

Von	Claudia Vogler <claudia.vogler@eaglecapital.de>
An	"Dr. Markus Weidemann" <markus.weidemann@mwk-law.de>
Kopie	Christian Riedl <christian.riedl@eaglecapital.de>, Katharina Pfeiffer <katharina.pfeiffer@mwk-law.de>
Datum	Wed, 02 Oct 2024 18:26:51 +0200
Betreff	Projekt Silberfalke - Conflict Check, NDA und Teamstart morgen 08:30 Uhr

Lieber Markus,

wir haben heute die Einladung zum Bieterprozess für die Sparte Precision Drive Systems der Solaris Industries AG erhalten. Bitte behandelt den Vorgang ab sofort unter Projekt Silberfalke. Verkäuferin ist die Solaris Familienholding AG; Prozessberater ist Meridian Corporate Finance. Der indikative Enterprise Value liegt nach dem Teaser bei rund 180 Millionen Euro.

Bitte startet noch heute den Konflikt- und Sanktionscheck für Solaris Industries AG, Solaris Familienholding AG, die drei Vertriebsgesellschaften in Italien, den USA und Singapur sowie die Minderheitsbeteiligung der Familie Grünwald. Prüft außerdem, ob aus dem laufenden Mandat für einen Zulieferer am Standort Gera eine Information Wall erforderlich ist. Bis zur Freigabe darf der Teaser nur im kleinen Kernteam liegen.

Im Anhang sind NDA, Process Letter und Teaser. Der NDA-Entwurf enthält eine sehr weite Clean-Team-Regel und ein zwölfmonatiges Abwerbeverbot. Wir möchten den Mark-up morgen vor 12 Uhr an Meridian zurückschicken. Der virtuelle Datenraum soll nach dem indikativen Angebot geöffnet werden; bitte legt trotzdem schon eine Request List für Corporate, Material Contracts, IP, Employment, Tax und Regulatory an.

Für den Kick-off morgen um 08:30 Uhr brauchen wir außerdem eine erste Liste der Punkte, die den Carve-out betreffen: Servicegesellschaft, konzerninterne IT und Treasury, IP-Lizenzen sowie die ausländischen Vertriebsgesellschaften. Die Investmentbank erwartet unser indikatives Angebot am 31. Oktober. Christian und ich sind ab 07:45 Uhr erreichbar.

Viele Grüße

Claudia Vogler
General Counsel
Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG
Taunustor 3, 60310 Frankfurt am Main
Telefon 069 971442-18

Anlagen:
Silberfalke_Teaser_2024-10-02.pdf
Process_Letter_Phase_1.pdf
NDA_Solaris_Eagle_Draft.docx

target

Solaris Industries AG

branche

Präzisionsantriebssysteme

umsatz_eur_m

214

ebitda_eur_m

38

ebitda_marge_pct

17.8

mitarbeiter

920

sitz

Augsburg

rechtsform

AG

risiko

mittel

synergie

hoch

status_bieter

aktiv_preferred

ev_indikativ_eur_m

180

quelle

öffentlich+intern

bemerkungCarve-out Sparte PDS; IP noch bei Holding

target

Beta Robotics GmbH

branche

Industrieautomation

umsatz_eur_m

90

ebitda_eur_m

14

ebitda_marge_pct

15.6

mitarbeiter

420

sitz

Stuttgart

rechtsform

GmbH

risiko

niedrig

synergie

mittel

status_bieter

beobachtung

ev_indikativ_eur_m

68

quelle

öffentlich

bemerkung

Kein Prozess; strategische Alternative falls Silberfalke scheitert

target

Gamma Antriebe AG

branche

Motorentchnik

umsatz_eur_m

310

ebitda_eur_m

55

ebitda_marge_pct

17.7

mitarbeiter

1400

sitz

Hannover

rechtsform

AG

risiko

hoch

synergie

mittel

status_bieter

ausgeschieden

ev_indikativ_eur_m

n/a

quelle

öffentlich

bemerkung

Zu gross; regulatorische Hürde zu hoch

target

Delta Hydraulik KG

branche

Hydrauliksysteme

umsatz_eur_m

45

ebitda_eur_m

6

ebitda_marge_pct

13.3

mitarbeiter

180

sitz

Regensburg

rechtsform

GmbH+CoKG

risiko

niedrig

synergie

niedrig

status_bieter

beobachtung

ev_indikativ_eur_m

32

quelle

öffentlich

bemerkung

Zu klein für Eagle Capital Fund-Groesse

target

Epsilon Servo Systems GmbH

branche

Servoantriebe

umsatz_eur_m

120

ebitda_eur_m

22

ebitda_marge_pct

18.3

mitarbeiter

560

sitz

Dresden

rechtsform

GmbH

risiko

mittel

synergie

hoch

status_bieter

beobachtung

ev_indikativ_eur_m

95

quelle

öffentlich+intern

bemerkung

Interessant als Bolt-on post Closing; kein eigener Prozess

target

Zeta Drive Technology Ltd

branche

Antriebstechnik

umsatz_eur_m

75

ebitda_eur_m

11

ebitda_marge_pct

14.7

mitarbeiter

330

sitz

Wien (AT)

rechtsform

GmbH

risiko

niedrig

synergie

mittel

status_bieter

ausgeschieden

ev_indikativ_eur_m

n/a

quelle

öffentlich

bemerkung

Österreichisches Recht; Fondspraferenz DE/DACH reduziert

target

Eta Mechatronics AG

branche

Mechatronik

umsatz_eur_m

160

ebitda_eur_m

30

ebitda_marge_pct

18.8

mitarbeiter

700

sitz

Zürich (CH)

rechtsform

AG

risiko

mittel

synergie

hoch

status_bieter

beobachtung

ev_indikativ_eur_m

130

quelle

öffentlich

bemerkung

Schweizer Recht; CHF-Exposure; für spätere Runde

id
1
path
01_Corporate/
filename
HRB_Auszug_2024.pdf
type
register
workstream
corporate
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
3

id
2
path
01_Corporate/
filename
Gesellschafterliste_2022.pdf
type
corporate
workstream
corporate
clean_room
no
status
veraltet
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
2
gap_id
G-001

id
3
path
01_Corporate/
filename
Satzung_Solaris_Industries_AG.pdf
type
corporate
workstream
corporate
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
18

id
4
path
01_Corporate/
filename
Aufsichtsratsprotokoll_2024_Q3.pdf
type
corporate
workstream
corporate
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
12

id
5
path
01_Corporate/
filename
UBO_Stamm_I_Gruenwald.pdf
type
corporate
workstream
corporate
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
4

id
6
path
01_Corporate/
filename
UBO_Stamm_II_Gruenwald_Konrad.pdf
type
corporate
workstream
corporate
clean_room
no
status
FEHLT
seiten
0
gap_id
G-002

id
7
path
01_Corporate/
filename
Ausgliederungsvertrag_Service_GmbH_Entwurf.pdf
type
corporate
workstream
corporate
clean_room
no
status
FEHLT
seiten
0
gap_id
G-005

id
8
path
02_Financial/
filename
Jahresabschluss_2022_geprueft.pdf
type
financial
workstream
financial
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
48

id
9
path
02_Financial/
filename
Jahresabschluss_2021_geprueft.pdf
type
financial
workstream
financial
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
45

id
10
path
02_Financial/
filename
Jahresabschluss_2023_geprueft.pdf
type
financial
workstream
financial
clean_room
no
status
FEHLT
seiten
0
gap_id
G-006

id
11
path
02_Financial/
filename
BWA_2024_YTD.pdf
type
financial
workstream
financial
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
26.11.2024
seiten
6

id
12
path
02_Financial/
filename
Treasury_Policy.pdf
type
financial
workstream
financial
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
9

id
13
path
03_Commercial/
filename
Vertrag_Kunde_A_HeadSheet.pdf
type
commercial
workstream
commercial
clean_room
no
status
unvollständig
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
3
gap_id
G-003

id
14
path
03_Commercial/
filename
Vertrag_Kunde_A_Anlagen.pdf
type
commercial
workstream
commercial
clean_room
no
status
FEHLT
seiten
0
gap_id
G-003

id
15
path
03_Commercial/
filename
Vertrag_Kunde_B_komplett.pdf
type
commercial
workstream
commercial
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
22

id
16
path
03_Commercial/
filename
Vertrag_Kunde_C_komplett.pdf
type
commercial
workstream
commercial
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
17

id
17
path
03_Commercial/
filename
Kundenliste_Top20.xlsx
type
commercial
workstream
commercial
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
1

id
18
path
03_Commercial/
filename
SCare_Muster_Servicevertrag.pdf
type
commercial
workstream
commercial
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
26.11.2024
seiten
14

id
19
path
04_Tax/
filename
Steuerbescheid_2022.pdf
type
tax
workstream
tax
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
8

id
20
path
04_Tax/
filename
Steuerbescheid_2023.pdf
type
tax
workstream
tax
clean_room
no
status
FEHLT
seiten
0
gap_id
G-010

id
21
path
04_Tax/
filename
Steuerbescheid_2020.pdf
type
tax
workstream
tax
clean_room
no
status
FEHLT
seiten
0
gap_id
G-010

id
22
path
04_Tax/
filename
Umwandlung_2024_Vertrag.pdf
type
tax
workstream
tax
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
26.11.2024
seiten
34

id
23
path
05_Regulatory/
filename
Exportkontrollklassifizierung_PDS500.pdf
type
regulatory
workstream
regulatory
clean_room
yes
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
22

id
24
path
05_Regulatory/
filename
BAFA_Voranfrage_2023.pdf
type
regulatory
workstream
regulatory
clean_room
yes
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
7

id
25
path
05_Regulatory/
filename
Exportgenehmigung_2022.pdf
type
regulatory
workstream
regulatory
clean_room
yes
status
FEHLT
seiten
0
gap_id
G-008

id
26
path
05_Regulatory/
filename
BAFA_Gutachten_DualUse_2024.pdf
type
regulatory
workstream
regulatory
clean_room
yes
status
vorhanden
eingestellt_am
27.11.2024
seiten
18

id
27
path
06_IP/
filename
Patentliste_DPMA_Stand_2024.xlsx
type
ip
workstream
ip
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
1

id
28
path
06_IP/
filename
EP_Patente_Zertifikate.pdf
type
ip
workstream
ip
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
28

id
29
path
06_IP/
filename
IP_Abtretung_Gruenwald_2018.pdf
type
ip
workstream
ip
clean_room
no
status
FEHLT
seiten
0
gap_id
G-004

id
30
path
06_IP/
filename
Markeneintragung_PDS_GreenDrive.pdf
type
ip
workstream
ip
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
4

id
31
path
06_IP/
filename
Markeneintragung_SCare.pdf
type
ip
workstream
ip
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
3

id
32
path
07_Employment/
filename
Organigramm_2024.pdf
type
employment
workstream
employment
clean_room
no
status
FEHLT
seiten
0
gap_id
G-018

id
33
path
07_Employment/
filename
Betriebsvereinbarung_1_Arbeitszeit.pdf
type
employment
workstream
employment
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
11

id
34
path
07_Employment/
filename
Betriebsvereinbarung_2_Homeoffice.pdf
type
employment
workstream
employment
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
8

id
35
path
07_Employment/
filename
Betriebsvereinbarung_3_Entgelt.pdf
type
employment
workstream
employment
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
14

id
36
path
07_Employment/
filename
Betriebsvereinbarung_4_bis_7.pdf
type
employment
workstream
employment
clean_room
no
status
FEHLT
seiten
0
gap_id
G-012

id
37
path
07_Employment/
filename
Anstellungsvertrag_CEO.pdf
type
employment
workstream
employment
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
26.11.2024
seiten
19

id
38
path
07_Employment/
filename
Anstellungsvertrag_CFO.pdf
type
employment
workstream
employment
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
26.11.2024
seiten
17

id
39
path
08_Real_Estate/
filename
Leasingvertrag_Augsburg_Hauptwerk.pdf
type
real_estate
workstream
real_estate
clean_room
no
status
FEHLT
seiten
0
gap_id
G-009

id
40
path
08_Real_Estate/
filename
Leasingvertrag_Gera.pdf
type
real_estate
workstream
real_estate
clean_room
no
status
FEHLT
seiten
0
gap_id
G-009

id
41
path
08_Real_Estate/
filename
Grundbuchauszug_Bruenn.pdf
type
real_estate
workstream
real_estate
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
6

id
42
path
09_Insurance/
filename
Versicherungsnachweis_Betriebshaftpflicht.pdf
type
insurance
workstream
insurance
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
5

id
43
path
09_Insurance/
filename
Versicherungsnachweis_D_O.pdf
type
insurance
workstream
insurance
clean_room
no
status
vorhanden
eingestellt_am
25.11.2024
seiten
4

commercial_contracts_sample.csv05_due_diligence/commercial_contracts_sample.csv

doc_id

C-001

partner

Kunde A

partner_kategorie

Automotive OEM

typ

Liefervertrag

vertragsdatum

01.01.2023

laufzeit_bis

31.12.2026

umsatz_pa_eur_m

28.0

change_of_control

ja

coc_kuendigung_frist_tage

90

kuendigung_ordentlich

12 Monate

exklusivitaet

nein

liability_cap

uncapped

assignment_erlaubt

nein

governing_law

Deutsch

risiko

hoch

rf_ref

RF-001

status_dd

Unvollständig (Anlagen fehlen)

doc_id
C-002
partner
Kunde B
partner_kategorie
Maschinenbau
typ
Rahmenvertrag
vertragsdatum
15.03.2021
laufzeit_bis
14.03.2025
umsatz_pa_eur_m
11.5
change_of_control
nein
coc_kuendigung_frist_tage
n/a
kuendigung_ordentlich
12 Monate
exklusivitaet
nein
liability_cap
2x Jahresgebühren
assignment_erlaubt
ja
governing_law
Deutsch
risiko
niedrig
status_dd
vollständig

doc_id
C-003
partner
Kunde C
partner_kategorie
Robotik
typ
Entwicklungsvertrag
vertragsdatum
01.07.2022
laufzeit_bis
30.06.2027
umsatz_pa_eur_m
8.3
change_of_control
bedingt (>50% Anteilswechsel)
coc_kuendigung_frist_tage
60
kuendigung_ordentlich
6 Monate
exklusivitaet
ja (Bereich Servo)
liability_cap
500.000 EUR
assignment_erlaubt
nein
governing_law
Deutsch
risiko
mittel
status_dd
vollständig

doc_id
C-004
partner
Kunde D
partner_kategorie
Energieversorger
typ
Liefervertrag PDS-GreenDrive
vertragsdatum
01.01.2024
laufzeit_bis
31.12.2026
umsatz_pa_eur_m
4.7
change_of_control
nein
coc_kuendigung_frist_tage
n/a
kuendigung_ordentlich
3 Monate
exklusivitaet
nein
liability_cap
1x Jahresumsatz
assignment_erlaubt
ja
governing_law
Deutsch
risiko
niedrig
status_dd
vollständig

doc_id
C-005
partner
Kunde E
partner_kategorie
Luftfahrt
typ
Entwicklungskooperation
vertragsdatum
01.04.2020
laufzeit_bis
31.03.2025
umsatz_pa_eur_m
6.2
change_of_control
ja
coc_kuendigung_frist_tage
120
kuendigung_ordentlich
18 Monate
exklusivitaet
ja (Luftfahrtsektor)
liability_cap
2.000.000 EUR
assignment_erlaubt
nein
governing_law
Deutsch
risiko
mittel
status_dd
vollständig

doc_id

C-006

partner

Lieferant F

partner_kategorie

Halbleiter

typ

Lieferrahmenvertrag

vertragsdatum

01.01.2023

laufzeit_bis

31.12.2024

umsatz_pa_eur_m

n/a

change_of_control

nein

coc_kuendigung_frist_tage

n/a

kuendigung_ordentlich

3 Monate

exklusivitaet

nein

liability_cap

1x Bestellwert

assignment_erlaubt

nein

governing_law

Taiwanesisch (Wahl Deutsch möglich)

risiko

hoch (Abh.)

status_dd

vollständig

doc_id
C-007
partner
Lieferant G
partner_kategorie
Elektromotoren
typ
Zuliefervertrag
vertragsdatum
15.09.2022
laufzeit_bis
14.09.2025
umsatz_pa_eur_m
n/a
change_of_control
nein
coc_kuendigung_frist_tage
n/a
kuendigung_ordentlich
6 Monate
exklusivitaet
nein
liability_cap
500.000 EUR
assignment_erlaubt
ja
governing_law
Deutsch
risiko
niedrig
status_dd
vollständig

doc_id
C-008
partner
Kunde H
partner_kategorie
Werkzeugmaschinen
typ
Rahmenvertrag
vertragsdatum
01.06.2021
laufzeit_bis
31.05.2026
umsatz_pa_eur_m
9.8
change_of_control
nein
coc_kuendigung_frist_tage
n/a
kuendigung_ordentlich
12 Monate
exklusivitaet
nein
liability_cap
1x Jahresumsatz
assignment_erlaubt
ja
governing_law
Deutsch
risiko
niedrig
status_dd
vollständig

doc_id
C-009
partner
Kunde I
partner_kategorie
Chemie
typ
Liefervertrag PDS-500
vertragsdatum
01.03.2023
laufzeit_bis
28.02.2027
umsatz_pa_eur_m
5.1
change_of_control
bedingt (>25% Anteilswechsel)
coc_kuendigung_frist_tage
45
kuendigung_ordentlich
6 Monate
exklusivitaet
nein
liability_cap
250.000 EUR
assignment_erlaubt
nein
governing_law
Deutsch
risiko
mittel
status_dd
vollständig

doc_id
C-010
partner
SCare-Paket J
partner_kategorie
Portfolio-Kunde (Sammelvertrag)
typ
Servicevertrag S-Care
vertragsdatum
01.01.2023
laufzeit_bis
31.12.2027
umsatz_pa_eur_m
3.4
change_of_control
nein
coc_kuendigung_frist_tage
n/a
kuendigung_ordentlich
3 Monate
exklusivitaet
nein
liability_cap
uncapped für Koerpersch.
assignment_erlaubt
ja
governing_law
Deutsch
risiko
niedrig
status_dd
vollständig

doc_id

C-011

partner

IT-Dienstleister K

partner_kategorie

Konzern-IT (TSA Kandidat)

typ

IT-Servicevertrag

vertragsdatum

01.01.2022

laufzeit_bis

31.12.2024 (Verlängerungsoption)

umsatz_pa_eur_m

n/a

change_of_control

bedingt

coc_kuendigung_frist_tage

30

kuendigung_ordentlich

1 Monat

exklusivitaet

nein

liability_cap

100.000 EUR je Monat

assignment_erlaubt

nein

governing_law

Deutsch

risiko

mittel (TSA-Abh.)

status_dd

vollständig

doc_id
C-012
partner
Kunde L
partner_kategorie
Automobilzulieferer
typ
Rahmenvertrag
vertragsdatum
01.09.2020
laufzeit_bis
31.08.2025
umsatz_pa_eur_m
7.6
change_of_control
nein
coc_kuendigung_frist_tage
n/a
kuendigung_ordentlich
12 Monate
exklusivitaet
nein
liability_cap
1x Jahresumsatz
assignment_erlaubt
ja
governing_law
Deutsch
risiko
niedrig
status_dd
vollständig

doc_id

C-001

partner

Kunde A

typ

Liefervertrag

laufzeit_bis

31.12.2026

change_of_control

yes

coc_kuendigung_frist

90d

termination_ordinary

12 Monate

exclusivity

nein

liability_cap

uncapped

assignment

nein

governing_law

Deutsch

risiko

hoch

beleg

section 12 + section 16(3)

spa_massnahme

Consent-Bedingung + Escrow EUR 10-15M

kommentar

Anlagen fehlen im VDR; Vollständigkeit erforderlich vor finalem Votum

doc_id

C-002

partner

Kunde B

typ

Rahmenvertrag

laufzeit_bis

14.03.2025

change_of_control

no

coc_kuendigung_frist

n/a

termination_ordinary

12 Monate

exclusivity

nein

liability_cap

2x Jahresgebühren

assignment

ja

governing_law

Deutsch

risiko

niedrig

beleg

section 9

spa_massnahme

Keine Sonderklausel erforderlich

kommentar

Vertragsverlängerung post-Closing zu adressieren (läuft 12 Monate post-Closing aus)

doc_id
C-003
partner
Kunde C
typ
Entwicklungsvertrag
laufzeit_bis
30.06.2027
change_of_control
bedingt (>50%)
coc_kuendigung_frist
60d
termination_ordinary
6 Monate
exclusivity
ja (Servo)
liability_cap
500.000 EUR
assignment
nein
governing_law
Deutsch
risiko
mittel
beleg
section 8 + section 17
spa_massnahme
Garantie Seller: CoC-Schwelle nicht unterschritten vor Closing
kommentar
Exklusivität im Servo-Bereich prüfen für Wettbewerb

doc_id
C-004
partner
Kunde D
typ
Liefervertrag PDS-GreenDrive
laufzeit_bis
31.12.2026
change_of_control
no
coc_kuendigung_frist
n/a
termination_ordinary
3 Monate
exclusivity
nein
liability_cap
1x Jahresumsatz
assignment
ja
governing_law
Deutsch
risiko
niedrig
beleg
section 11
spa_massnahme
Keine Sonderklausel
kommentar
Neues Produkt; Umsatz wachsend

doc_id

C-005

partner

Kunde E

typ

Entwicklungskooperation

laufzeit_bis

31.03.2025

change_of_control

yes

coc_kuendigung_frist

120d

termination_ordinary

18 Monate

exclusivity

ja (Luftfahrt)

liability_cap

2.000.000 EUR

assignment

nein

governing_law

Deutsch

risiko

mittel

beleg

section 14(2)

spa_massnahme

Consent einholen; Exklusivität für Luftfahrt beachten

kommentar

Läuft kurz nach Closing aus; Renewal-Absicht prüfen

doc_id

C-006

partner

Lieferant F

typ

Lieferrahmenvertrag

laufzeit_bis

31.12.2024

change_of_control

no

coc_kuendigung_frist

n/a

termination_ordinary

3 Monate

exclusivity

nein

liability_cap

1x Bestellwert

assignment

nein

governing_law

Taiwanesisch/Deutsch

risiko

hoch (Abh.)

beleg

section 6

spa_massnahme

Dual-Sourcing-Strategie als Warranty-Thema; TSA für Übergangsphase

kommentar

Lieferkette-Risiko (Taiwan-Abhängigkeit); Vertrag läuft Ende 2024 aus

doc_id
C-007
partner
Lieferant G
typ
Zuliefervertrag
laufzeit_bis
14.09.2025
change_of_control
no
coc_kuendigung_frist
n/a
termination_ordinary
6 Monate
exclusivity
nein
liability_cap
500.000 EUR
assignment
ja
governing_law
Deutsch
risiko
niedrig
beleg
section 7
spa_massnahme
Keine Sonderklausel

doc_id
C-008
partner
Kunde H
typ
Rahmenvertrag
laufzeit_bis
31.05.2026
change_of_control
no
coc_kuendigung_frist
n/a
termination_ordinary
12 Monate
exclusivity
nein
liability_cap
1x Jahresumsatz
assignment
ja
governing_law
Deutsch
risiko
niedrig
beleg
section 9
spa_massnahme
Keine Sonderklausel

doc_id

C-009

partner

Kunde I

typ

Liefervertrag PDS-500

laufzeit_bis

28.02.2027

change_of_control

bedingt (>25%)

coc_kuendigung_frist

45d

termination_ordinary

6 Monate

exclusivity

nein

liability_cap

250.000 EUR

assignment

nein

governing_law

Deutsch

risiko

mittel

beleg

section 13(1)

spa_massnahme

Garantie Seller: keine CoC-Kündigung ausgelöst; Consent-Optierung möglich

kommentar

Schwelle 25% ist niedriger als bei C-003; aufmerksam bleiben

doc_id

C-010

partner

SCare J

typ

Servicevertrag S-Care

laufzeit_bis

31.12.2027

change_of_control

no

coc_kuendigung_frist

n/a

termination_ordinary

3 Monate

exclusivity

nein

liability_cap

uncapped (Koerperschaftsschaden)

assignment

ja

governing_law

Deutsch

risiko

niedrig

beleg

section 5

spa_massnahme

Uncapped-Klausel für Koerperschaftsschaden monitoren

kommentar

Sammelvertrag; einzelne Kunden nicht namentlich benannt

doc_id

C-011

partner

IT-DL K

typ

IT-Servicevertrag

laufzeit_bis

31.12.2024 (Opt.)

change_of_control

bedingt

coc_kuendigung_frist

30d

termination_ordinary

1 Monat

exclusivity

nein

liability_cap

100.000 EUR/Monat

assignment

nein

governing_law

Deutsch

risiko

mittel (TSA)

beleg

TSA-Entwurf für IT erforderlich

spa_massnahme

Läuft Ende 2024 aus; Verlängerungsoption muss aktiv gezogen werden; TSA-Kandidat

doc_id
C-012
partner
Kunde L
typ
Rahmenvertrag
laufzeit_bis
31.08.2025
change_of_control
no
coc_kuendigung_frist
n/a
termination_ordinary
12 Monate
exclusivity
nein
liability_cap
1x Jahresumsatz
assignment
ja
governing_law
Deutsch
risiko
niedrig
beleg
section 9
spa_massnahme
Keine Sonderklausel
kommentar
Post-Closing Renewal zu adressieren

doc_id

TSA-IT

partner

Holding / IT-Service

typ

TSA Entwurf

laufzeit_bis

18 Monate post-Closing

change_of_control

n/a

coc_kuendigung_frist

n/a

termination_ordinary

3 Monate

exclusivity

n/a

liability_cap

500.000 EUR

assignment

nein

governing_law

Deutsch

risiko

mittel

beleg

n/a

spa_massnahme

TSA-Konditionen marktgerecht prüfen; Step-down-Plan erforderlich

kommentar

Entwurf erhalten 5.12.2024; Kommentierung bis 12.12.2024

doc_id
TSA-HR
partner
Holding / HR-Service
typ
TSA Entwurf
laufzeit_bis
12 Monate post-Closing
change_of_control
n/a
coc_kuendigung_frist
n/a
termination_ordinary
1 Monat
exclusivity
n/a
liability_cap
250.000 EUR
assignment
nein
governing_law
Deutsch
risiko
niedrig
beleg
n/a
spa_massnahme
Personalübergang § 613a beachten

doc_id

IP-Lizenz

partner

Holding

typ

IP-Lizenzrahmenvertrag

laufzeit_bis

Bis Closing (dann Übertragung)

change_of_control

n/a

coc_kuendigung_frist

n/a

termination_ordinary

n/a

exclusivity

n/a

liability_cap

n/a

assignment

nein

governing_law

Deutsch

risiko

hoch

beleg

n/a

spa_massnahme

IP-Übertragungsvertrag muss vor Signing finalisiert sein; RF-003

kommentar

Kernbedingung für Carve-out-Vollzug

q_id

Q-001

workstream

Corporate

frage

Aktuelle notariell beglaubigte Gesellschafterliste (Solaris Industries AG) bereitstellen

gestellt_am

25.11.2024

gestellt_durch

Sophie Maurer

status

open

owner

Seller Counsel Dr. Baeumler

spa_relevanz

ja (G-001)

q_id

Q-002

workstream

Commercial

frage

Ist für Change-of-Control gemäß C-001 (Kunde A) ein Consent des Kunden erforderlich? Bereitschaft des Kunden?

gestellt_am

25.11.2024

gestellt_durch

Katharina Pfeiffer

status

open

owner

Management / Seller

spa_relevanz

ja (RF-001)

rf_ref

RF-001

q_id

Q-003

workstream

Commercial

frage

Qualifizierungsprotokoll alternativer Halbleiterlieferant (Dual Sourcing) bitte vorlegen

gestellt_am

04.12.2024

gestellt_durch

Katharina Pfeiffer

status

open

owner

COO Krause

q_id

Q-004

workstream

Employment

frage

Betriebsratsprotokoll zur Unterrichtung nach § 111 BetrVG: Wann genau erfolgte oder erfolgt die Unterrichtung?

gestellt_am

04.12.2024

gestellt_durch

Tim Berger

status

open

owner

Fabian Koehler

rf_ref

ja

q_id

Q-005

workstream

Financial

frage

US-Darlehen Ohio-Investition: Betrag in USD und EUR (Wechselkurs Referenzdatum); Zinssatz; Fälligkeit; Rückzahlungsmodalitäten

gestellt_am

04.12.2024

gestellt_durch

Dr. Sabine Roth

status

open

owner

Thomas Bergmann

rf_ref

ja (Debt-like Item)

q_id

Q-006

workstream

Regulatory

frage

Hat die Gesellschaft eine freiwillige Selbstanzeige beim BAFA in Bezug auf die PDS-800-Lieferungen nach Singapur eingeleitet oder erwogen?

gestellt_am

04.12.2024

gestellt_durch

Dr. Hans-Peter Fuchs

status

open

owner

Rainer Hollmann

rf_ref

ja (RF-002)

q_id

Q-007

workstream

Employment

frage

Retention-Vereinbarung COO Michael Krause: Hat dieser eine Retention-Absicht gaeussert? Welche Konditionen werden angestrebt?

gestellt_am

04.12.2024

gestellt_durch

Fabian Koehler

status

open

owner

HR-Leitung

rf_ref

ja

q_id

Q-008

workstream

Corporate

frage

AR-Beschluss vom 15.10.2024: Liegt das vollständige Protokoll mit Abstimmungsergebnis vor? Wo im VDR?

gestellt_am

04.12.2024

gestellt_durch

Tim Berger

status

open

owner

Seller Counsel

rf_ref

ja

q_id

Q-009

workstream

IP

frage

IP-Abtretungsvertrag Friedrich Grünwald 2018: Original oder notariell beglaubigte Kopie der Abtretungsurkunde vorlegen

gestellt_am

28.11.2024

gestellt_durch

Dr. Lena Brandt

status

open

owner

Seller Counsel

spa_relevanz

ja (RF-003 G-004)

rf_ref

RF-003

q_id

Q-010

workstream

Tax

frage

Rückwirkungsstichtag Umwandlung 2024: Liegt eine steuerliche Stellungnahme des Finanzamts Augsburg zur Anerkennung des Rückwirkungszeitraums vor?

gestellt_am

02.12.2024

gestellt_durch

Dr. Sabine Roth

status

open

owner

Thomas Bergmann

rf_ref

ja (RF-005)

q_id

Q-011

workstream

Regulatory

frage

BAFA-Exportgenehmigungen 2022 und 2023 für PDS-800-Lieferungen nach Singapur: Lagen diese vor? Wenn ja bitte im VDR hochladen.

gestellt_am

27.11.2024

gestellt_durch

Dr. Hans-Peter Fuchs

status

open

owner

Rainer Hollmann

rf_ref

ja (RF-002 G-008)

q_id

Q-012

workstream

Corporate

frage

Ausgliederungsvertrag Solaris Service GmbH: Wann liegt der notarielle Entwurf vor? Wann ist Eintragung im HR geplant?

gestellt_am

28.11.2024

gestellt_durch

Katharina Pfeiffer

status

open

owner

Seller Counsel

rf_ref

ja (G-005)

q_id

Q-013

workstream

Financial

frage

Jahresabschluss 2023 (geprüft durch Wirtschaftsprüfer): Wann wird dieser im VDR hochgeladen? Liegt der WP-Bericht vor?

gestellt_am

25.11.2024

gestellt_durch

Sophie Maurer

status

offen_ eskaliert

owner

Thomas Bergmann

antwort_zusammenfassung

Bergmann hat Verzögerung bis 20.12.2024 angekündigt

spa_relevanz

ja (G-006)

q_id

Q-014

workstream

Real_Estate

frage

Leasingverträge Augsburg Hauptwerk und Gera: Bitte vollständige Vertragstexte inkl. aller Anlagen und Nachträge hochladen

gestellt_am

28.11.2024

gestellt_durch

Tim Berger

status

open

owner

Seller Counsel

rf_ref

ja (G-009)

q_id

Q-015

workstream

Commercial

frage

Exklusivität C-003 (Kunde C Servobereich): Gilt die Exklusivität auch für neue Produktlinien die post-Closing entwickelt werden?

gestellt_am

06.12.2024

gestellt_durch

Katharina Pfeiffer

status

open

owner

Seller Counsel

spa_relevanz

nein (kommerziell)

cp_register.csv

10_signing_closing_regulatory/cp_register.csv

cp_id

CP-01

beschreibung

BKartA Fusionskontrollfreigabe

typ

Behördlich

owner

Dr. Meiners (Regulatory)

frist

2026-07-31

status

In Vorbereitung

beleg

Anmeldungspaket Draft

eskalation

Partner A

cp_id

CP-02

beschreibung

BMWK AWV-Unbedenklichkeit

typ

Behördlich

owner

Dr. Meiners (Regulatory)

frist

2026-09-30

status

Ausstehend - UBO fehlt

beleg

FDI-UBO-Draft.pdf

eskalation

Partner A

cp_id

CP-03

beschreibung

Exportkontrolle Screening abgeschlossen

typ

Behördlich

owner

Specialist Counsel

frist

2026-08-30

status

Screening läuft

beleg

Clean Room Log

eskalation

Partner A

cp_id

CP-10

beschreibung

Warranty Bringdown (No MAC)

typ

Vertraglich Verkäufer

owner

Counsel B

frist

Closing-Datum

status

Monitoring aktiv

beleg

OCM Bericht

eskalation

Partner A

cp_id

CP-11

beschreibung

No Material Adverse Change

typ

Vertraglich Verkäufer

owner

Deal Team

frist

Closing-Datum

status

Monitoring aktiv

beleg

Liquiditätsbericht

eskalation

Partner A

cp_id

CP-12

beschreibung

Ordinary Course Covenants eingehalten

typ

Vertraglich Verkäufer

owner

Counsel B

frist

Closing-Datum

status

OC-E-001 offen

beleg

OCM-Protokoll

eskalation

Counsel B

cp_id

CP-13

beschreibung

Rangrücktritt Gesellschafterdarlehen Delta Service GmbH

typ

Vertraglich Verkäufer

owner

Seller Counsel

frist

2026-06-30

status

Entwurf vorhanden

beleg

Entwurf v. 10.05.2026

eskalation

Partner A

cp_id

CP-14

beschreibung

Change-of-Control Consent Aero Nordic AS

typ

Vertraglich Verkäufer

owner

Commercial Lead

frist

2026-07-31

status

Kontakt initiiert 20.05.2026

beleg

Email Thread Aero Nordic

eskalation

Counsel B

cp_id

CP-20

beschreibung

Equity Commitment Letter Eagle Fund V

typ

Vertraglich Käufer

owner

Eagle Counsel

frist

Closing-Datum

status

Bestätigt 15.05.2026

beleg

ECL v. 15.05.2026

eskalation

—

cp_id

CP-21

beschreibung

W&I-Policy Bindungszusage Versicherer

typ

Vertraglich Käufer

owner

Counsel B

frist

2026-08-01

status

Underwriting läuft

beleg

Underwriting Pack

eskalation

Partner A

cp_id

CP-22

beschreibung

Fremdfinanzierungskomitment

typ

Vertraglich Käufer

owner

Finanzierungsberater

frist

Closing-Datum

status

Term Sheet erhalten

beleg

Term Sheet v. 12.05.2026

eskalation

—

synergy_id

SYN-01

beschreibung

Beschaffungskonsolidierung (Stahl Aluminium)

stream

Procurement

owner

Eagle COO

wert_eur_m

3.0

zeithorizont

12 Monate

status

Analyse

nächster_meilenstein

Benchmark Einkaufspreise bis 01.07.2026

kommentar

Eagle-Portfolio-Rabatt ca. 8% erwartet

synergy_id

SYN-02

beschreibung

Service-Integration Delta Service + Solaris

stream

Operations

owner

PMI Lead

wert_eur_m

1.2

zeithorizont

24 Monate

status

Geplant

nächster_meilenstein

Integration-Scope-Definition bis 01.10.2026

kommentar

Abhängig von StaRUG-Ergebnis Delta

synergy_id

SYN-03

beschreibung

IT-Plattform-Konsolidierung (ERP)

stream

IT

owner

IT-Berater

wert_eur_m

0.8

zeithorizont

18 Monate

status

Geplant

nächster_meilenstein

IT-Mapping bis 30.11.2026

kommentar

Lizenzkosten-Einsparung Haupttreiber

synergy_id

SYN-04

beschreibung

Vertrieb Cross-Sell Eagle-Portcos

stream

Commercial

owner

Eagle Ops

wert_eur_m

2.1

zeithorizont

18 Monate

status

Früh

nächster_meilenstein

MOU mit Eagle-Portco Nordsee-Stahl

kommentar

Umsatzsynergie; Realisierung unsicherer als Kostensynergie

synergy_id

SYN-05

beschreibung

Finanzierung-Refinanzierung (günstigere Konditionen)

stream

Finance

owner

Eagle CFO

wert_eur_m

0.5

zeithorizont

6 Monate

status

Analyse

nächster_meilenstein

Bankgespräche nach Closing

kommentar

Aktuelle Zinsmarge 2.8% - Ziel < 2.2%

synergy_id

SYN-06

beschreibung

Shared Service Center Buchhaltung

stream

Finance

owner

Eagle CFO

wert_eur_m

0.4

zeithorizont

24 Monate

status

Konzept

nächster_meilenstein

Konzeptpapier bis 01.01.2027

kommentar

Abhängig von Delta-Integration

synergy_id

SYN-07

beschreibung

Personaleffizienz (Overhead-Rationalisierung)

stream

HR

owner

PMI Lead

wert_eur_m

1.0

zeithorizont

18 Monate

status

Sensibel

nächster_meilenstein

Betriebsratsgespräche ab Closing

kommentar

Keine Zwangskündigungen geplant

billing_narratives.csv

15_board_billing_archive/billing_narratives.csv

datum

2026-05-14

person

Partner A

rang

Partner

workstream

Structure

narrative

Strukturierungscall Share Deal vs. Asset Deal und Carve-out-Varianten

stunden

1.8

stundensatz_eur

650

betrag_eur

1170.00

deliverable

Structure Options Memo

datum

2026-05-15

person

Associate B

rang

Associate

workstream

DD

narrative

Systematischer Review der Top-20-Kundenverträge mit Fokus Change-of-Control-Klauseln und Consent-Erfordernissen

stunden

4.6

stundensatz_eur

280

betrag_eur

1288.00

deliverable

Commercial DD Grid

datum

2026-05-16

person

Associate C

rang

Associate

workstream

Regulatory

narrative

Erstabgleich Fusionskontrollschwellen und AWW-Prüfpflichten auf Basis Umsatzzahlen

stunden

2.9

stundensatz_eur

280

betrag_eur

812.00

deliverable

Regulatory Map Entwurf

datum

2026-05-17

person

Partner A

rang

Partner

workstream

SPA

narrative

Erarbeitung Key Issues List für SPA-Markup-Call; Abstimmung mit Eagle Counsel zu Garantiekatalog

stunden

2.2

stundensatz_eur

650

betrag_eur

1430.00

deliverable

Key Issues List

datum

2026-05-18

person

Associate B

rang

Associate

workstream

Closing

narrative

Aufbau CP-Register und Closing-Deliverables-Struktur; Abstimmung mit Regulatory Counsel

stunden

3.4

stundensatz_eur

280

betrag_eur

952.00

deliverable

CP Register

datum

2026-05-19

person

Counsel B

rang

Counsel

workstream

W&I

narrative

Vorbereitung Underwriting-Pack-Struktur; Abstimmung mit BlueSky Re zu Scope

stunden

1.5

stundensatz_eur

420

betrag_eur

630.00

deliverable

Underwriting Pack Outline

datum

2026-05-19

person

Associate C

rang

Associate

workstream

Regulatory

narrative

Recherche AWW-Sektor-Screening und FDI-Analyse für BMWK-Vorgespräch

stunden

3.2

stundensatz_eur

280

betrag_eur

896.00

deliverable

Regulatory Map Update

datum

2026-05-20

person

Partner A

rang

Partner

workstream

MAR

narrative

Kapitalmarktrechtliche Prüfung MAR-Relevanz für Nordstern SE; Aufschubberatung

stunden

1.2

stundensatz_eur

650

betrag_eur

780.00

deliverable

MAR Präventiv-Memo

datum

2026-05-20

person

Counsel B

rang

Counsel

workstream

Closing

narrative

Ordinary-Course-Monitor Ereignis OC-E-001 aufnehmen und Consent-Prozess einleiten

stunden

1.8

stundensatz_eur

420

betrag_eur

756.00

deliverable

OCM Update

datum

2026-05-20

person

Associate B

rang

Associate

workstream

PMI

narrative

Erste Strukturierung PMI-100-Tage-Plan auf Basis Intake-Gespräche mit Eagle Operations

stunden

2.5

stundensatz_eur

280

betrag_eur

700.00

deliverable

PMI Plan Entwurf

CSV-TABELLEN

cash_bridge_13_wochen.csv

17_liquiditaet_insolvenz/cash_bridge_13_wochen.csv

KW	Anfangsbestand	Kunden	Sonstige Einzahlungen	Payroll	Steuern SV	Lieferanten	Miete Leasing	Debt Service	Deal Kosten	Sonstige	Kommentar
21	840000	120000	0	0	0	180000	42000	0	35000	25000	Start nach Datenraumöffnung
22	678000	220000	0	290000	58000	130000	0	0	55000	20000	Lohn und SV fällig
23	365000	180000	0	0	96000	160000	42000	45000	45000	25000	USt und Debt Service
24	132000	260000	0	0	0	210000	0	0	40000	22000	Lieferantenstop droht
25	120000	240000	0	290000	58000	120000	42000	0	30000	18000	Payroll zweite Runde
26	-198000	310000	0	0	0	150000	0	45000	25000	20000	Covenant-Waiver offen
27	-128000	280000	0	0	96000	140000	42000	0	25000	20000	USt nächste Periode
28	-171000	300000	0	290000	58000	120000	0	0	25000	20000	erneute Payroll
29	-384000	330000	0	0	0	130000	42000	45000	25000	20000	Debt Service
30	-316000	340000	0	0	96000	125000	0	0	25000	20000	USt
31	-242000	350000	0	290000	58000	110000	42000	0	25000	20000	Payroll
32	-437000	360000	0	0	0	105000	0	45000	25000	20000	Debt Service
33	-272000	370000	0	0	96000	100000	42000	0	25000	20000	USt

Datum

2026-05-14

Person

Partner A

Rang

Partner

Workstream

Structure

Dauer

1.8

Stundensatz_EUR

650

Betrag_EUR

1170.00

Tätigkeit

Strukturcall zu Share Deal Asset Deal und Carve-out

Deliverable

Structure Options Memo

Abrechenbar

Ja

Datum

2026-05-15

Person

Associate B

Rang

Associate

Workstream

DD

Dauer

4.6

Stundensatz_EUR

280

Betrag_EUR

1288.00

Tätigkeit

Review der Top-Kundenverträge mit Change-of-Control-Fokus

Deliverable

Commercial DD Grid

Abrechenbar

Ja

Datum

2026-05-16

Person

Associate C

Rang

Associate

Workstream

Regulatory

Dauer

2.9

Stundensatz_EUR

280

Betrag_EUR

812.00

Tätigkeit

Erstabgleich Fusionskontrolle und AWW

Deliverable

Regulatory Map

Abrechenbar

Ja

Datum

2026-05-17

Person

Partner A

Rang

Partner

Workstream

SPA

Dauer

2.2

Stundensatz_EUR

650

Betrag_EUR

1430.00

Tätigkeit

SPA Key Issues und Markup-Strategie

Deliverable

Key Issues List

Abrechenbar

Ja

Datum

2026-05-18

Person

Associate B

Rang

Associate

Workstream

Closing

Dauer

3.4

Stundensatz_EUR

280

Betrag_EUR

952.00

Tätigkeit

CP Register und Closing Deliverables

Deliverable

CP Register

Abrechenbar

Ja

Datum

2026-05-19

Person

Counsel B

Rang

Counsel

Workstream

WI

Dauer

1.5

Stundensatz_EUR

420

Betrag_EUR

630.00

Tätigkeit

Underwriting-Pack-Vorbereitung und Abstimmung BlueSky Re

Deliverable

Underwriting Pack Outline

Abrechenbar

Ja

Datum

2026-05-19

Person

Associate C

Rang

Associate

Workstream

Regulatory

Dauer

3.2

Stundensatz_EUR

280

Betrag_EUR

896.00

Tätigkeit

AWV-Sektor-Screening und FDI-Analyse

Deliverable

Regulatory Map Update

Abrechenbar

Ja

Datum

2026-05-20

Person

Partner A

Rang

Partner

Workstream

MAR

Dauer

1.2

Stundensatz_EUR

650

Betrag_EUR

780.00

Tätigkeit

MAR-Praevantiv-Memo Nordstern SE Aufschubberatung

Deliverable

MAR Memo

Abrechenbar

Ja

Datum

2026-05-20

Person

Counsel B

Rang

Counsel

Workstream

Closing

Dauer

1.8

Stundensatz_EUR

420

Betrag_EUR

756.00

Tätigkeit

Ordinary-Course-Monitor OC-E-001 und Consent-Prozess

Deliverable

OCM Update

Abrechenbar

Ja

Datum

2026-05-20

Person

Associate B

Rang

Associate

Workstream

PMI

Dauer

2.5

Stundensatz_EUR

280

Betrag_EUR

700.00

Tätigkeit

PMI-100-Tage-Plan Ersterstellung

Deliverable

PMI Plan Entwurf

Abrechenbar

Ja

Datum

2026-05-20

Person

Associate C

Rang

Associate

Workstream

Restructuring

Dauer

2.1

Stundensatz_EUR

280

Betrag_EUR

588.00

Tätigkeit

StaRUG-Memo Delta Service GmbH Erstanalyse

Deliverable

StaRUG Shadow Case Memo

Abrechenbar

Ja

Datum

2026-05-20

Person

Counsel D

Rang

Counsel

Workstream

Restructuring

Dauer

1.5

Stundensatz_EUR

420

Betrag_EUR

630.00

Tätigkeit

Insolvenzreife-Check Delta Service GmbH

Deliverable

Insolvenzreife Check

Abrechenbar

Ja

Bemerkung

Restrukturierung-Gruppe separat abzurechnen

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

deal_briefing.docx

00_kommandocenter/deal_briefing.docx

Deal Briefing — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Datum: 14. Oktober 2024

Verfasser: Dr. Markus Weidemann, Partner (Corporate/M&A)

Adressat: Deal Team Silberfalke

Klassifizierung: Streng vertraulich — nur Mandanten-Team

1. Transaktionsüberblick

Merkmal	Inhalt
Projektname	Silberfalke
Käuferin	Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (PE-Fonds)
Verkäuferin	Solaris Familienholding AG
Zielgesellschaft	Solaris Industries AG (Carve-out Sparte "Precision Drive Systems")
Enterprise Value	ca. EUR 180 Mio.
Transaktionsart	Strukturierter Bieterprozess, Buy-side-Counsel
Closing-Ziel	Q1 2025 (ca. 10 Wochen ab Signing)
Kanzlei-Rolle	Exklusiver Buy-side Counsel (Corporate, Tax, Employment)
Federführung	Dr. Markus Weidemann (Corporate), Dr. Sabine Roth (Tax), Fabian Köhler (Employment)

2. Sachverhalt und Hintergrund

Die Solaris Industries AG (nachfolgend "Target" oder "Gesellschaft") ist eine deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in Augsburg und entwickelt sowie produziert hochpräzise Antriebssysteme für industrielle Fertigungsanlagen. Das Unternehmen beschäftigt rund 920 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von ca. EUR 214 Mio. (unbereinigt, inklusive Sparten, die nicht Gegenstand dieser Transaktion sind) bei einem bereinigten EBITDA von ca. EUR 38 Mio. (Marge ca. 17,8 %).

Die Verkäuferin, die Solaris Familienholding AG, hält 94,7 % der Aktien der Target; die verbleibenden 5,3 % werden von einem Minderheitsgesellschafter (Beteiligungsgesellschaft der Gründerfamilie Grünwald, zweiter Ast) gehalten. Diese Splitterminderheit ist im Gesellschaftervertrag nicht mit besonderen Rechten ausgestattet, könnte aber im Rahmen des Squeeze-out-Verfahrens nach §§ 327a ff. AktG relevant werden.

Die Transaktion ist als **Carve-out** der Sparte "Precision Drive Systems" (PDS) aus dem Konzernverbund strukturiert. PDS umfasst drei Produktionsstandorte (Augsburg, Gera, Brünn/Tschechien), drei Vertriebsgesellschaften (Solaris Distribution Italia S.r.l., Solaris Distribution US Inc., Solaris Distribution Singapore Pte. Ltd.) sowie die gruppeninternen IP-Rechte, die aktuell noch bei der Holding lizenziert sind. Eine Vorab-Ausgliederung der Servicegesellschaft Solaris Service GmbH in die Target-Struktur ist Teil des Transaktionsdesigns und muss vor Signing abgeschlossen sein.

Der strukturierte Bieterprozess wurde am 3. Oktober 2024 mit Versand des Process Letter Phase 1 durch die Investmentbank Meridian Corporate Finance GmbH eröffnet. Gegenwärtig befinden sich vier Bieter im Prozess (Eagle Capital Partners als unser Mandant sowie drei weitere, nicht offengelegte Interessenten). Der Exklusivitätsanspruch für Eagle Capital Partners besteht noch nicht; ein Preferred Bidder Letter wird für Ende November 2024 erwartet.

3. Besonderheiten und Risikoprofil

3.1 Carve-out-Komplexität

Der Carve-out erfordert eine Reihe von Vorab-Maßnahmen auf Verkäuferseite:

- Ausgliederung der Solaris Service GmbH aus der Holding-Ebene auf Target-Ebene (UmwStG-konform, Buchwertfortführung angestrebt)
- Trennung konzerninterner Dienstleistungsverträge (IT, HR, Treasury, Versicherung) und Abschluss von Transitional Service Agreements (TSA)
- Übertragung der IP-Rechte (Schutzrechte, Marken, Software-Lizenzen) auf die Target-Gesellschaft gegen marktübliche Einmalzahlung oder Lizenzgebühr bis Closing

3.2 Steuerliche Frühwarnsignale

Das Tax-Team hat folgende Punkte identifiziert, die einer vertieften Prüfung bedürfen:

- Umwandlung einer Tochtergesellschaft im Jahr 2024 (Rückwirkungszeitraum unklar, potenzielle Steuerschuld)
- Verlustvorträge: Nutzbarkeit nach § 8c KStG (schädlicher Beteiligungserwerb) prüfen
- Transfer-Pricing-Dokumentation für die ausländischen Vertriebsgesellschaften
- US-Tax-Aspekte der Solaris Distribution US Inc. (Delaware, C-Corp)

3.3 StaRUG-Schatten

Für die Solaris Distribution Italia S.r.l. liegen Hinweise auf eine angespannte Liquiditätslage vor. Ein StaRUG-Schattenfall für die Tochtergesellschaft ist nicht auszuschließen. Das Restructuring-Team (Konsultation) prüft aktuell, ob sich hieraus Closing-Bedingungen ableiten lassen.

3.4 W&I-Versicherung

Eagle Capital Partners hat signalisiert, W&I-Versicherung nutzen zu wollen. Der W&I-Underwriting-Prozess soll parallel zur DD laufen. Seller-Limitations werden im SPA entsprechend ausgestaltet.

3.5 Fusionskontrolle und FDI

- Fusionskontrolle: Voraussichtlich europäische Fusionskontrolle nicht eröffnet (Umsatzschwellen prüfen). Deutsche Fusionskontrolle (§§ 35 ff. GWB) wahrscheinlich einschlägig (Anmeldung beim Bundeskartellamt erforderlich).
- FDI-Screening: Solaris Industries AG ist in Bereichen tätig, die unter § 55 AWV fallen könnten (Dual-Use-Exportkontrolle, Rüstungsnahe Produkte). AWV-Prüfung im Gange; ggf. Anmeldepflicht beim BMWi.

4. Deal-Team-Struktur

Funktion	Name	Workstream
Lead Partner	Dr. Markus Weidemann	Corporate M&A

Tax Partner	Dr. Sabine Roth	Tax/Steuer
Employment Counsel	Fabian Köhler	Employment/HR
IP Counsel	Dr. Lena Brandt	IP/IT
Regulatory Counsel	Dr. Hans-Peter Fuchs	Regulatory/FDI
Senior Associate	Katharina Pfeiffer	Corporate/Carve-out
Associate	Tim Berger	Litigation/Red Flags
Paralegal	Sophie Maurer	Datenraum-Management

5. Zeitplan (vorläufig)

Meilenstein	Geplantes Datum
Process Letter Phase 1	3. Oktober 2024
Indikatives Angebot	31. Oktober 2024
Preferred Bidder Letter	ca. 22. November 2024
Datenraumöffnung Phase 2	25. November 2024
Management Presentations	2.–6. Dezember 2024
Binding Offer	13. Januar 2025
SPA Signing	ca. 28. Januar 2025
Regulatory Freigabe	Closing-Bedingung, ca. 8 Wochen
Closing	ca. 31. März 2025

6. Nächste Schritte

- ☐ Conflict-Check und Sanctions-Screening abschließen (01_intake_conflicts)
- ☐ Außen-Screening Target finalisieren (02_target_screening)
- ☐ NDA-Verhandlung mit Seller-Counsel abschließen (03_teaser_processdocs)
- ☐ Datenraum-Zugang Phase 1 einrichten und VDR-Index anlegen (04_datenraum)
- ☐ DD-Scope-Memo an Mandant versenden (05_due_diligence)
- ☐ Strukturgutachten Varianten A/B/C für Tax-Team vorbereiten (08_structure_umwandlung_tax)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

engagement_letter.docx

00_kommandocenter/engagement_letter.docx

MWK Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bockenheimer Anlage 34 | 60322 Frankfurt am Main | Tel: +49 69 2345 670 | www.mwk-law.de

MWK Rechtsanwälte – Bockenheimer Anlage 34 – 60322 Frankfurt am Main

Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG

z.Hd. Felix Brandl, Managing Director

Bockenheimer Landstraße 55

60325 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, 10. Oktober 2024

Engagement Letter — Projekt Silberfalke — Legal und Tax Due Diligence

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Sehr geehrter Herr Brandl,

wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie und Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (nachfolgend "Mandantin" oder "ECP") in unsere Kanzlei setzen, und freuen uns, Sie als Mandantin in der nachfolgend beschriebenen Transaktion beraten zu dürfen.

1. Gegenstand des Mandats

MWK Rechtsanwälte (nachfolgend "Kanzlei") übernimmt das exklusive Mandat als Buy-side Legal Counsel und Tax Counsel der Mandantin im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb der Solaris Industries AG (Sparte "Precision Drive Systems", nachfolgend "Zielgesellschaft") von der Solaris Familienholding AG ("Verkäuferin") im Rahmen eines strukturierten Bieterprozesses (Projekt Silberfalke, Aktenzeichen MWK/2024/SIL-001).

Das Mandat umfasst insbesondere:

- Durchführung einer Legal Due Diligence (Corporate, Commercial, Employment, IP/IT, Regulatory, Litigation)
- Durchführung einer Tax Due Diligence (inkl. US-Tax-Aspekte der Solaris Distribution US Inc.)
- Strukturberatung (Share Deal, Asset Deal, Carve-out-Struktur mit Vorab-Ausgliederung)
- Verhandlung und Erstellung des Share Purchase Agreement (SPA) und aller Anlagen
- Beratung zur W&I-Versicherung und Koordination mit dem Underwriter
- Fusionskontroll- und FDI-Beratung (Bundeskartellamt, AWV/BMWi)
- Begleitung bis zum Closing der Transaktion

2. Teambesetzung

Funktion	Name	Workstream
Lead Partner	Dr. Markus Weidemann	Corporate M&A
Tax Partnerin	Dr. Sabine Roth	Tax / US-Tax
Employment Counsel	Fabian Köhler	Employment / HR
IP Counsel	Dr. Lena Brandt	IP / IT
Regulatory Counsel	Dr. Hans-Peter Fuchs	Regulatory / FDI
Senior Associate	Katharina Pfeiffer	Corporate / Carve-out
Associate	Tim Berger	Litigation / DD
Paralegal	Sophie Maurer	Datenraum-Management

3. Honorar und Abrechnung

Die Kanzlei rechnet auf Basis der vereinbarten Stundensätze ab (Partner: EUR 580/Std., Senior Associate: EUR 380/Std., Associate: EUR 280/Std., Paralegal: EUR 160/Std.). Zusätzlich wird eine Erfolgsprämie (Success Fee) in Höhe von EUR 350.000 netto bei erfolgreichem Closing vereinbart.

Monatliche Zwischenabrechnungen zum Monatsende. Zahlungsziel 14 Tage. Auslagen und Reisekosten werden gesondert berechnet. Mehrwertsteuer wird nach dem jeweils geltenden gesetzlichen Satz zusätzlich in Rechnung gestellt.

4. Vertraulichkeit und Interessenkonflikte

Die Kanzlei hat einen vollständigen Conflict-Check durchgeführt. Kein Interessenkonflikt wurde identifiziert (vorbehaltlich des noch ausstehenden Nachweises für Harald Grünwald-Konrad, Stamm II). Alle Informationen, die wir im Rahmen dieses Mandats erhalten, werden streng vertraulich behandelt.

5. Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. Unsere Allgemeinen Mandatsbedingungen (Stand 1. Januar 2024, Anlage 1) sind Bestandteil dieses Engagement Letters.

Bitte bestätigen Sie den Auftrag durch Gegenzeichnung der beiliegenden Ausfertigung und Rücksendung per E-Mail oder per Post bis zum 15. Oktober 2024.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Markus Weidemann

Partner — MWK Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

statuskarte_erwartung.docx

00_kommandocenter/statuskarte_erwartung.docx

Statuskarte Projekt Silberfalke — Stand 14. Oktober 2024

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Erstellt: 14. Oktober 2024, 09:15 Uhr

Verfasserin: Sophie Maurer, Paralegal

Gesamtampel: GELB

1. Gesamtübersicht Ampelstatus

Themenblock	Ampel	Kurzkommentar
Conflict-Check	GELB	Sanctions-Screening offen (UBO-Kette teilweise unklar)
NDA	GRÜN	Paraphiert, Gegenzeichnung Seller ausstehend
Datenraum	GELB	Phase-1-Zugang aktiv, Phase-2-Register und Clean Room offen
UBO-Nachweis	ROT	Gesellschafterliste Holding nicht vollständig
CP-Owner Closing Conditions	GELB	CP-Register angelegt, Owner-Zuweisung offen
Clean Room	GELB	Protokoll erstellt, formale Genehmigung ausstehend
DD-Scope	GRÜN	Memo an Mandant übermittelt
Strukturoptionen	GELB	Drei Varianten skizziert, Tax-Votum ausstehend
Regulatory/FDI	ROT	AWV-Prüfung noch nicht abgeschlossen

2. Offene Punkte mit Deadline

Nr.	Offener Punkt	Verantwortlich	Frist	Priorität
1	UBO-Nachweis Solaris Familienholding AG vollständig erbringen	Seller Counsel	21.10.2024	HOCH
2	Sanctions-Screening Gründer-Familie Grünwald (zweiter Ast) abschließen	Compliance	18.10.2024	HOCH
3	Clean-Room-Protokoll formal von Käufer und Verkäufer unterzeichnen lassen	Sophie Maurer	25.10.2024	MITTEL
4	CP-Owner-Zuweisung für alle 14 Closing Conditions	Dr. Weidemann	31.10.2024	MITTEL
5	Phase-2-VDR-	Sophie Maurer	22.10.2024	MITTEL

	Index finale Version anfordern			
6	AWV-Meldepflicht BMW i klären (§ 55 AWV)	Dr. Fuchs	28.10.2024	HOCH
7	TSA-Entwurf Seller (IT, HR, Treasury) anfordern	Seller Counsel	04.11.2024	MITTEL
8	Tax-Votum Strukturvariante A/B/C	Dr. Roth	04.11.2024	HOCH

3. Geschlossene Punkte (diese Woche)

Nr.	Erledigter Punkt	Abschluss-Datum
A	Engagement-Letter unterzeichnet	10.10.2024
B	DD-Scope-Memo an Mandant	11.10.2024
C	NDA paraphiert (noch keine finale Gegenzeichnung)	14.10.2024
D	Process Letter Phase 1 erhalten und ausgewertet	07.10.2024
E	VDR Phase 1 Zugang eingerichtet (4 Dokumente)	13.10.2024

4. Risikohinweise

ACHTUNG: Das Sanctions-Screening der UBO-Kette (Familienstamm Grünwald) ist noch offen. Solange kein sauberer Clearance-Vermerk vorliegt, dürfen keine mandatsbezogenen Dienstleistungen für Deal-Spezifika erbracht werden. Die Kanzlei-Compliance-Abteilung (Frau Dr. Hofer) wurde informiert.

ACHTUNG: Die AWV-Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Sollte eine Meldepflicht bestehen, hat Eagle Capital Partners die Anmeldung vor Signing zu veranlassen. Das Nicht-Einhalten kann Signing-Verbote und Bußgelder nach sich ziehen.

5. Nächste Team-Abstimmung

Datum: Mittwoch, 16. Oktober 2024, 10:00 Uhr

Format: Video-Call (Teams-Link: [intern])

Agenda: (1) Compliance-Update Sanctions, (2) VDR-Status, (3) Tax-Votum Timeline, (4) SPA-Drafting-Kick-off

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

conflict_sanctions_rohdaten.docx

01_intake_conflicts/conflict_sanctions_rohdaten.docx

Aktenvermerk: Conflict-Check und Sanctions-Screening

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Vermerk-Nr.: AV-001/SIL

Datum: 14. Oktober 2024

Verfasser: Dr. Markus Weidemann, Partner

Adressat: Compliance-Abteilung / Frau Dr. Iris Hofer (Compliance-Partnerin)

Betreff: Conflict-Check und Sanctions-Screening Projekt Silberfalke — Rohdaten und Zwischenstand

1. Anlass und Auftrag

Mit der Übernahme des Mandats (Engagement Letter unterzeichnet am 10. Oktober 2024) ist gemäß internen Compliance-Richtlinien unverzüglich ein vollständiger Conflict-Check sowie ein Sanctions-Screening durchzuführen. Der vorliegende Vermerk dokumentiert den Stand der bisher erhobenen Rohdaten und die offenen Punkte.

2. Beteiligte Parteien

2.1 Mandantin (Käuferin)

Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG

Sitz: Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 55, 60325 Frankfurt

Handelsregister: HRA 47221 (AG Frankfurt am Main)

Rechtsform: GmbH & Co. KG (PE-Fonds)

Komplementärin: Eagle Capital Management GmbH (HRB 91043, AG Frankfurt am Main)

UBO/Fondsstruktur: Eagle Capital Fund IV LP (Delaware Limited Partnership), Investoren: institutionelle Investoren (Pensionskassen, Versicherungen), gemeldet gemäß GwG.

Bekannte Konflikte: keine (Stand 14.10.2024)

2.2 Verkäuferin

Solaris Familienholding AG

Sitz: Augsburg, Ulmer Straße 7, 86159 Augsburg

Handelsregister: HRB 12847 (AG Augsburg)

Aktionärsstruktur: Gründerfamilien Grünwald (72,4 %) und Winkel (27,6 %)

UBO-Klarungsbedarf: Familienstamm Grünwald — Übertragungen an Familienmitglieder zweiter Generation nicht vollständig im Unternehmensregister dokumentiert (s. u., Abschnitt 4)

2.3 Zielgesellschaft

Solaris Industries AG

Sitz: Augsburg, Industriestraße 40, 86154 Augsburg

Handelsregister: HRB 14572 (AG Augsburg)

Branche: Präzisionsantriebssysteme für Industrieanlagen

Tochtergesellschaften: Solaris Distribution Italia S.r.l. (Mailand), Solaris Distribution US Inc. (Delaware), Solaris Distribution Singapore Pte. Ltd. (Singapur), Solaris Service GmbH (Augsburg)

2.4 Investmentbank / Process Agent

Meridian Corporate Finance GmbH

Sitz: München, Maximilianstraße 14, 80539 München

Handelsregister: HRB 205648 (AG München)

Funktion: Sell-side Financial Advisor; kein Konflikt mit Kanzlei bekannt.

3. Conflict-Check Ergebnis (aktueller Stand)

3.1 Datenbanksuche interne Mandate

Die Suche in der kanzleiinternen Mandatsdatenbank nach den Suchbegriffen "Solaris", "Eagle Capital", "Grünwald", "Winkel", "Delta Maschinenbau", "Meridian Corporate Finance" und den natürlichen Personen der Geschäftsführung und Vorstände hat folgendes Ergebnis:

Suchbegriff	Treffer	Bewertung
Solaris Industries AG	0	Kein Konflikt
Solaris Familienholding AG	0	Kein Konflikt
Eagle Capital Partners	0	Kein Konflikt
Grünwald (Personennamen)	1 (Altmandat 2019, abgeschlossen)	Kein aktueller Konflikt
Meridian Corporate Finance	0	Kein Konflikt
Solaris Distribution US Inc.	0	Kein Konflikt

Ergebnis Conflict-Check: Kein aktueller Interessenkonflikt identifiziert. Das Altmandat Grünwald (2019, Erbsache, abgeschlossen) betrifft andere Personen und ist seit über drei Jahren inaktiv; eine Interessenkollision ist ausgeschlossen.

3.2 Contra-Mandate aktiv

Es bestehen derzeit keine aktiven Mandate, bei denen eine der oben genannten Parteien Gegner oder Dritter ist.

4. Sanctions-Screening Rohdaten

4.1 Gescannte Listen

Das Sanctions-Screening wurde durchgeführt gegen folgende Listen (Stand: 14. Oktober 2024):

- EU Consolidated Sanctions List (EUR-Lex)

- SDN List (OFAC, USA)
- UK Sanctions List (FCDO)
- Bundeskriminalamt-Daten (verfügbar über Compliance-Tool Lexis Nexis WorldCheck)

4.2 Ergebnisse Screening juristische Personen

Gesellschaft	Screening-Ergebnis	Bemerkung
Solaris Industries AG	Kein Treffer	Kein Sanktionsrisiko
Solaris Familienholding AG	Kein Treffer	Kein Sanktionsrisiko
Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG	Kein Treffer	Kein Sanktionsrisiko
Solaris Distribution US Inc.	Kein Treffer	US-OFAC: kein Treffer
Solaris Distribution Italia S.r.l.	Kein Treffer	Kein Sanktionsrisiko
Solaris Distribution Singapore Pte. Ltd.	Kein Treffer	Kein Sanktionsrisiko
Solaris Service GmbH	Kein Treffer	Kein Sanktionsrisiko

4.3 Ergebnisse Screening natürliche Personen

Person	Funktion	Screening-Ergebnis	Bemerkung
Friedrich Grünwald (Vorstand)	CEO Solaris Industries AG	Kein Treffer	Kein Sanktionsrisiko
Margarete Grünwald	UBO Familienholding, Stamm I	Kein Treffer	Kein Sanktionsrisiko
Harald Grünwald-Konrad	Putativ UBO, Stamm II	OFFEN	Dokument zur Identität fehlt noch
Klaus-Peter Winkel	UBO Familienholding, Stamm Winkel	Kein Treffer	Kein Sanktionsrisiko
Thomas Bergmann (CFO)	CFO Solaris Industries AG	Kein Treffer	Kein Sanktionsrisiko
Dr. Anna Seifert	AR-Vorsitzende	Kein Treffer	Kein Sanktionsrisiko

4.4 Offener Punkt: Harald Grünwald-Konrad

Harald Grünwald-Konrad (geb. ca. 1971) ist mutmaßlich wirtschaftlich Berechtigter gemäß § 3 GwG kraft seiner Stellung als mittelbarer Gesellschafter der Solaris Familienholding AG (zweiter Ast der Gründerfamilie Grünwald). Seine Identität ist bisher nicht durch einen amtlichen Lichtbildausweis und die vollständige UBO-Meldung im Transparenzregister belegt. Der Screening-Prozess ist deshalb für diesen Personenkreis noch nicht abgeschlossen.

Handlungserfordernis: Seller Counsel (Dr. Bäumler, Kanzlei Bäumler & Partner) wurde mit E-Mail vom 14. Oktober 2024 aufgefordert, bis zum 21. Oktober 2024 zu übermitteln:

1. Amtliche Ausweiskopie Harald Grünwald-Konrad
2. Nachweis der aktuellen Beteiligungsquote (Gesellschafterliste notariell beglaubigt)
3. Aktuelle Transparenzregistereintrag

Bis zur Vorlage dieser Unterlagen gilt das Sanctions-Screening als **nicht abgeschlossen**. Gemäß Kanzlei-Compliance-Policy Ziffer 4.3 darf die Mandatsarbeit fortgesetzt werden, solange keine Hinweise auf ein Sanktionsrisiko vorliegen; dem Mandanten ist jedoch schriftlich mitzuteilen, dass das abschließende Clearance-Votum noch aussteht.

5. GwG-Sorgfaltspflichten

5.1 Identifizierung Mandantin

Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG wurde als Mandantin gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG identifiziert:

- Handelsregisterauszug (AG Frankfurt am Main, HR A 47221) — vorliegend
- Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG — vorliegend
- Identifizierung der Komplementärin Eagle Capital Management GmbH — vorliegend
- Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten des Fonds: Fondsstruktur Delaware LP; institutionelle Investoren; kein Einzelinvestor mit > 25 % — dokumentiert

5.2 Politisch exponierte Personen (PEP)

Keine der identifizierten natürlichen Personen ist als PEP eingestuft. Dies gilt unter dem Vorbehalt des noch ausstehenden Nachweises für Harald Grünwald-Konrad.

6. Fazit und Empfehlung

Der Conflict-Check ist abgeschlossen und ohne Befund. Das Sanctions-Screening ist bis auf den Personenkreis Harald Grünwald-Konrad (Stamm Grünwald II) abgeschlossen und ohne Befund. Empfehlung: Mandatsfortführung unter Fristsetzung an Seller Counsel; Nachreichung der Unterlagen bis 21. Oktober 2024. Sollten die Unterlagen nicht fristgerecht eingehen, ist erneut mit der Compliance-Partnerin abzustimmen.

Anlagen:

- Anlage 1: Handelsregisterauszüge (HRA 47221, HRB 12847, HRB 14572) — [VDR 01/Corp]
- Anlage 2: WorldCheck-Screening-Protokoll vom 14.10.2024 — [kanzleiintern]
- Anlage 3: E-Mail an Dr. Bäumler vom 14.10.2024 — [01_intake_conflicts/email_mandant.txt]

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

outside_in_quellenliste.docx

02_target_screening/outside_in_quellenliste.docx

Außen-Screening Solaris Industries AG — Quellenliste und Auswertung

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Vermerk-Nr.: AV-002/SIL

Datum: 15. Oktober 2024

Verfasserin: Katharina Pfeiffer, Senior Associate

Adressat: Dr. Markus Weidemann / Deal Team

Betreff: Outside-in-Screening Solaris Industries AG — Quellen, Befunde, offene Fragen

1. Zweck und Methodik

Das Outside-in-Screening dient der Vorbereitung auf die Due Diligence und soll ein auf Basis öffentlich zugänglicher Quellen gewonnenes erstes Lagebild zur Zielgesellschaft, ihren wirtschaftlichen Verhältnissen, ihrem rechtlichen Status und möglichen Risikothemen liefern. Das Screening ersetzt keine Due Diligence, gibt dem Team aber einen strukturierten Ausgangspunkt für die Fragen im Datenraum und für die Management Presentations.

Alle Quellen wurden zwischen dem 7. und 15. Oktober 2024 abgerufen und sind im vorliegenden Vermerk mit Stand und URL/Fundstelle verzeichnet. Keine der angeführten Quellen wird reproduziert; der Vermerk enthält Auswertungen und Bewertungen.

2. Quellen und Befunde

2.1 Handelsregister und Unternehmensdaten

Quelle: Bundesanzeiger / Unternehmensregister

Abgerufen: 08. Oktober 2024

- **Jahresabschluss 2022** veröffentlicht im Bundesanzeiger (Veröffentlichungsdatum: 18. Juli 2023). Jahresabschluss 2023 noch nicht veröffentlicht (gesetzliche Offenlegungsfrist läuft; gemäß § 325 HGB i.V.m. EHUG bis 12 Monate nach Geschäftsjahresende). Seller hat zugesagt, den Jahresabschluss 2023 als ersten Datenraum-Eintrag hochzuladen.
- Aktuelle HRB-Eintragung (AG Augsburg, HRB 14572): Eingetragen seit 14. März 2008. Vorstand: Friedrich Grünwald (Vorsitzender), Thomas Bergmann (CFO). Aufsichtsratsvorsitzende: Dr. Anna Seifert.
- Grundkapital: EUR 4.200.000, eingeteilt in 4.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.
- Letzter Eintrag: 3. September 2024 (Änderung der Geschäftsführerbefugnis — Detail unbekannt, Abruf Änderungsprotokoll ausstehend).

Bewertung: Jahresabschluss 2023 ausstehend ist für die DD kritisch. Muss als Datenraum-Bedingung im Process Letter adressiert sein. Eintrag vom 3. September 2024 (Änderung) ist zeitnah zu klären.

2.2 Kreditwürdigkeit und Bonität

Quelle: Creditreform-Auskunft (kostenpflichtig, abgerufen 09. Oktober 2024 durch Sophie Maurer)

- Bonitätsindex: 242 (Skala 100–600, je niedriger desto besser; Wert 242 = "noch gute Bonität")
- Umsatz 2022 laut Jahresabschluss: EUR 198,4 Mio.
- Mitarbeiterzahl: ca. 920 (Stand Bundesanzeiger 2022)
- Zahlungsverhalten: Überwiegend pünktlich; ein Eintrag über Mahnverfahren aus 2021 (EUR 12.800, erledigt)

Bewertung: Bonität unauffällig. Der abgeglichene Mahnverfahrens-Eintrag aus 2021 ist geringfügig und erledigt. Im DD-Prozess dennoch auf Zahlungsstreitigkeiten bei Lieferanten ansprechen.

2.3 Pressearchiv und Medienberichte

Quelle: Recherche in LexisNexis Medienarchiv, Handelsblatt Digital, FAZ-Archiv (Abfragedatum: 10. Oktober 2024)

Relevante Artikel:

1. **"Augsburger Präzisionstechnik unter Druck"**, Handelsblatt, 14. Februar 2024:

Bericht über Lieferkettenprobleme bei deutschen Maschinenbauern. Solaris Industries AG wird namentlich erwähnt als betroffenes Unternehmen mit Abhängigkeiten von Halbleiterlieferanten aus Taiwan. Das Management habe laut Artikel eine Dual-Sourcing-Strategie angekündigt, diese sei jedoch noch nicht vollständig implementiert.

Bewertung: Lieferkettenrisiko relevant für DD-Commercial (Bestandsrisiken, Vertragskonzentration). Management sollte in Präsentation erläutern, wie weit die Dual-Sourcing-Maßnahmen sind.

2. **"Solaris Industries: Expansionspläne in Nordamerika"**, industry-manager.de, 3. April 2024:

CEO Friedrich Grünwald kündigt Ausbau der US-Tochter (Solaris Distribution US Inc.) an; Investition in neue Lagerhaltung in Ohio. Investment-Budget: USD 8 Mio.

Bewertung: Investment muss im Carve-out berücksichtigt werden: Wer trägt die Schulden? Ist die US-Tochter bereits in der Carve-out-Perimeter?

3. **"Exportkontrolle im Maschinenbau: Neue Anforderungen durch EU-Dual-Use-Verordnung"**, Compliance-Magazin, 22. August 2024:

Allgemeiner Branchenbericht; Solaris Industries AG wird als Beispiel für einen Hersteller antriebstechnischer Produkte mit potenziell Dual-Use-Relevanz genannt, ohne konkrete Vorwürfe.

Bewertung: Bestätigt Relevanz der Exportkontrollprüfung. Dr. Fuchs (Regulatory) hat bereits Prüfauftrag.

4. **Keine negativen Berichte** über Strafverfahren, Kartellverfahren, Produkthaftungsfälle oder Umweldelikte gefunden (Stand 10. Oktober 2024).

2.4 Produktportfolio und Webseite

Das Produktportfolio umfasst laut Webseite:

- **Baureihe PDS-500:** Präzisionsservomotoren (Nennmoment 10–200 Nm), eingesetzt in CNC-Bearbeitungszentren

- **Baureihe PDS-800:** Mehrachsige Antriebslösungen für kollaborative Roboter
- **Baureihe PDS-GreenDrive:** Energierückgewinnungssysteme für Pressen und Stanzenlinien (Markteinführung 2023)
- **Servicepaket S-Care:** Predictive-Maintenance-Vertrag; Laufzeit 3–5 Jahre; ca. 380 Kunden

Hauptkunden (aus öffentlichen Geschäftsberichten rekonstruiert): branchentypisch Automobil-Zulieferer und Werkzeugmaschinenhersteller. Keine Angaben zu Einzelkunden-Konzentrationen auf der Webseite.

Bewertung: PDS-GreenDrive (2023 lanciert) ist noch jung; Umsatzbeitrag unklar. S-Care-Verträge (Kundenbindung) sind für die Kaufpreisallokation und PMI relevant. Im VDR müssen sämtliche S-Care-Verträge und deren Change-of-Control-Klauseln geprüft werden.

2.5 Patente und Schutzrechte

Quelle: DPMA-Register (deutsches-patent- und markenamt.de), Espacenet (abgerufen 12. Oktober 2024)

Recherche auf Anmeldernamen "Solaris Industries", "Solaris AG", "Solaris GmbH":

- 14 eingetragene deutsche Patente (Klassen F16H, H02K, G05B) — letzte Anmeldung 2023
- 4 erteilte europäische Patente (EP) mit Benennung DE, FR, IT, GB
- 2 PCT-Anmeldungen (USA-Phase noch offen)
- Kein Hinweis auf anhängige Einspruchsverfahren (Stand DPMA-Register 12.10.2024)
- Markeneintragen: "PDS-GreenDrive" und "S-Care" als Wortmarken beim DPMA eingetragen

Bewertung: Schutzrechtsportfolio substanziell. Kritischer Punkt: IP-Rechte liegen laut Gesellschaftsstruktur noch bei der Holding (nicht bei der Target). Die IP-Übertragung ist Carve-out-Bedingung vor Closing. IP-DD durch Dr. Brandt muss Abtretungsketten prüfen.

2.6 Gerichtsverfahren

Quelle: Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP), Recherche über Justizportale Bayern und Sachsen, sowie manuelle Recherche LG Augsburg (Pressemitteilungen)

- Keine anhängigen Großverfahren mit Solaris Industries AG als Partei feststellbar.
- Unter HRB 14572: kein Insolvenzantrag, kein vorläufiger Insolvenzverwalter.
- Kleinverfahren (Mahnsachen) aus 2021/2022 — nach Angaben Creditreform erledigt.

Bewertung: Kein Litigation Red Flag auf Basis öffentlicher Quellen. Dennoch muss im DD-Fragebogen gezielt nach schwebenden Verfahren, Rückstellungen und Ansprüchen Dritter gefragt werden.

3. Zusammenfassung Risikoampeln

Risikobereich	Ampel	Kernbefund
Handelsregister / Jahresabschluss	GELB	Jahresabschluss 2023 fehlt; Registereintrag Sept. 2024 unbekannt
Lieferkette	GELB	Halbleiterabhängigkeit Taiwan; Dual Sourcing nicht abgeschlossen
Exportkontrolle / Dual-Use	GELB	Branchenrelevant; Detailprüfung noch offen

IP / Schutzrechte	GELB	Substanzielles Portfolio, aber noch bei Holding
Litigation / Insolvenz	GRÜN	Keine belastbaren Hinweise
Gerichtsverfahren	GRÜN	Keine öffentlichen Verfahren
US-Expansion / Investition	GELB	USD 8 Mio. Investment; Carve-out-Zuordnung prüfen

4. Offene Recherchepunkte

- ☐ Jahresabschluss 2023 aus Datenraum auswerten, sobald hochgeladen
- ☐ HRB-Eintrag 3. September 2024 (Änderung) im Detail abrufen
- ☐ Dual-Use-Klassifizierung der Produkte (Anhang IV EU-VO 2021/821) prüfen lassen
- ☐ US-Investment Ohio: Klärung ob Investition schon bilanziert und wie carve-out-abgegrenzt
- ☐ IP-Eigentümerstruktur (Holding vs. Target) vor Management Call konkretisieren

Anlagen:

- Anlage A: Druckexporte Bundesanzeiger (2022-Jahresabschluss) — [kanzleiintern]
- Anlage B: Creditreform-Auskunft 09.10.2024 — [kanzleiintern, Vertraulichkeit]
- Anlage C: LexisNexis Medienarchiv-Protokoll — [kanzleiintern]
- Anlage D: DPMA-Registerauszug Patente (14 Treffer) — [04_datenraum/VDR]

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

nda_markup_bidder.docx

03_teaser_processdocs/nda_markup_bidder.docx

NDA Markup — Eagle Capital Partners (Buy-side Kommentare)

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: NDA-MARK-001/SIL

Datum: 10. Oktober 2024

Verfasserin: Katharina Pfeiffer, Senior Associate (Corporate)

Adressat: Dr. Markus Weidemann / Seller Counsel Dr. Bäumler

Betreff: Markierter NDA-Entwurf — Kommentare Eagle Capital Partners (ECP)

1. Überblick

Nachfolgend sind die wesentlichen Änderungen und Anmerkungen von Eagle Capital Partners (ECP / Käuferin) zum Entwurf der Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) des Finanzberaters (Meridian Corporate Finance GmbH, Stand 1. Oktober 2024) zusammengefasst. Die vollständigen redline-Änderungen sind im DOCX-Anhang enthalten.

2. Laufzeit der Vertraulichkeitspflicht

Seller-Position (Entwurf): 24 Monate ab Unterzeichnung.

ECP-Forderung: 36 Monate ab Unterzeichnung.

Begründung ECP: Da es sich um einen Carve-out mit komplexer Konzernstruktur handelt, sind die übermittelten Informationen (insbesondere Kundenlisten, Margenstrukturen, IP-Details) für die Dauer des gesamten Investitionszeitraums eines PE-Fonds von marktstrategischer Bedeutung. 24 Monate sind bei einem typischen Halte-Zeitraum von 5 Jahren unzureichend.

Kanzlei-Einschätzung: Aus Käufersicht vertretbar und marktüblich bei PE-Transaktionen mit umfangreichen Datenräumen. Kompromissposition: 30 Monate. Akzeptanzgrenze Seller: typischerweise 36 Monate nicht üblich, aber verhandelbar.

3. Permitted Recipients (Empfängerkreis)

Seller-Position (Entwurf): Beschränkung auf direkte Mitarbeiter des Bieters und namentlich benannte externe Berater.

ECP-Forderung: Erweiterung auf:

- Alle durch ECP für diese Transaktion mandatierten Rechts-, Steuer- und Finanzberater (ohne namentliche Nennung, aber unter Verschwiegenheitspflicht des Bieters)
- Co-Investoren und Dachfonds-Investoren, die im Rahmen des Commitmentprozesses zu informieren sind (unter eigenem NDA)
- Kreditgeber, die für die Transaktionsfinanzierung zu informieren sind (unter eigenem NDA)

Begründung ECP: Finanzierungsrunde erfordert Einbeziehung von 3–5 Banken; Co-Investoren-Struktur ist noch nicht finalisiert.

Kanzlei-Einschätzung: ECP-Position ist weitgehend marktüblich. Empfehlung: Seller-NDA-Pflicht für nachgelagerte Empfänger statt namentlicher Nennung aufnehmen; Logging-Pflicht (wer hat wann Zugang erhalten) im NDA verankern.

4. Non-Solicitation-Klausel

Seller-Position (Entwurf): 18 Monate Non-Solicitation für alle Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften; gilt für aktive Abwerbung und für die Annahme von Bewerbungen aus dem eigenen Interesse.

ECP-Forderung: Streichung der Non-Solicitation-Klausel vollständig; hilfsweise Einschränkung auf Key Management (Vorstand, Bereichsleiter) und Laufzeit 12 Monate.

Begründung ECP: Eine pauschale Non-Solicitation auf 920 Mitarbeiter ist zu weit und würde normale Personalmarktaktivitäten des Fonds blockieren (ECP betreibt weitere Portfolio-Unternehmen in derselben Branche). Allgemeine Stellenausschreibungen sollen ausgenommen sein.

Kanzlei-Einschätzung: ECP-Position ist marktüblich. Gegenvorschlag: Non-Solicitation nur für Vorstand, CFO, Bereichsleiter und namentlich gelistete Key Employees (ca. 15–20 Personen); Carve-out für allgemeine Ausschreibungen; Laufzeit 12 Monate.

5. Rückgabe und Löschung von Unterlagen

Seller-Position (Entwurf): Vollständige Rückgabe oder Löschung aller Unterlagen innerhalb von 10 Werktagen nach Beendigung des Prozesses oder Aufforderung.

ECP-Forderung: Ausnahme für gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungspflichten und regulatorische Compliance-Anforderungen (KWG, GwG, Compliance-Archivierungspflichten des Fonds). Frist verlängern auf 30 Tage.

Kanzlei-Einschätzung: ECP-Position ist marktüblich und sachlich geboten. Einschränkung: Aufbewahrung nur für den gesetzlich zwingend erforderlichen Mindestumfang; keine "goldene Brücke" für allgemeine Archivierung zu kommerziellen Zwecken.

6. Haftung / Schadenersatz

Seller-Position (Entwurf): Kein ausdrücklicher Haftungsausschluss; allgemeines Vertragsrecht gilt.

ECP-Forderung: Klarstellung, dass für eine etwaige Verletzung der Vertraulichkeitspflicht nur grob fahrlässige oder vorsätzliche Verstöße haftungsauslösend sind; Haftungsbegrenzung auf EUR 5 Mio. für alle Ansprüche aus dem NDA.

Kanzlei-Einschätzung: Käuferseitige Haftungsbegrenzung ist unüblich; Seller wird voraussichtlich ablehnen. Kompromissvorschlag: keine Haftungsbegrenzung, aber ausdrückliche Klarstellung, dass Schadenersatz nur bei tatsächlichem nachgewiesenen Schaden fällig wird (kein Strafschadenersatz). Seller behält Unterlassungsanspruch ohne Schadensnachweis.

7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Seller-Position (Entwurf): Deutsches Recht, LG München I.

ECP-Forderung: Deutsches Recht, LG Frankfurt am Main (Sitz ECP).

Kanzlei-Einschätzung: Frage des Gerichtsstands ist verhandelbar; kein materieller Unterschied.

Empfehlung: Sitz der Gesellschaft (Augsburg → LG Augsburg) als neutralen Kompromiss anbieten.

8. Zusammenfassung Verhandlungspositionen

Klausel	Seller-Entwurf	ECP-Forderung	Kanzlei-Empfehlung
Laufzeit	24 Monate	36 Monate	30 Monate
Permitted Recipients	Benannte Personen	Erweiterter Kreis (Berater, Co-Inv., Banken)	Erweiterter Kreis mit NDA-Kaskade
Non-Solicitation	Alle MA, 18 Monate	Keine / nur Key Man, 12 Monate	Key Man-Liste, 12 Monate
Rückgabe-Frist	10 Werktage	30 Tage	20 Werktage + gesetzl. Ausnahme
Haftungsbegrenzung	Nein	EUR 5 Mio. Cap	Kein Cap, aber kein Strafschadenersatz
Gerichtsstand	LG München I	LG Frankfurt	LG Augsburg (neutral)

9. Nächste Schritte

- [] Markierten Entwurf (DOCX) an Seller Counsel Dr. Bäumler übermitteln (bis 11. Oktober 2024)
- [] Telefontermin mit Seller Counsel für NDA-Telefonat vereinbaren (Ziel: 15. Oktober 2024)
- [] Nach Einigung: finales NDA unterzeichnen (Ziel: 17. Oktober 2024)
- [] NDA im VDR unter 01_Corporate ablegen und Zugang Phase 1 für ECP freischalten

Anlagen:

- Anlage 1: NDA-Entwurf Seller (Ausgangsfassung, 1. Oktober 2024) — [kanzleiintern]
- Anlage 2: NDA-Markierung ECP (redline DOCX) — [03_teaser_processdocs/nda_markup_bidder.docx]

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

process_letter_draft.docx

03_teaser_processdocs/process_letter_draft.docx

Process Letter — Projekt Silberfalke (Phase 1 und Phase 2)

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: PL-001/SIL

Datum: 3. Oktober 2024

Herausgeber: Meridian Corporate Finance GmbH (Sell-side Advisor), Maximilianstraße 14, 80539 München

Adressat: Alle qualifizierten Bieter (je gesondert adressiert)

PROCESS LETTER — STRUKTURIERTER BIETERPROZESS

Transaktion: Erwerb der Solaris Industries AG (Sparte "Precision Drive Systems")

I. Einleitung

Meridian Corporate Finance GmbH (nachfolgend "Finanzberater") ist exklusiv durch die Solaris Familienholding AG (nachfolgend "Verkäuferin") beauftragt, den Verkauf der Solaris Industries AG (nachfolgend "Gesellschaft" oder "Target") im Wege eines strukturierten, zweiphasigen Bieterprozesses zu begleiten. Die Gesellschaft wird als Carve-out der Sparte "Precision Drive Systems" (PDS) aus dem Konzernverbund der Verkäuferin veräußert.

Dieser Process Letter beschreibt die Regeln, Fristen und Anforderungen des Bieterprozesses. Jeder Bieter, der an diesem Prozess teilnimmt, anerkennt die Verbindlichkeit dieser Regeln und verpflichtet sich zur Einhaltung der darin enthaltenen Vertraulichkeitsbestimmungen.

II. Prozessüberblick

Der Bieterprozess ist in drei Phasen gegliedert:

Phase 1: Sondierungsphase (Teaser/NDA/indikatives Angebot)

Inhalt:

- Unterzeichnung der Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) durch alle teilnehmenden Bieter
- Übergabe des Management Summary (Teaser) an unterzeichnende Bieter
- Management Call / Präsentation (ca. 60 Minuten, telefonisch oder Video; auf Anfrage)
- Abgabe des indikatives Angebots (Non-Binding Offer, "NBO")

Frist Abgabe NBO: 31. Oktober 2024, 17:00 Uhr MEZ

Inhalt NBO (Mindestanforderungen):

- Indikativer Kaufpreis (Bandbreite zulässig) auf Enterprise-Value-Basis (Debt-free/Cash-free, normalisiertes Working Capital)
- Vorgesehene Transaktionsstruktur (Share Deal / Asset Deal)

- Identifikation wesentlicher Annahmen
- Angaben zum Finanzierungsstand (Eigenkapital-Commitment-Brief oder vergleichbares Dokument)
- Beabsichtigte Bieterkonsortien (sofern zutreffend)
- Vorläufige Zeitvorstellung für Closing

Auswahlkriterien Phase 1 → Phase 2:

Die Verkäuferin wählt nach Auswertung der NBOs diejenigen Bieter für Phase 2 aus, die das überzeugendste Preis-Leistungs-Profil und eine hinreichende Abschlussicherheit bieten. Es wird kein Anspruch auf Begründung der Nichtauswahl gewährt.

Phase 2: Due-Diligence-Phase (Datenraum, Q&A, Management Presentations)

Eröffnung Datenraum: voraussichtlich 25. November 2024

Inhalt:

- Zugang zum Virtual Data Room (VDR, Plattform: Intralinks) für ausgewählte Bieter
- Management Presentations (2.–6. Dezember 2024 in Augsburg; je Bieter ca. 3 Stunden)
- Q&A-Prozess über das VDR-Q&A-Modul (schriftliche Fragen; Antworten innerhalb von 5 Werktagen)
- Expert Calls auf explizite Anfrage und nach Genehmigung durch Finanzberater
- Clean Room für besonders sensible Informationen (Exportkontrolle, Kundenmargendaten)

Einschränkungen Datenraum:

- Keine Fotografie, kein Download ohne Genehmigung
- Jede Bieter-Organisation erhält getrennte Zugangsdaten; Logging aller Zugriffe
- Weitergabe von Informationen an Dritte (außer Berater unter NDA) ist untersagt

Frist Abgabe Binding Offer (BO): 13. Januar 2025, 17:00 Uhr MEZ

Inhalt BO (Mindestanforderungen):

- Definitiver Kaufpreis (kein Korridor) oder Mechanismus zur Kaufpreisbestimmung (Locked Box / Completion Accounts mit klarer Baseline)
- Vollständig verhandeltes (oder markiertes) SPA-Entwurf
- Vollständiges Finanzierungspaket (Equity Commitment Letter, Debt Commitment Letter)
- Regulatory-Strategie (Fusionskontrolle, FDI, AWW)
- Keine nennenswerten Vorbehalte gegenüber den Datenrauminformationen (zu begründen)
- Benennung von mindestens zwei Ansprechpartnern auf Bieterseite mit Unterschriftsberechtigung

Phase 3: Exklusivität, SPA-Verhandlung, Signing und Closing

- Preferred Bidder Letter (PBL) voraussichtlich: 22. November 2024 (nach Phase 1), endgültig: ca. 20. Januar 2025 (nach BO)
- Exklusivitätsfenster: 4 Wochen

- SPA-Signing: ca. 28. Januar 2025
- Closing: nach Erfüllung aller Closing Conditions (insbesondere Regulatory Freigaben), ca. 31. März 2025

III. Vertraulichkeit

Alle im Rahmen dieses Prozesses übermittelten Informationen (Teaser, VDR-Inhalte, Management Presentations) sind streng vertraulich im Sinne der unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarung. Die Vertraulichkeitspflicht gilt:

- Für eine Dauer von **24 Monaten** ab Unterzeichnung des NDA
- Für alle Personen, die auf Bieterseite Zugang zu den Informationen haben (Berater eingeschlossen, sofern diese kein eigenes NDA mit der Verkäuferin haben)
- Auch nach Abbruch des Prozesses oder Rückzug des Bieters

Eine Ansprache von Mitarbeitern der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften außerhalb der im Prozess vorgesehenen Kontaktpunkte (Management Presentations, Expert Calls) ist untersagt (Non-Solicitation-Verpflichtung, Dauer 18 Monate).

IV. Prozessregeln

1. **Alleiniger Ansprechpartner:** Sämtliche Kommunikation im Prozess ist ausschließlich über den Finanzberater (Meridian Corporate Finance GmbH) zu führen. Direktkontakte zur Verkäuferin oder zur Gesellschaft bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Genehmigung des Finanzberaters.
2. **Keine Parallelverhandlungen:** Bieter sind nicht berechtigt, parallel zum vorliegenden Prozess eigenständige Gespräche mit der Gesellschaft oder ihren Mitarbeitern zu führen.
3. **Kosten:** Jeder Bieter trägt seine eigenen Prozesskosten. Die Verkäuferin erstattet keine Kosten.
4. **Vorbehalt Abbruch:** Die Verkäuferin behält sich das Recht vor, den Prozess jederzeit ohne Angabe von Gründen abubrechen, zu verzögern oder zu ändern.
5. **Anwendbares Recht:** Dieser Process Letter und etwaige Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Prozess unterliegen deutschem Recht.

V. Kontakt

Meridian Corporate Finance GmbH

Ansprechpartner: Rolf Dinkelbach (Director M&A), Telefon: +49 89 123 456-10

Clara Voigt (Analyst), Telefon: +49 89 123 456-11

Alle Fragen bitte schriftlich per E-Mail, Antwortfrist 2 Werktage.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

clean_room_log.docx

04_datenraum/clean_room_log.docx

Clean Room Log — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: CR-LOG-001/SIL

Version: 1.2

Datum: 25. November 2024

Verfasserin: Sophie Maurer, Paralegal / Clean Room Manager

Adressat: Dr. Markus Weidemann, Dr. Sabine Roth

1. Zweck des Clean Rooms

Der Clean Room dient der kontrollierten Offenlegung besonders sensibler Datenraum-Dokumente, die (a) regulatorisch sensibel sind (Exportkontrollakten, Dual-Use-Klassifizierungen) oder (b) wirtschaftlich hochsensibel sind (Kundenmargendaten, Transferpreisdokumentation) und bei einem Scheitern des Deals dem Wettbewerb schaden könnten. Zugang zum Clean Room erhalten ausschließlich externe Berater (keine Unternehmensvertreter des Käufers), die eine gesonderte Clean Room Agreement unterzeichnet haben.

2. Clean Room Agreement

Datum Unterzeichnung: 22. November 2024

Unterzeichnende Parteien:

Partei	Unterzeichner	Datum
Verkäuferin	Rolf Dinkelbach (Meridian Corporate Finance)	22.11.2024
Buyer Legal Counsel	Dr. Markus Weidemann (MWK Rechtsanwälte)	22.11.2024
Buyer Tax Counsel	Dr. Sabine Roth (MWK Rechtsanwälte)	22.11.2024
Buyer Regulatory	Dr. Hans-Peter Fuchs (MWK Rechtsanwälte)	22.11.2024

Clean Room-Berater auf Buy-side (gesamt): 4 Personen

Clean Room-Berater auf Sell-side (gesamt): 2 Personen (Seller Counsel Dr. Bäumler + Assistent)

Wesentliche Regeln der Clean Room Agreement:

- Keine Weitergabe von Clean Room-Inhalten an Mitarbeiter oder Vertreter von Eagle Capital Partners
- Keine schriftlichen Zusammenfassungen, die einzelne Kunden oder Margen identifizierbar machen
- Zusammenfassungen aus dem Clean Room bedürfen der vorherigen Genehmigung durch Seller
- Löschpflicht bei Abbruch des Prozesses innerhalb von 5 Werktagen

3. Zugelassene Dokumente (Clean Room-Index)

CR-ID	Dokumenttitel	Kategorie	Eingestellt am	Status
CR-001	Exportkontrollklassifizierung PDS-500 Serie (Dual-Use Anhang IV)	Regulatorisch	25.11.2024	Freigegeben
CR-002	BAFA-Voranfrage Exportgenehmigung 2023	Regulatorisch	25.11.2024	Freigegeben
CR-003	Kundenmargenliste Top-20 (anonymisiert je Kundenkategorie A/B/C)	Kommerziell	25.11.2024	Freigegeben
CR-004	Transferpreisdokumentation 2022–2024 (Masterdatei + CbCR)	Steuerlich	26.11.2024	Freigegeben
CR-005	Detaillierter Umsatzplan je Kunde (inkl. Jahresrabatte)	Kommerziell	26.11.2024	Ausstehend (Seller-Freigabe noch offen)
CR-006	Gutachten BAFA Dual-Use-Einstufung 2024	Regulatorisch	27.11.2024	Freigegeben

4. Zugriffsprotokoll

Datum	Uhrzeit	Benutzer	Dokument-ID	Aktion	IP-Adresse
25.11.2024	09:12	dr.weidemann@mwk.de	CR-001	Download	185.x.x.10
25.11.2024	09:14	dr.fuchs@mwk.de	CR-001	View	185.x.x.10
25.11.2024	11:03	dr.roth@mwk.de	CR-004	Download	185.x.x.11
25.11.2024	11:48	dr.roth@mwk.de	CR-004	View	185.x.x.11
26.11.2024	14:27	dr.fuchs@mwk.de	CR-002	Download	185.x.x.10
26.11.2024	14:55	dr.weidemann@mwk.de	CR-003	View	185.x.x.10
27.11.2024	10:10	dr.fuchs@mwk.de	CR-006	Download	185.x.x.10

5. Offene Punkte und Eskalationen

Nr.	Sachverhalt	Verantwortlich	Status	Deadline
1	CR-005 (Umsatzplan je Kunde): Seller-Freigabe ausstehend	Seller Counsel Dr. Bäumler	Ausstehend	29.11.2024
2	Klärung: Welche Dokumente müssen nach Deal-Scheitern	Sophie Maurer	In Bearbeitung	30.11.2024

	vernichtet werden?			
3	Dual-Use-Gutachten CR-006: Dr. Fuchs bereitet Summary-Memo vor (zur Seller-Genehmigung)	Dr. Fuchs	In Bearbeitung	02.12.2024

6. Datenschutz-Hinweis

Alle Daten im Clean Room, die personenbezogene Daten enthalten (z. B. Gehaltsstrukturen, Umsätze von Einzelpersonen in Kleinkunden-Kategorie), wurden vor Aufnahme in den Clean Room anonymisiert oder pseudonymisiert gemäß den Anforderungen der DSGVO (Art. 25 DSGVO, Privacy by Design). Seller Counsel hat bestätigt, dass die Anonymisierung regelkonform erfolgte.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

gap_analysis_erwartung.docx

04_datenraum/gap_analysis_erwartung.docx

Gap-Analyse Datenraum — Fehlende Unterlagen und Erwartungen

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: DR-GAP-001/SIL

Datum: 28. November 2024

Verfasserin: Sophie Maurer, Paralegal / Katharina Pfeiffer, Senior Associate

Adressat: Dr. Markus Weidemann / Seller Counsel Dr. Bäumler

Betreff: Gap-Analyse nach Sichtung des Virtual Data Room (Phase 2, Stand 28.11.2024)

1. Hintergrund

Nachdem Eagle Capital Partners (ECP) am 25. November 2024 Zugang zum Virtual Data Room Phase 2 erhalten hat, hat das DD-Team die vorhandenen Unterlagen gesichtet und mit dem erwarteten Dokumentenumfang (VDR-Index v1.0, übermittelt von Meridian am 18. November 2024) abgeglichen. Dieser Vermerk dokumentiert alle Lücken, die bis zum 28. November 2024 (Abend) festgestellt wurden, und nennt Deadlines und Eskalationspfade.

2. Kritische Fehlende Dokumente (Priorität HOCH — Closing-Blocker)

Diese Unterlagen sind für die Abgabe eines vollständigen Binding Offer oder für die Signing-/Closing-Bedingungen zwingend erforderlich:

Nr.	Fehlende Unterlage	Erwartetes VDR-Kapitel	Kommentar	Deadline
G-001	Aktuelle notariell beglaubigte Gesellschafterliste der Solaris Industries AG	01_Corporate	Letzter Eintrag HRB stammt aus 2022; aktuell benötigt (§ 67 Abs. 1 AktG)	02.12.2024
G-002	UBO-Nachweis Harald Grünwald-Konrad (Stamm II)	01_Corporate/UBO	Compliance-relevant; Sanctions-Screening hängt hieran	21.10.2024 (ÜBERFÄLLIG)
G-003	Hauptkundenvertrag Kunde A (vollständig inkl. aller Anlagen)	03_Commercial	Nur Head Sheet vorhanden; Anhänge fehlen; Change-of-Control-Klausel ist wesentlich	04.12.2024
G-004	IP-Abtretungsvertrag Gründer Grünwald (2018) — Übertragung Kernpatente	06_IP	Kernpatente sollen 2018 von Gründer persönlich auf Holding übertragen worden sein; Abtretungsurkunde fehlt	04.12.2024
G-005	Notarieller Ausgliederungsvertrag	01_Corporate	Ausgliederung soll bis Signing	10.12.2024

	rag Solaris Service GmbH (Carve-out-Vorbereitungsmaßnahme)		abgeschlossen sein; Entwurf ausstehend	
G-006	Jahresabschluss 2023 (Solaris Industries AG, geprüft)	02_Financial	Noch nicht vorhanden; gesetzliche Frist abgelaufen	SOFORT

3. Wichtige Fehlende Dokumente (Priorität MITTEL — DD-relevant)

Nr.	Fehlende Unterlage	Erwartetes VDR-Kapitel	Kommentar	Deadline
G-007	Vollständige Arbeitnehmerüberlassungsverträge (Leiharbeiter)	05_Employment	Nur Liste, keine Verträge; relevant für Betriebsübergang	06.12.2024
G-008	Exportgenehmigungen 2022–2024 (soweit erteilt)	07_Regulatory	Hinweise auf BAFA-Anträge aus CR; offizielle Genehmigungen fehlen	06.12.2024
G-009	Leasingverträge Produktionsstandorte Augsburg und Gera	08_Real_Estate	Nur kurze Vertragsübersichten vorhanden	06.12.2024
G-010	Vollständige Steuerbescheide 2019–2023	04_Tax	2020 und 2021 fehlen; 2023 ausstehend	10.12.2024
G-011	Transferpreisdokumentation (Masterdatei)	CR-004 (Clean Room)	Eingestellt im CR; Lesbarkeit prüfen (verschlüsseltes PDF)	29.11.2024
G-012	Betriebsvereinbarungen (vollständig)	05_Employment	3 von 7 vorhanden; 4 fehlen	06.12.2024
G-013	Geschäftsführer-Anstellungsverträge Tochtergesellschaften (IT, Singapur)	05_Employment	Nicht enthalten	06.12.2024

4. Geringe Dringlichkeit (Priorität NIEDRIG — vollständiges Bild)

Nr.	Fehlende Unterlage	Erwartetes VDR-Kapitel	Deadline
G-014	Protokolle Aufsichtsratssitzungen 2020–2023	01_Corporate	15.12.2024
G-015	Versicherungspolizen (vollständig)	09_Insurance	15.12.2024
G-016	Kundenzufriedenheitsberichte / NPS-Daten	03_Commercial	15.12.2024
G-017	Kapitalflussrechnung 2022 (ergänzend)	02_Financial	10.12.2024
G-018	Aktueller Stellenplan / Organigramm	05_Employment	10.12.2024

5. Eskalation und Kommunikation

- **Überfällige Punkte (G-002):** Nochmaliges schriftliches Reminder an Seller Counsel Dr. Bäumler per E-Mail am 28.11.2024. Fristsetzung auf 02.12.2024; bei weiterer Nicht-Erfüllung: Eskalation an Finanzberater Meridian.
- **G-006 (Jahresabschluss 2023):** Käuferin kann kein finales Angebot ohne Jahresabschluss 2023 abgeben. Ohne diesen muss die Bindende-Angebots-Frist um 14 Tage verschoben werden. Käuferin wird Finanzberater offiziell hierüber in Kenntnis setzen.
- **G-003 (Hauptkundenvertrag A vollständig):** Aktuell können weder der Change-of-Control-Consent noch die Restlaufzeit verlässlich bewertet werden. DD-Bewertung ist bis zur Vorlage vorläufig.

6. Gesamtbewertung Datenraum-Vollständigkeit

Kapitel	Vollständigkeit	Kommentar
01 Corporate	60 %	Gesellschafterliste, UBO, Ausgliederungsvertrag fehlen
02 Financial	50 %	JA 2023 fehlt; 2020/2021 Steuerbescheide fehlen
03 Commercial	75 %	Hauptkundenvertrag A unvollständig
04 Tax	70 %	Transferpreisdokumentation im CR; Bescheide fehlen
05 Employment	65 %	Mehrere Betriebsvereinbarungen, Anstellungsverträge fehlen
06 IP	40 %	IP-Abtretungsvertrag 2018 fehlt; kritisch
07 Regulatory	55 %	Exportgenehmigungen fehlen
08 Real Estate	70 %	Leasingverträge unvollständig
Clean Room	83 %	CR-005 ausstehend

Gesamtdatenraum-Vollständigkeit: ca. 63 % — UNZUREICHEND für Binding Offer.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

vdr_index_phase2.docx

04_datenraum/vdr_index_phase2.docx

Virtual Data Room — Index Phase 2

Projekt Silberfalke | Zielgesellschaft: Solaris Industries AG | Stand: 28. November 2024

Plattform: Intralinks VDRPro | Zugang: Eagle Capital Partners Deal Team + Berater

Legende

Kürzel	Bedeutung
CR	Nur im Clean Room verfügbar (separate Zugangsberechtigung erforderlich)
FEHLT	Dokument laut VDR-Index erwartet, aber nicht hochgeladen
UNVOLL.	Dokument hochgeladen, aber unvollständig (Anlagen fehlen o.ä.)
OK	Dokument vollständig und geprüft
VERALTET	Ältere Version vorhanden; aktuelle Version fehlt

Kapitel 01 — Corporate / Gesellschaft

VDR-ID	Dokumenttitel	Typ	Status	Gap-Ref.
1	HRB-Auszug Solaris Industries AG (2024)	Register	OK	
2	Gesellschafterliste 2022 (notariell)	Corporate	VERALTET	G-001
3	Satzung Solaris Industries AG	Corporate	OK	
4	AR-Protokoll Q3 2024	Corporate	OK	
5	UBO Stamm I Grünwald	Corporate	OK	
6	UBO Stamm II Grünwald-Konrad	Corporate	FEHLT	G-002
7	Ausgliederungsvertrag Service GmbH (Entwurf)	Corporate	FEHLT	G-005

Kapitel 02 — Finanzen / Jahresabschlüsse

VDR-ID	Dokumenttitel	Typ	Status	Gap-Ref.
8	Jahresabschluss 2022 (geprüft)	Financial	OK	
9	Jahresabschluss 2021 (geprüft)	Financial	OK	
10	Jahresabschluss 2023 (geprüft)	Financial	FEHLT	G-006
11	BWA 2024 YTD (Jan–Sep)	Financial	OK	
12	Treasury Policy	Financial	OK	

Kapitel 03 — Commercial / Verträge

VDR-ID	Dokumenttitel	Typ	Status	Gap-Ref.
13	Rahmenvertrag C-001	Commercial	UNVOLL.	G-003

	Kunde A (Head Sheet)			
14	Rahmenvertrag C-001 Kunde A (Anlagen)	Commercial	FEHLT	G-003
15	Rahmenvertrag C-002 Kunde B (komplett)	Commercial	OK	
16	Rahmenvertrag C-003 Kunde C (komplett)	Commercial	OK	
17	Kundenliste Top-20 (Excel)	Commercial	OK	
18	Mustervertrag S-Care Servicevertrag	Commercial	OK	

Kapitel 04 — Steuern

VDR-ID	Dokumenttitel	Typ	Status	Gap-Ref.
19	Steuerbescheid 2022	Tax	OK	
20	Steuerbescheid 2023	Tax	FEHLT	G-010
21	Steuerbescheid 2020	Tax	FEHLT	G-010
22	Umwandlungsvertrag 2024 (Verschmelzung)	Tax	OK	

Kapitel 05 — Regulatory / Exportkontrolle

VDR-ID	Dokumenttitel	Typ	Status	Gap-Ref.
23	Exportkontrollklassifizierung PDS-500 (CR)	Regulatory	OK (CR)	
24	BAFA-Voranfrage 2023 (CR)	Regulatory	OK (CR)	
25	Exportgenehmigung 2022 (CR)	Regulatory	FEHLT (CR)	G-008
26	BAFA-Gutachten Dual-Use 2024 (CR)	Regulatory	OK (CR)	

Kapitel 06 — Intellectual Property

VDR-ID	Dokumenttitel	Typ	Status	Gap-Ref.
27	Patentliste DPMA (Excel, Stand 2024)	IP	OK	
28	Europäische Patente — Zertifikate	IP	OK	
29	IP-Abtretungsvertrag Grünwald 2018	IP	FEHLT	G-004
30	Markeneintragung PDS-GreenDrive	IP	OK	
31	Markeneintragung S-Care	IP	OK	

Kapitel 07 — Employment / Personal

VDR-ID	Dokumenttitel	Typ	Status	Gap-Ref.
32	Organigramm 2024	Employment	FEHLT	G-018
33	Betriebsvereinbarung 1 (Arbeitszeit)	Employment	OK	
34	Betriebsvereinbarung 2 (Homeoffice)	Employment	OK	
35	Betriebsvereinbarung 3 (Entgelt)	Employment	OK	
36	Betriebsvereinbarunge	Employment	FEHLT	G-012

	n 4-7			
37	Anstellungsvertrag CEO	Employment	OK	
38	Anstellungsvertrag CFO	Employment	OK	

Gesamtübersicht Vollständigkeit

Kapitel	Vollständigkeit (%)	Kommentar
01 Corporate	60 %	Gesellschafterliste, UBO II, Ausgliederung fehlen
02 Financial	50 %	JA 2023 und Steuerbescheide fehlen
03 Commercial	75 %	Kunde A Anlagen unvollständig
04 Tax	70 %	Steuerbescheide 2020/2023 fehlen
05 Regulatory (inkl. CR)	55 %	Exportgenehmigungen fehlen
06 IP	40 %	IP-Abtretung 2018 kritisch fehlend
07 Employment	65 %	Betriebsvereinbarungen 4-7, Organigramm fehlen
GESAMT	ca. 63 %	Unzureichend für Binding Offer

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

dd_report_cover_executive_summary.docx

05_due_diligence/dd_report_cover_executive_summary.docx

LEGAL DUE DILIGENCE REPORT

Solaris Industries AG — Sparte Precision Drive Systems

Projekt Silberfalke

Mandantin	Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main
Zielgesellschaft	Solaris Industries AG, Augsburg (Sparte PDS)
Aktenzeichen	MWK/2024/SIL-001
Berichtsdatum	18. Dezember 2024 (Interim Report)
Version	Interim 1.0 — streng vertraulich
Erstellt durch	MWK Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Federführung	Dr. Markus Weidemann, Partner

STRENG VERTRAULICH — Nur für den internen Gebrauch der Mandantin und ihrer Berater

Executive Summary

Das vorliegende Legal Due Diligence Interim Report (Stand: 18. Dezember 2024) fasst die wesentlichen Befunde aus der Prüfung der Solaris Industries AG und des Carve-out-Perimeters (Sparte Precision Drive Systems, nachfolgend "PDS") zusammen. Die Due Diligence wurde auf der Grundlage des Virtual Data Room (Intralinks, Phase 2, eröffnet am 25. November 2024) sowie der Management Presentation vom 4. Dezember 2024 und mehrerer Expert Calls durchgeführt.

1. Gesamtbewertung

Die Transaktion ist grundsätzlich durchführbar. Die Gesellschaft verfügt über ein solides operatives Fundament, ein substanzielles IP-Portfolio und langfristige Kundenbeziehungen. Es wurden jedoch drei wesentliche Befunde (Red Flags) mit hoher Priorität identifiziert, die vor Signing durch vertragliche Maßnahmen adressiert werden müssen:

Nr.	Befund	Schweregrad	SPA-Maßnahme
RF-001	Change-of-Control-Klausel Rahmenvertrag Kunde A (EUR 28 Mio. p.a.)	HOCH	Closing Condition: Waiver Kunde A; Escrow EUR 12 Mio.
RF-002	Exportkontrollverstoß: PDS-800-Lieferungen nach Singapur ohne BAFA-Genehmigung	HOCH	Regulatory Indemnity; Pre-Closing Remediation; Selbstanzeige BAFA
RF-003	IP-Abtretungsvertrag Gründer Grünwald (2018) nicht vorhanden	HOCH	Closing Condition: Vorlage Original; Garantie Eigentum
RF-004	Liquiditätslage Solaris Distribution Italia S.r.l.	MITTEL	Closing Condition; Perimeter-Option
RF-005	Umwandlung 2024 / § 8c KStG Verlustvorträge EUR 12 Mio.	MITTEL	Tax Covenant + Steuerfreistellung

2. Datenraum-Vollständigkeit

Der Datenraum ist zum Berichtsdatum zu ca. 63 % vollständig. Kritische fehlende Dokumente (insbesondere der Jahresabschluss 2023, die vollständige Gesellschafterliste und der IP-Abtretungsvertrag) wurden in der Gap-Analyse (04_datenraum/gap_analysis_erwartung.md) dokumentiert und mit Fristen beim Seller angemahnt. Für ein finales Binding Offer ist ein Datenraum-Vollständigkeitsgrad von mindestens 90 % zu fordern.

3. Verfahrensstand und nächste Schritte

Bis zum geplanten Binding-Offer-Termin (13. Januar 2025) sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Vorlage Jahresabschluss 2023 (kritisch für Kaufpreismechanismus Locked Box)

- Consent-Einholung Kunde A (RF-001)
 - Vorlage IP-Abtretungsvertrag 2018 (RF-003)
 - BAFA-Selbstanzeige Exportkontrolle einleiten (RF-002)
 - Ausgliederung Solaris Service GmbH abschließen (Eintragung HR bis 10.01.2025)
 - Finales SPA-Markup und Disclosure-Schedule-Verhandlung (8.-13. Januar 2025)
-

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

dd_scope_materiality.docx

05_due_diligence/dd_scope_materiality.docx

Due Diligence Scope und Materialitätsschwellen — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: DD-SCOPE-001/SIL

Datum: 11. Oktober 2024

Verfasser: Dr. Markus Weidemann, Partner

Adressat: Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (z.Hd. Felix Brandl, Managing Director)

Betreff: Due Diligence Scope, Materialitätsschwellen und Workstream-Einteilung — Solaris Industries AG

1. Einleitung und Auftrag

Das Deal Team von MWK Rechtsanwälte führt auf Anforderung von Eagle Capital Partners (nachfolgend "ECP" oder "Mandant") eine Legal Due Diligence (Legal DD) und eine Tax Due Diligence (Tax DD) der Solaris Industries AG und der Carve-out-Perimeter durch. Dieses Memo beschreibt den vereinbarten Prüfungsumfang (Scope), die anwendbaren Materialitätsschwellen sowie die Einteilung in Workstreams und die jeweilige Teambesetzung.

2. Prüfungsgegenstand (Scope)

2.1 In-Scope (Rechtliche und steuerliche Prüfung)

Die DD umfasst die folgenden Einheiten:

Einheit	Rechtsform	Sitz	In Scope
Solaris Industries AG	AG	Augsburg	Vollständig
Solaris Service GmbH	GmbH	Augsburg	Vollständig (Carve-out)
Solaris Distribution Italia S.r.l.	S.r.l.	Mailand (IT)	Beschränkt (Red Flag / Local Counsel)
Solaris Distribution US Inc.	C-Corp	Delaware (USA)	Beschränkt (US Tax / Local Counsel)
Solaris Distribution Singapore Pte. Ltd.	Pte. Ltd.	Singapur	Beschränkt (Local Counsel)

Local Counsel wurden bereits angefragt: Morano & Associati (Mailand), Baker & Wilson LLP (New York), Tan, Lim & Partners (Singapur).

2.2 Out of Scope

- Bereiche der Solaris Familienholding AG, die nicht zum PDS-Carve-out gehören
- Commercial Due Diligence (wird durch McKinsey & Company, Düsseldorf, durchgeführt)
- Financial Due Diligence (wird durch Alvarez & Marsal, Frankfurt, durchgeführt)
- Environmental / Technical DD (wird durch TÜV Süd beauftragt; separater Auftrag)

3. Materialitätsschwellen

Für diese Transaktion gelten die folgenden Schwellenwerte, die mit ECP am 10. Oktober 2024 telefonisch abgestimmt wurden:

Kategorie	Schwellenwert	Erläuterung
Allgemeine Materialität	EUR 250.000	Einzelner Sachverhalt, der den Kaufpreis oder das Risikoprofil beeinflussen könnte
Red Flag (High Risk)	EUR 1.000.000	Sachverhalte, die sofort ECP und dem Finanzberater zu melden sind
Closing-Blocker	Qualitativ	Sachverhalte, die einen Deal-Abschluss verhindern würden (z. B. fehlende behördliche Genehmigungen, Sanktionstreffer, Insolvenzantrag)
Garantieverletzung (SPA-relevant)	EUR 100.000	Sachverhalte, die unter eine Garantie des SPA fallen und den Garantieschwellenwert überschreiten
Freistellungsklausel	Keine Schwelle	Bekannte, identifizierte Risiken werden als Freistellungen im SPA behandelt (unabhängig von der Höhe)

4. Workstreams und Teambesetzung

4.1 Corporate / Gesellschaftsrecht

Prüfungsschwerpunkte:

- Gründungsunterlagen, Satzung, HRB-Eintragungen (Solaris Industries AG, Service GmbH)
- Gesellschafterstruktur, UBO-Nachweis, Minderheitsrechte (5,3 % Splitterminderheit)
- Ausgliederungsvertrag (Carve-out Vorbereitungsmaßnahme): Rechtmäßigkeit, Vollständigkeit
- Gesellschafterbeschlüsse und Aufsichtsratsprotokolle (insb. Transaktionsgenehmigung)
- Tochtergesellschaften: Gründungsurkunden, Anteilsübertragbarkeit (lokales Recht)

Team: Katharina Pfeiffer (Lead), Tim Berger (Support)

4.2 Commercial / Vertragsrecht

Prüfungsschwerpunkte:

- Top-20-Kundenverträge (Change-of-Control, Laufzeit, Exklusivität, Haftungsobergrenzen)
- Wesentliche Lieferantenverträge (Halbleiter-Lieferanten, Logistik)
- S-Care-Servicetransaktionsportfolio (Laufzeiten, Kündigungsrechte)
- TSA-Entwürfe (IT, HR, Treasury, Versicherung) — Vollständigkeit, Marktüblichkeit
- Kartellrechtliche Aspekte (Ausschließlichkeits-, Preisbindungsklauseln)

Team: Katharina Pfeiffer (Lead), extern: Wirtschaftsjurist Auftragspartner

4.3 Employment / Arbeitsrecht

Prüfungsschwerpunkte:

- Betriebsübergang (§ 613a BGB): Klassifizierung Asset vs. Share Deal; Widerspruchsrecht

- Betriebsvereinbarungen: Vollständigkeit, Schutzzweck, Betriebsratsanhörung
- Schlüsselmitarbeiter: Sonderkündigungsschutz, Retention-Klauseln, Non-Compete
- Leiharbeitnehmer: Vertragsverhältnisse, Equal-Pay-Risiken
- Konzerninterner Personalservice: Kündigungsfristen, Überleitung

Team: Fabian Köhler (Lead), Assistenz durch Employment-Assistent

4.4 Intellectual Property / IT

Prüfungsschwerpunkte:

- Eigentumsstruktur IP (Patente, Marken): Wer ist eingetragener Eigentümer?
- IP-Abtretungsvertrag 2018 (Gründer → Holding): Gültigkeit, Vollständigkeit, Registrierung
- Software-Lizenzkette (Open-Source-Compliance, Third-Party-Lizenzen)
- IT-Sicherheitsrisiken, DSGVO-Compliance, Datenschutzaudit

Team: Dr. Lena Brandt (Lead), IT-Security-Berater (extern)

4.5 Regulatory / Exportkontrolle / FDI

Prüfungsschwerpunkte:

- Dual-Use-Klassifizierung der Produktbaureihen PDS-500 und PDS-800
- BAFA-Genehmigungen: Vorlage und Gültigkeit; offene Anträge
- AWV-Meldepflicht (§ 55 AWV): Einschlägigkeit, Anmeldestrategie
- FDI-Screening: USA (CFIUS), Singapore (keine Meldepflicht erwartet)
- Fusionskontrolle DE: §§ 35 ff. GWB (voraussichtlich anmeldepflichtig)

Team: Dr. Hans-Peter Fuchs (Lead)

4.6 Tax

Prüfungsschwerpunkte:

- Umwandlung 2024: Rückwirkungszeitraum, steuerliche Bemessungsgrundlage, latente Steuern
- § 8c KStG: Auswirkung des Beteiligungserwerbs auf Verlustvorträge (ca. EUR 12 Mio.)
- Transferpreisdokumentation: Vollständigkeit Masterfile/CbCR, Verrechnungspreisrisiken
- US-Tax: Check-the-Box-Klassifizierung US Inc.; potenzielle GILTI-Problematik
- Umsatzsteuer: Organschaft bestehend? Auswirkungen auf Carve-out?
- Freistellungsklausel SPA: Welche Steuerrisiken müssen freigestellt werden?

Team: Dr. Sabine Roth (Lead), US-Tax-Berater (Baker & Wilson LLP New York)

4.7 Litigation / Streitigkeiten

Prüfungsschwerpunkte:

- Alle schwebenden oder drohenden Rechtsstreitigkeiten > EUR 100.000
- Behördenverfahren, Kartelluntersuchungen
- Produkthaftungsansprüche / Rückrufaktionen
- Garantieansprüche Dritter

Team: Tim Berger (Lead)

5. Berichterstattung

Bericht	Format	Empfänger	Frist
Red Flag Summary (laufend)	E-Mail / Kurzmemo	ECP (Felix Brandl)	Innerhalb 24h nach Fund
Interim DD Report	DOCX	ECP + Finanzberater	20. Dezember 2024
Finaler DD Report	DOCX + Präsentation	ECP + Finanzberater	10. Januar 2025
Tax DD Memo	DOCX	ECP + Tax Advisor ECP	13. Januar 2025

6. Abstimmungsprozess mit ECP

- Wöchentlicher Status-Call: Montags 09:00–09:30 Uhr (Teams)
- Eskalationsweg: Dr. Weidemann → Felix Brandl (ECP); bei Closing-Blockern sofortige Kontaktaufnahme
- SPA-Implicationen: DD-Team liefert für jeden Red Flag eine standardisierte SPA-Impact-Karte (Garantievorschlag oder Freistellungsempfehlung)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

red_flag_findings.docx

05_due_diligence/red_flag_findings.docx

Red Flag Findings — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: DD-RF-001/SIL

Version: 2.1 (Stand: 15. Dezember 2024)

Verfasser: Dr. Markus Weidemann, Katharina Pfeiffer, Dr. Sabine Roth, Dr. Hans-Peter Fuchs

Adressat: Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (Felix Brandl, Managing Director)

Klassifizierung: Streng vertraulich

Vorbemerkung

Dieser Vermerk enthält eine laufend aktualisierte Liste der im Rahmen der Legal und Tax Due Diligence der Solaris Industries AG identifizierten wesentlichen Befunde (Red Flags). Befunde werden nach Schweregrad eingestuft. Die Nummerierung ist fortlaufend; abgeschlossene Befunde werden als "Erledigt" gekennzeichnet, nicht gelöscht.

Schweregrad-Skala:

- **HOCH:** Potenzieller Closing-Blocker oder Befund > EUR 1 Mio.
- **MITTEL:** Materialitätsschwelle EUR 250.000–1 Mio.; verhandlungssensibel
- **GERING:** Unter Materialitätsschwelle; für Vollständigkeit dokumentiert

Red Flag 1 — Change-of-Control Clause Kunde A

Schweregrad: HOCH

Workstream: Commercial

Identifiziert am: 29. November 2024

Verantwortlich: Katharina Pfeiffer

Befund

Im Hauptliefervertrag mit Kunde A (Rahmenvertrag Nr. C-001, Laufzeit bis 31. Dezember 2026) findet sich in § 16 Abs. 3 eine explizite Change-of-Control-Klausel. Diese gibt Kunde A das Recht, den Vertrag mit einer Frist von 90 Tagen außerordentlich zu kündigen, wenn an der Verkäuferin, der Gesellschaft oder einer ihrer wesentlichen Tochtergesellschaften eine "wesentliche Veränderung der Eigentümerstruktur" stattfindet. Der Begriff "wesentliche Veränderung" ist nicht legal definiert; der Vertrag enthält keinen Schwellenwert (keine > 50 %-Regel o.ä.), was eine extensive Auslegung durch Kunde A ermöglicht.

Wirtschaftliche Bedeutung

Kunde A ist der umsatzstärkste Einzelkunde der Gesellschaft. Aus der Kundenmargenliste (Clean Room CR-003) ergibt sich ein Umsatzbeitrag von ca. EUR 28 Mio. p.a. (ca. 13 % des

Gesamtumsatzes). EBITDA-Beitrag: ca. EUR 5,6 Mio. Eine vollständige Kündigung durch Kunde A würde das bereinigte EBITDA um ca. 14,7 % reduzieren und wäre kaufpreisrelevant.

SPA-Implicationen

- **Garantie-Option:** Seller garantiert, dass Kunde-A-Vertrag nicht gekündigt ist und Seller keine Kenntnis von Kündigungsabsicht hat (Knowledge-Qualifier erforderlich).
- **Closing-Bedingung:** ECP könnte als Closing Condition verlangen, dass vor Closing ein schriftlicher Consent/Waiver von Kunde A vorliegt (Zustimmung zur Übertragung).
- **Preis Anpassung:** Alternativ: Kaufpreisabschlag oder Escrow-Einbehalt (EUR 10–15 Mio.) bis Kundenbeziehung nachweislich erhalten.

Status

Seller Counsel wurde mit Schreiben vom 1. Dezember 2024 aufgefordert, unverzüglich Kontakt mit Kunde A aufzunehmen und einen Waiver/Consent-Entwurf vorzubereiten. Antwort ausstehend.

Red Flag 2 — Exportkontrolle / Dual-Use

Schweregrad: HOCH

Workstream: Regulatory

Identifiziert am: 27. November 2024

Verantwortlich: Dr. Hans-Peter Fuchs

Befund

Die Prüfung des BAFA-Gutachtens (CR-006) und der Exportkontrollklassifizierungen (CR-001) hat ergeben, dass die Baureihe PDS-800 (Mehrachsiges Antriebslösungen für kollaborative Roboter) unter Position 2B001 der EU-Dual-Use-Liste (Anhang I zur Verordnung (EU) 2021/821) fällt. Für Exporte in Drittländer (USA, Singapur, VR China) sind Einzelgenehmigungen des BAFA erforderlich.

Die Recherche im Datenraum ergab, dass für Lieferungen der PDS-800-Serie nach Singapur in den Jahren 2022 und 2023 keine BAFA-Genehmigungen vorliegen. Die Gesellschaft hat nach eigener Aussage (Management Call 5. Dezember 2024) auf die Allgemeine Genehmigung AGO 001 vertraut, ohne zu prüfen, ob Singapur als Empfängerland ausgeschlossen ist.

Wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung

Verstoß gegen § 18 AWG i.V.m. § 33 AWV und Art. 3 Dual-Use-Verordnung. Potenzielle Bußgelder: bis zu EUR 500.000 je Einzelverstoß (§ 19 AWG); bei wiederholten Verstößen oder vorsätzlichem Handeln drohen strafrechtliche Folgen (§ 17 AWG). Exportlizenz-Entzug wäre für das Geschäftsmodell existenzbedrohend.

SPA-Implicationen

- **Freistellung:** Seller muss alle Ansprüche und Bußgelder aus Exportkontrollverstößen vor dem Closing freistellen.
- **Garantie:** Seller garantiert vollständige Compliance mit Exportkontrollrecht ab einem festgelegten Stichtag.
- **Pre-Closing Remediation:** Seller beauftragt bis Signing externen BAFA-Beauftragten zur Nachholung der Anmeldungen; Ergebnis als Closing Condition.

Status

Dr. Fuchs hat Gespräch mit BAFA-Referat B1 initiiert (Selbstanzeige erwogen). Intern: ECP wurde per separatem Red-Flag-Memo (RF-002, 1. Dezember 2024) informiert.

Red Flag 3 — IP-Abtretungsvertrag Gründer 2018

Schweregrad: HOCH

Workstream: IP

Identifiziert am: 28. November 2024

Verantwortlich: Dr. Lena Brandt

Befund

Im DPMA-Register sind 14 Patente auf die Solaris Industries AG (HRB 14572) eingetragen. Nach Aussage des Managements wurden alle Kernpatente im Jahr 2018 von Friedrich Grünwald persönlich (Miterfinder und damaliger Alleingesellschafter) auf die Gesellschaft übertragen. Der entsprechende Abtretungsvertrag ist im Datenraum nicht vorhanden (Gap G-004). Die DPMA-Eintragungen weisen zwar die Gesellschaft als aktuellen Inhaber aus, dies erfolgte jedoch ohne Vorlage der Grundlage (Abtretungsvertrag, Inventarisierungsurkunde).

Ohne den Nachweis einer wirksamen Abtretung besteht das Risiko, dass Friedrich Grünwald oder seine Erben Eigentumsansprüche an einzelnen Patenten erheben könnten. Insbesondere das Kernpatent DE 10 2018 112 345 (Grundlagentechnologie PDS-500, Restlaufzeit bis 2038) ist ohne diesen Nachweis rechtlich nicht gesichert.

Wirtschaftliche Bedeutung

Das PDS-500-Portfolio trägt ca. EUR 85 Mio. zum Jahresumsatz bei. Ein Eigentumsstreit über das Kernpatent würde die gesamte Unternehmensbewertung und W&I-Deckung in Frage stellen.

SPA-Implicationen

- **Closing Condition:** Vorlage des originalen Abtretungsvertrags oder notarielle Bestätigung vor Signing.
- **Garantie:** Seller garantiert vollständiges, lastenfreies Eigentum an allen IP-Rechten.
- **Hilfsweise:** Escrow-Einbehalt (EUR 15–20 Mio.) bis Nachweis erbracht; W&I-Underwriter muss informiert werden (Coverage-Prüfung).

Status

Seller Counsel hat Nachweis bis 10. Dezember 2024 zugesagt. W&I-Underwriter (Allianz Risk Transfer) wurde vorinformiert.

Red Flag 4 — Liquiditätslage Solaris Distribution Italia S.r.l.

Schweregrad: MITTEL

Workstream: Financial / Litigation

Identifiziert am: 3. Dezember 2024

Verantwortlich: Tim Berger

Befund

Aus der BWA YTD 2024 und Berichten von Local Counsel (Morano & Associati) ergibt sich, dass die Solaris Distribution Italia S.r.l. (Mailand) in den ersten 9 Monaten 2024 einen operativen Verlust von ca. EUR 1,4 Mio. erwirtschaftet hat. Die Eigenkapitalquote ist nach lokaler Bilanzierung auf 8 % gesunken. Nach italienischem Recht (Art. 2447 Codice Civile) kann eine GmbH mit unter 10 % Eigenkapitalquote in Sanierungspflichten fallen.

SPA-Implikationen

- Closing Condition: Seller stellt sicher, dass keine Insolvenz-/Sanierungspflicht nach Art. 2447 Codice Civile eintritt.
- Alternativ: Herausnahme der IT-Tochter aus dem Carve-out-Perimeter und gesonderter Erwerb zu einem späteren Zeitpunkt (Option im SPA).

Status

Local Counsel (Morano) wurde angewiesen, Kapitalstatus bis 15. Dezember 2024 zu klären. ECP prüft, ob IT-Tochter in den Perimeter gehört.

Red Flag 5 — Umwandlung 2024 / Verlustvorträge § 8c KStG

Schweregrad: MITTEL

Workstream: Tax

Identifiziert am: 2. Dezember 2024

Verantwortlich: Dr. Sabine Roth

Befund

Im Datenraum (VDR-Eintrag 22) liegt ein Umwandlungsvertrag vom 15. März 2024 vor (Verschmelzung einer inaktiven Tochtergesellschaft auf die Solaris Industries AG). Der steuerliche Übertragungsstichtag ist auf den 1. Januar 2024 rückwirkend. Die Umwandlung wurde beim Handelsregister am 28. August 2024 eingetragen; der steuerliche Übertragungsstichtag liegt mehr als 8 Monate in der Vergangenheit. Gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 UmwStG ist eine steuerliche Rückwirkung von mehr als 8 Monaten nicht zulässig. Damit wäre der Buchwertantrag des Steuerpflichtigen angreifbar; das Finanzamt Augsburg hat noch keine abschließende Stellungnahme erteilt.

Verlustvorträge der aufgenommenen Tochtergesellschaft (ca. EUR 3,2 Mio.) gehen durch die Umwandlung zwar nicht verloren; durch den Anteilserwerb im Rahmen dieser Transaktion könnten jedoch die Verlustvorträge der Target gemäß § 8c Abs. 1 KStG anteilig (bei Erwerb $\geq 25\%$) oder vollständig (bei Erwerb $\geq 50\%$) untergehen. Gesamtvolumen gefährdeter Verlustvorträge: ca. EUR 12 Mio. (Steuervorteil ca. EUR 3,5 Mio.).

SPA-Implikationen

- Steuerfreistellung im SPA für alle Steuernachforderungen aus der Umwandlung 2024.
- Tax Covenant: Seller darf keine Steuerverfahren ohne Abstimmung mit ECP beilegen.
- Kaufpreisanpassung: EUR 3,5 Mio. Puffer für gefährdete Verlustvorträge.

Status

Dr. Roth erstellt separates Tax-Due-Diligence-Memo. Vorläufige Einschätzung: Freistellung zwingend notwendig.

Zusammenfassung und Gesamtbewertung

RF-Nr.	Bezeichnung	Schweregrad	Status	SPA-Maßnahme
RF-001	Change-of-Control Kunde A	HOCH	Offen	Consent-Bedingung + Escrow
RF-002	Exportkontrolle / Dual-Use	HOCH	Offen	Freistellung + Pre-Closing Remediation
RF-003	IP-Abtretung Gründer 2018	HOCH	Offen	Closing Condition + Garantie
RF-004	Liquidität Italia S.r.l.	MITTEL	In Klärung	Closing Condition / Perimeter-Option
RF-005	Umwandlung 2024 / § 8c KStG	MITTEL	In Klärung	Freistellung + Tax Covenant

Gesamtbewertung Transaktionsrisiko (Legal DD): MITTEL–HOCH

Alle drei HOCH-Red-Flags müssen vor Signing durch vertragsrechtliche Maßnahmen adressiert werden. Kein isolierter Grund für Deal-Abbruch sichtbar, aber erheblicher Verhandlungsbedarf.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

tabellenreview_setup.docx

06_tabellenreview/tabellenreview_setup.docx

Tabellenreview-Setup — Projekt Silberfalte

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: TABREV-SETUP-001/SIL

Datum: 28. November 2024

Verfasserin: Katharina Pfeiffer, Senior Associate

Adressat: DD-Team / Associate Tim Berger

Betreff: Setup und Arbeitsanleitung Vertragsreview-Tabelle (Commercial Workstream)

1. Zweck

Dieser Vermerk beschreibt das Vorgehen für den strukturierten Tabellenreview der kommerziellen Vertragsunterlagen im Datenraum des Projekts Silberfalte. Ziel ist es, alle wesentlichen Vertragsparameter der Top-20-Verträge auf einer einheitlichen Tabelle (review_grid.csv / Excel-Workbook) zu erfassen, um:

- eine schnelle Risikoübersicht für ECP zu ermöglichen,
- SPA-Implicationen (Garantien, Freistellungen) vorzubereiten,
- Grundlage für die Commercial Due Diligence von McKinsey zu liefern.

2. Umfang der zu prüfenden Verträge

2.1 Priorisierungskriterien

In die Tabelle werden alle Verträge aufgenommen, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- Jahresumsatz $\geq$ EUR 2 Mio.
- Laufzeit länger als 18 Monate nach geplantem Closing (31. März 2025)
- Explizite Change-of-Control-Klausel, Exklusivität oder Liability-Cap-Klausel
- Teil des Carve-out-Perimeters (TSA, IP-Lizenz, konzerninterner Vertrag)

2.2 Vertragsumfang

Für diese DD werden geprüft:

- **Kundenverträge:** Top-12 nach Umsatz (C-001 bis C-012 — bereits in commercial_contracts_sample.csv)
- **Lieferantenverträge:** Top-5 nach Kritikalität (Halbleiter, Elektromotoren, Logistik)
- **TSA-Entwürfe:** IT, HR, Treasury, Versicherung (4 Entwürfe)
- **IP-Lizenzverträge:** IP-Lizenzrahmenvertrag Holding → Target (1 Entwurf)
- **Konzernumlage:** Kostentragsvertrag (1 laufender Vertrag)

Gesamt: ca. **24 Verträge** im ersten Review-Durchgang.

3. Tabellenspalten und Kategorien

Blatt 1: Legal Review (Hauptblatt)

Spalten-ID	Bezeichnung	Erläuterung
A	doc_id	Interne Dokumenten-ID (z. B. C-001)
B	partner	Vertragspartner (anonymisiert Kunde A etc.)
C	typ	Vertragstyp (Liefer-, Rahmen-, Entwicklungs-, Servicevertrag)
D	laufzeit_bis	Vertragsende
E	change_of_control	ja / nein / bedingt
F	coc_kuendigung_frist	Kündigungsfrist nach CoC (Tage)
G	termination_ordinary	Ordentliche Kündigungsfrist
H	exclusivity	ja / nein / beschränkt
I	liability_cap	Haftungsobergrenze (EUR oder Beschreibung)
J	assignment	Abtretbarkeit: ja / nein / mit Zustimmung
K	governing_law	Anwendbares Recht
L	risiko	Gering / Mittel / Hoch
M	beleg	Vertrags-Section als Nachweis
N	spa_massnahme	Empfohlene SPA-Klausel / Freistellung
O	kommentar	Sonstiges

Blatt 2: Tax Review

Spalten-ID	Bezeichnung	Erläuterung
A	doc_id	Dokumenten-ID
B	partner	Vertragspartner
C	verrechnungspreis	Ja / Nein / Arm's Length
D	quellsteuer_risiko	Quellensteuerrisiko (Land)
E	umsatzsteuer	Steuerpflicht / Befreiung / Organschaft-Relevanz
F	bemerkung_tax	Freitext

Blatt 3: Commercial Review (Übergabe an McKinsey)

Spalten-ID	Bezeichnung	Erläuterung
A	doc_id	Dokumenten-ID
B	umsatz_pa	Jahresumsatz EUR
C	marge_indikativ	Indikative Marge (aus CR-003)
D	restlaufzeit	Monate bis Vertragsende
E	kuendigungsrisiko_post_closing	Ja / Nein / Bedingt
F	retention_massnahme	Retentionsmaßnahme vor Closing empfohlen?

Blatt 4: PMI-Relevanz

Spalten-ID	Bezeichnung	Erläuterung
A	doc_id	Dokumenten-ID
B	tsa_erforderlich	Ist TSA erforderlich? Ja / Nein
C	system_migration	IT-Systemwechsel notwendig?
D	personal_uebergang	§ 613a BGB Übergang?
E	pmi_prioritaet	Hoch / Mittel / Niedrig

4. Arbeitsablauf

1. **Zuweisung:** Tim Berger erhält die Primärarbeit an den Kundenverträgen; Katharina Pfeiffer übernimmt TSA-Entwürfe und Konzernverträge. Für steuerliche Spalten (Blatt 2) liefert Dr. Sabine Roth Input.
2. **Quellen:** VDR-Dokumente (Intralinks), identifiziert über vdr_index.csv. Bei Unklarheiten: Q&A-Frage stellen (qa_register.csv).
3. **Befüllung:** Einheitlich in review_grid.csv (Primär) und parallel im XLSX-Workbook (06_tabellenreview/review_grid.xlsx).
4. **Qualitätssicherung:** Jeder Eintrag wird von der Gegenseite gegengelesen. Red-Flag-Felder (Risikoampel HOCH) werden direkt per E-Mail an Dr. Weidemann gemeldet.
5. **Deadline:** Erster vollständiger Entwurf bis **6. Dezember 2024**, finaler Stand bis **12. Dezember 2024**.

5. Hinweise zur Interpretation

- **Change-of-Control "bedingt":** Bedeutet, dass die Klausel nur bei Überschreiten eines Schwellenwerts ($> 25\%$ oder $> 50\%$) greift. Formulierung im Vertrag ist entscheidend.
- **Liability Cap "uncapped":** Bedeutet, dass keine vertragliche Haftungsbegrenzung vereinbart wurde. Dies ist aus Käufersicht besonders risikoreich, da der Verkäufer im SPA-Garantieregime diese Risiken vollständig übernehmen muss.
- **Assignment:** Vertragsübertragungs- und Abtretungsklauseln sind bei Share Deals theoretisch nicht direkt ausgelöst (die Gesellschaft bleibt Vertragspartner); trotzdem können Zustimmungsklauseln formuliert sein, die auf den Anteilerwerb abstellen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

expert_call_note.docx

07_qa_expert_calls/expert_call_note.docx

Expert Call-Protokoll — Management Presentation und Expert Calls

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: QA-CALL-001/SIL

Datum: 4. Dezember 2024

Verfasserin: Katharina Pfeiffer, Senior Associate

Teilnehmer (Käuferseite): Dr. Markus Weidemann, Katharina Pfeiffer, Felix Brandl (ECP), Dr. Sabine Roth

Teilnehmer (Verkäuferseite): Friedrich Grünwald (CEO), Thomas Bergmann (CFO), Dr. Anna Seifert (AR-Vorsitz), Rolf Dinkelbach (Meridian)

Format: Video-Call (Zoom, 3 Stunden), Augsburg-Delegation

Betreff: Protokoll Management Presentation 4. Dezember 2024

1. Allgemeines

Die Management Presentation fand am 4. Dezember 2024 von 10:00 bis 13:00 Uhr statt. Anschließend wurde bis 14:30 Uhr ein Expert Call (operative Fragen) mit dem COO der Gesellschaft (Michael Krause, nicht am Hauptcall teilgenommen) und dem Leiter Exportkontrolle/Compliance (Rainer Hollmann) geführt. Das vorliegende Protokoll gibt die wesentlichen Aussagen und erkenntnisrelevanten Aspekte wieder. Es handelt sich um ein inhaltsgetreues, nicht wörtliches Protokoll.

2. Hauptaussagen Management Presentation

2.1 Friedrich Grünwald (CEO) — Strategische Einordnung

- Grünwald erläuterte, dass die Entscheidung zum Verkauf der Sparte PDS von der Familie nach einem mehrjährigen Strategieprozess getroffen wurde; Hintergrund sei die strategische Fokussierung der Holding auf das Kerngeschäft "Solarmodule" (nicht Teil dieser Transaktion).
- Grünwald betonte die Kontinuität des Managementteams post-Closing. Er selbst werde nicht im Unternehmen verbleiben; COO Michael Krause habe Bereitschaft signalisiert, unter dem neuen Eigentümer weiter tätig zu sein.
- Auf die Frage nach Interesse Dritter (andere Bieter) antwortete Grünwald ausweichend; Meridian unterbrach und verwies auf die Prozessregeln.

2.2 Thomas Bergmann (CFO) — Finanzielle Darstellung

- **Umsatz 2024 YTD (Jan–Sep):** EUR 158,3 Mio. (+4,2 % ggü. Vorjahr)
- **Bereinigtes EBITDA 2024 YTD:** EUR 28,7 Mio. (Marge 18,1 %)
- **Bereinigungs-Items:** EUR 2,1 Mio. Restrukturisierungskosten (Standort Gera, Q2 2024) sowie EUR 0,8 Mio. Beratungskosten M&A-Prozess.

- Auf Nachfrage zu den Verlustvorträgen: Bergmann bestätigte Verlustvorträge von ca. EUR 12 Mio., räumte aber ein, dass deren steuerliche Nutzbarkeit im Licht des geplanten Anteilserwerbs "noch offen" sei. Dr. Roth notiert: **bestätigt RF-005**.
- Investitionsprogramm US-Tochter: USD 8 Mio. Ohio-Investition wurde im September 2024 eingeleitet; Finanzierung über konzerninterne Darlehen der Holding (kein Fremdkapital). Bergmann bestätigt, dass das Darlehen im Rahmen des Carve-out durch ECP übernommen oder getilgt werden muss (Debt-like-Item).

2.3 Dr. Anna Seifert (AR-Vorsitz) — Governance

- Aufsichtsrat hat der Transaktion in der Sitzung vom 15. Oktober 2024 grundsätzlich zugestimmt (§ 179a AktG / Satzungsklausel). Beschluss liegt im VDR (01_Corporate/AR-Protokoll).
- Arbeitnehmervertreter im AR haben die Transaktion zur Kenntnis genommen; Betriebsrat Augsburg sei informiert (nicht informiert laut Betriebsratsvorsitzenden, der sich eigenständig gemeldet hatte — **potenzielle Unstimmigkeit**, Tim Berger prüft).

3. Expert Call: COO Michael Krause (Operativ)

Beginn: 13:30 Uhr, Ende: 14:30 Uhr

Weitere Teilnehmer: Rainer Hollmann (Exportkontrolle/Compliance, Leiter)

3.1 Lieferkette und Dual Sourcing

- Krause bestätigte, dass die Abhängigkeit von Halbleiter-Lieferant aus Taiwan (ca. 68 % der Chip-Bedarfe aus einer einzigen Quelle) ein bekanntes Risiko sei.
- Dual-Sourcing-Verhandlungen mit einem europäischen Alternativlieferanten seien "weit fortgeschritten" (Phase der technischen Qualifizierung). Krause erwartet Abschluss im Q1 2025. Vertragsabschluss noch nicht erfolgt.
- **Bewertung:** Aussage ist nicht durch Datenraum verifizierbar; Q-001 im qa_register: Bitte um Nachweis des Qualifizierungsprotokolls.

3.2 Kunde A — Beziehungshistorie

- Krause bestätigte: Kunde A ist der umsatzstärkste Einzelkunde (EUR 28 Mio. p.a.), Beziehung seit 2011. Es gäbe eine langjährige, persönliche Kundenbeziehung zwischen Grünwald und dem Einkaufsleiter von Kunde A.
- Die Übertragung dieser Beziehung auf das neue Management sei nach seiner Einschätzung möglich, aber nicht trivial. CEO-Nachfolge sei daher für Kundenretention kritisch.
- **Bewertung:** Personenabhängigkeit (Key-Person-Risk) ist ein zusätzliches kommerzielles Risiko, das DD-Report erwähnen muss. Empfehlung: Retention-Paket für Krause im SPA verankern.

3.3 Exportkontrolle (Rainer Hollmann)

- Hollmann bestätigte, dass die Gesellschaft für Lieferungen der PDS-800-Baureihe nach Singapur auf die Allgemeine Genehmigung AGO 001 zurückgegriffen hat, ohne Überprüfung der Länderliste.
- Er erklärte, Singapur sei — entgegen seiner früheren Einschätzung — seit der Aktualisierung der BAFA-Liste vom 1. März 2023 nicht mehr unter AGO 001 abgedeckt.
- Dies betrifft Lieferungen im Wert von ca. EUR 4,2 Mio. in den Jahren 2023 und 2024 (Auslieferungen vor Aktualisierung möglicherweise anders zu beurteilen).

- **Bewertung:** Bestätigt und konkretisiert RF-002. Dr. Fuchs wies darauf hin, dass eine freiwillige Selbstanzeige beim BAFA das Bußgeldrisiko reduzieren kann (§ 22 AWG). Muss vor Signing entschieden werden.

4. Zusammenfassung offener Fragen (zur Einspeisung in qa_register.csv)

Q-ID	Frage	Workstream	Gestellt durch	Status
Q-003	Qualifizierungsprotokoll alternativer Halbleiterlieferant (Dual Sourcing)	Commercial	Katharina Pfeiffer	Offen
Q-004	Betriebsratsprotokoll Unterrichtung (§ 111 BetrVG): Wann genau erfolgt?	Employment	Tim Berger	Offen
Q-005	US-Darlehen Ohio-Investition: Betrag, Zinssatz, Fälligkeit (Debt-like-Item)	Financial	Dr. Roth	Offen
Q-006	Selbstanzeige BAFA: Hat Gesellschaft diese erwogen oder eingeleitet?	Regulatory	Dr. Fuchs	Offen
Q-007	Retention-Vereinbarung COO Krause: Bereitschaft? Welche Konditionen?	Employment	Fabian Köhler	Offen
Q-008	AR-Beschluss 15.10.2024: Liegt vollständiges Protokoll mit Abstimmungsergebnis vor?	Corporate	Tim Berger	Offen

5. Allgemeine Einschätzung

Die Management Presentation hinterlässt einen insgesamt positiven Eindruck. Das Management ist erfahren, die Zahlen sind konsistent mit dem vorläufigen Finanzmaterial. Drei Punkte verdienen besondere Aufmerksamkeit:

1. Die **Personenabhängigkeit** zu Kunde A (CEO-Beziehung) ist stärker als erwartet und erfordert einen Retention-Plan für Schlüsselmitarbeiter als Condition.
2. Die **Selbst-Offenbarung** der Exportkontrollproblematik durch Hollmann (ohne rechtliche Vorbereitung, offensichtlich nicht mit Seller Counsel abgestimmt) ist unerwartet. Dies zeigt entweder gute Kooperationsbereitschaft oder mangelhafte Prozesssteuerung durch Seller. In beiden Fällen: klare Freistellungsregelung erforderlich.
3. Das **Darlehen der Holding** für die US-Investition ist als Debt-like-Item zu behandeln; dieser Betrag (USD 8 Mio.) mindert den Equity Value. ECP muss Kaufpreismodell anpassen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

kg_check.docx

08_structure_umwandlung_tax/kg_check.docx

KG-Check — Anteilserwerb und gesellschaftsrechtliche Besonderheiten

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: STRUCT-KG-001/SIL

Datum: 12. Dezember 2024

Verfasserin: Katharina Pfeiffer, Senior Associate

Adressat: Dr. Markus Weidemann, Dr. Sabine Roth

Betreff: Gesellschaftsrechtlicher Check — Kommanditgesellschaft und Anteilsübertragung
(historisch/Vergleich)

1. Kontext

Dieses Memo klärt gesellschaftsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Ausgliederung der Solaris Service GmbH und verweist auf eine frühere Strukturoption, bei der ein KG-Anteilserwerb erwogen wurde. Im vorliegenden Deal ist die Zielgesellschaft die Solaris Industries AG (keine KG), jedoch war im Rahmen der Carve-out-Vorbereitungsmaßnahmen kurzzeitig die Option diskutiert worden, eine GmbH & Co. KG als Zwischenholding einzuschalten. Dieses Memo dokumentiert die Untersuchung dieser Option und erklärt, warum sie verworfen wurde.

Hinweis: Die vorliegende Akte enthält in der Ursprungsversion noch Referenzen auf eine "Delta Maschinenbau GmbH & Co. KG" — dies entstammt einer Frühversion des Aktenkonzepts. Die hiesige Transaktion betrifft die Solaris Industries AG. Das vorliegende Memo klärt, welche KG-relevanten Rechtsfragen trotzdem Bedeutung haben (Solaris Service GmbH als GmbH — kein KG-Recht; jedoch Ausgliederung in neuen Rechtsträger ist angedacht).

2. Hätte-Option: Zwischenholding als GmbH & Co. KG

2.1 Struktur

Die diskutierte Option sah vor, zwischen der Solaris Familienholding AG und der Solaris Industries AG eine GmbH & Co. KG als Zwischenholding einzuführen, um:

- Thesaurierungsvorteile (§ 34a EStG) zu nutzen
- Sonderbetriebsvermögensthemen (IP-Rechte beim Gesellschafter) abzubilden
- Einen einfacheren Anteilserwerb (KG-Anteil vs. Aktie) zu ermöglichen

2.2 Anforderungen bei einem KG-Anteilserwerb (allgemein)

Bei einem Erwerb von KG-Anteilen — auch wenn dieser im vorliegenden Deal nicht umgesetzt wird — gelten folgende Besonderheiten:

Haftsumme und Haftungsbeschränkung:

- Der Kommanditist haftet gegenüber Gläubigern nur bis zur Höhe seiner im Handelsregister eingetragenen Haftsumme (§ 172 HGB).

- Die Haftsumme muss beim Anteilserwerb überprüft werden: Ist sie eingezahlt? Sind Nachschusspflichten vereinbart?
- Bei Nichteinzahlung oder Rückgewähr der Einlage lebt die Haftung wieder auf (§ 172 Abs. 4 HGB) — ein Due-Diligence-Thema.

Kommanditistenwechsel:

- Übertragung von KG-Anteilen erfordert im Regelfall Zustimmung aller Mitgesellschafter (§ 105 HGB i.V.m. § 161 HGB), sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes geregelt.
- Der Gesellschaftsvertrag muss auf besondere Zustimmungsrechte, Vorkaufsrechte und Mitverkaufsrechte geprüft werden.

Zustimmung Familienbeirat:

- Viele familiengeführte Unternehmen mit KG-Struktur haben einen Familienbeirat (kein gesetzliches Organ) mit Vetorechten bei Anteilsübertragungen. Dessen Zustimmung ist rechtzeitig einzuholen.
- Im vorliegenden Kontext: Die Solaris Familienholding AG hat einen Familienrat (§ 4 der Familienstiftungssatzung), der über Beteiligungsveräußerungen zu informieren ist. Dies ist kein Veto-, aber ein Informationsrecht — noch zu klären.

Registeranmeldung:

- Kommanditistenwechsel: Anmeldung beim Handelsregister durch alle Gesellschafter oder deren Bevollmächtigte (§ 162 Abs. 1 HGB); notarielle Form nicht erforderlich, aber Praxis.
- Neu: Nach dem Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG, in Kraft seit 1. Januar 2024) gelten neue Regelungen für Personengesellschaften, insbesondere zur Gesellschafterliste.

2.3 Warum die Option verworfen wurde

Die KG-Zwischenholding-Option wurde aus folgenden Gründen verworfen:

1. **Zeitaufwand:** Gründung und Eintragung einer GmbH & Co. KG würden mindestens 6–8 Wochen in Anspruch nehmen; dies gefährdet den Closing-Zeitplan (Q1 2025).
2. **Sonderbetriebsvermögen:** IP-Rechte als Sonderbetriebsvermögen beim Kommanditisten (Holding) würden die Carve-out-Struktur erheblich verkomplizieren.
3. **Steuerlich:** Die angestrebten Thesaurierungsvorteile (§ 34a EStG) kommen einem PE-Fonds nicht zugute, da dieser die Erträge ohnehin an Investoren ausschüttet.
4. **W&I:** W&I-Underwriter bevorzugen klare AG-Strukturen; eine KG wäre bei Warranty-Claims schwieriger abzusichern.

3. Relevante KG-Aspekte in der Ist-Struktur

3.1 Solaris Service GmbH als Ausgliederungsziel

Die Solaris Service GmbH (GmbH, nicht KG) soll vor Signing auf Ebene der Solaris Industries AG eingegliedert werden. Dies erfolgt durch **Ausgliederung zur Aufnahme** nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG. Für die GmbH (kein KG-Recht) gelten folgende Anforderungen:

- Ausgliederungsplan (notariell beurkundet, § 125 i.V.m. § 6 UmwG)

- Gesellschafterbeschluss der übertragenden GmbH (75 %-Mehrheit, § 125 i.V.m. § 50 UmwG)
- Zustimmung Aufnehmende (AG: Hauptversammlung oder nach Satzung: Vorstand mit AR-Zustimmung, § 125 i.V.m. § 13 UmwG)
- Eintragung im Handelsregister am Sitz beider Gesellschaften
- Gläubigeraufruf (§ 125 i.V.m. §§ 22–23 UmwG, 1-Monats-Frist)

Status: Entwurf Ausgliederungsplan ausstehend (Gap G-005). Notarin Dr. Franziska Werner, Augsburg, ist beauftragt; Beurkundungstermin angestrebt für 18. Dezember 2024.

3.2 Checkliste offene Punkte

Nr.	Punkt	Verantwortlich	Status	Deadline
1	Entwurf Ausgliederungsplan (notariell)	Notarin Werner	In Bearbeitung	16.12.2024
2	GmbH-Gesellschafterbeschluss (Übertragerin)	Seller Counsel	Ausstehend	18.12.2024
3	AR-Beschluss Solaris AG (Aufnehmende, § 179a)	Seller Counsel	Ausstehend	18.12.2024
4	Gläubigeraufruf veröffentlichen (Bundesanzeiger)	Seller Counsel	Ausstehend	Nach Beurkundung
5	Handelsregistereintragung (Ziel: vor Signing)	Notarin Werner	Ausstehend	10.01.2025
6	Familienrat-Information nach Stiftungssatzung § 4	Dr. Weidemann prüft	Offen	20.12.2024

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

structure_options.docx

08_structure_umwandlung_tax/structure_options.docx

Strukturvarianten-Memo — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: STRUCT-OPT-001/SIL

Datum: 5. Dezember 2024

Verfasser: Dr. Markus Weidemann (Corporate), Dr. Sabine Roth (Tax)

Adressat: Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (Felix Brandl)

Betreff: Strukturgutachten — Varianten A, B, C: Share Deal / Asset Deal / Vorab-Ausgliederung

1. Ausgangslage

Für den Erwerb der Solaris Industries AG (Sparte PDS) stehen grundsätzlich mehrere Transaktionsstrukturen zur Verfügung. Das vorliegende Memo analysiert drei Varianten und gibt eine Empfehlung ab. Es berücksichtigt gesellschaftsrechtliche, steuerliche und praktische Gesichtspunkte auf Basis der bis zum 5. Dezember 2024 vorliegenden Due-Diligence-Erkenntnisse.

2. Variante A — Share Deal (Anteilserwerb Solaris Industries AG)

2.1 Beschreibung

ECP erwirbt 100 % der Aktien der Solaris Industries AG von der Solaris Familienholding AG (94,7 %) und dem Minderheitsgesellschafter (5,3 %, Beteiligungsgesellschaft Grünwald II). Die Gesellschaft geht als Ganzes einschließlich aller Verbindlichkeiten und Verträge auf ECP über. Der Erwerb der Solaris Service GmbH erfolgt durch Ausgliederung auf die Target-Ebene vor Closing.

2.2 Vorteile

- **Vollständige Vertragsübernahme:** Alle Kundenverträge, Lieferantenverträge und Betriebsgenehmigungen verbleiben bei der Gesellschaft. Kein Einzelübertragungsaufwand.
- **Betriebskontinuität:** Keine betriebliche Unterbrechung; alle Arbeitnehmer bleiben in der Gesellschaft; § 613a BGB ist grundsätzlich nicht anwendbar.
- **Verkäuferseitige Steuerpräferenz:** Verkäufer kann Veräußerungsgewinn aus Aktienverkauf unter § 8b KStG (Holdingprivileg, 95 % steuerfrei) realisieren — daher bevorzugt Seller einen Share Deal.
- **Prozesseffizienz:** Geringer Aufwand für die Übertragung; eine Notarurkunde für den Aktienübertragungsvertrag.

2.3 Nachteile

- **Latente Verbindlichkeiten:** ECP übernimmt sämtliche historischen Verbindlichkeiten, Steuerschulden, Exportkontrollrisiken und Rechtsstreitigkeiten. Abmilderung nur über Garantien und Freistellungen.
- **Kaufpreisallokation:** Kein steuerlicher Step-up der Buchwerte für ECP (keine Abschreibung auf den Kaufpreis). Investition nicht steuermindernd.

- **Change-of-Control-Risiken:** Alle CoC-Klauseln in Verträgen (insbesondere Kunde A, C-001) werden ausgelöst (wirtschaftlich; bei Share Deal formal kein Gläubigerwechsel, aber CoC-Klauseln stellen auf Anteilswechsel ab).

2.4 Steuerliche Konsequenzen

Aspekt	Bewertung
Käufer-Steuer	Kein Step-up; keine laufenden AfA auf Kaufpreis
Verkäufer-Steuer	§ 8b KStG: 95 % des Veräußerungsgewinns steuerfrei (begünstigt)
GrESt	Grunderwerbsteuer: § 1 Abs. 3 GrEStG greift bei ≥ 90 % Anteilserwerb (Grundstücke im Inland)
Verlustvorträge	Gefährdet gemäß § 8c KStG bei Erwerb ≥ 50 % (voller Untergang)

GrESt-Einschätzung: Die Solaris Industries AG hält Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte im Inland? Laut Datenraum: Augsburg-Standort ist gemietet (kein Eigentum). Gera-Standort: Eigentum. Sofern Gera-Grundstück vorhanden: § 1 Abs. 3 GrEStG bei ≥ 90 % Erwerb potenziell einschlägig (Steuersatz: Sachsen 5,0 % auf Bemessungsgrundlage). Dr. Roth berechnet Betrag.

3. Variante B — Asset Deal (Erwerb Betriebsvermögen / Sachgesamtheit)

3.1 Beschreibung

ECP erwirbt nicht die Aktien, sondern einzeln definierte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Betriebs "Precision Drive Systems" von der Solaris Industries AG. Die Gesellschaft (Solaris Industries AG) bleibt weiter bestehen und wird nach dem Asset Deal von der Holding getrennt abgewickelt oder umgewidmet.

3.2 Vorteile

- **Steuerlicher Step-up:** ECP kann die erworbenen Wirtschaftsgüter auf den Kaufpreis aufstocken (Abschreibungen auf Goodwill und immaterielle Werte erhöhen die Steuerlast der Zielgesellschaft und senken die Kaufpreisinvestition de facto).
- **Selektion:** ECP kann gezielt Verbindlichkeiten und Risiken (z. B. historische Exportkontrollverstöße, hängende Steuerschulden) ausschließen und nur "saubere" Aktiva erwerben.
- **Kein § 8c KStG:** Kein Anteilserwerb; Verlustvortragsproblematik entfällt.

3.3 Nachteile

- **Vertragsübertragung:** Alle Kundenverträge (insbesondere Kunde A: C-001) müssen einzeln übertragen werden und erfordern ggf. Drittgenehmigungen (Zustimmung des Kunden). Erheblicher Prozessaufwand.
- **Betriebsübergang § 613a BGB:** Asset Deal löst regelmäßig einen Betriebsübergang aus. Alle Arbeitnehmer des Betriebs PDS gehen mit ihren Arbeitsverhältnissen (inkl. Besitzstand) auf ECP über. Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer (§ 613a Abs. 6 BGB) könnte zum Verlust von Schlüsselmitarbeitern führen.
- **Verkäufer-Steuer:** Veräußerungsgewinn ist auf Ebene der Solaris Industries AG voll körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig; kein Holdingprivileg. Dadurch erhöhte Steuerlast beim Verkäufer, was einen niedrigeren Nettoerlös bedeutet — der Seller wird einen Kaufpreisaufschlag verlangen.

- **Komplexität:** Erheblich höherer Transaktionsaufwand (einzelne Eigentumsübertragungen für Patente, Marken, Liegenschaften, Fahrzeuge).

3.4 Steuerliche Konsequenzen

Aspekt	Bewertung
Käufer-Steuer	Step-up auf Kaufpreis; AfA erhöht; Steuerbarwert signifikant
Verkäufer-Steuer	Voll steuerpflichtig (KSt + GewSt ca. 30 % auf Veräußerungsgewinn)
GrESt	Direkte Übertragung der Grundstücke (Gera): GrESt auf Kaufpreis des Grundstücks
Verlustvorträge	Verbleiben bei Solaris AG (kein Nutzen für ECP)

Ergebnis Variante B: Für ECP möglicherweise steuerlich attraktiver (Step-up), aber der Seller wird den Steuernachteil in den Kaufpreis einrechnen. Gesamtbelastung für ECP (nach Steuer-Sharing-Einigung) voraussichtlich ähnlich wie Variante A. Praktisch deutlich komplexer.

4. Variante C — Vorab-Ausgliederung Servicegesellschaft + Share Deal

4.1 Beschreibung

Diese Variante kombiniert Elemente aus Variante A mit einer strukturellen Vorbereitung: Vor Signing wird die Solaris Service GmbH aus der Holding in die Solaris Industries AG (Target) ausgegliedert. Anschließend erwirbt ECP 100 % der Aktien der Solaris Industries AG inklusive der nunmehr eingegliederten Service GmbH.

4.2 Vorteile

- **Vollständige PDS-Perimeter:** Die Service GmbH ist für das operative Geschäft (Predictive-Maintenance, S-Care) essenziell. Ohne Integration in die Target würde ECP eine wesentliche Wertkomponente nicht erwerben.
- **Buchwertfortführung (steuerlich):** Die Ausgliederung der Service GmbH auf Buchwert (§ 20 Abs. 2 S. 2 UmwStG i.V.m. § 24 UmwStG) ist möglich, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Stille Reserven werden nicht realisiert; keine sofortige Steuerlast.
- **Share Deal-Vorteile:** Alle Vorteile aus Variante A bleiben erhalten.

4.3 Nachteile

- **Zeitplan:** Ausgliederung erfordert notarielle Beurkundung, Gläubigeraufruf (1 Monat) und Handelsregistereintragung. Realistischer Zeitbedarf: ca. 6–8 Wochen nach Beurkundung. Kritischer Pfad für Signing Januar 2025.
- **UmwStG-Sperrfrist:** Wird die Ausgliederung zu Buchwerten durchgeführt, löst dies eine 7-jährige Sperrfrist gemäß § 22 UmwStG aus. Eine Weiterveräußerung der ausgegliederten Anteile innerhalb von 7 Jahren wäre steuerschädlich (rückwirkende Einbringungsgewinnbesteuerung). Für einen PE-Fonds mit typischem Haltezeitraum von 5 Jahren ist dies relevant — ECP muss die Ausgliederung idealerweise zum gemeinen Wert durchführen, was aber Steuernachteile beim Seller erzeugt.
- **Sperrfrist-Kompromiss:** Alternativ: Ausgliederung zum gemeinen Wert (steuerpflichtig, aber keine Sperrfrist). Dr. Roth kalkuliert den Steuereffekt.

4.4 Steuerliche Konsequenzen

Aspekt	Bewertung
Ausgliederung zu Buchwerten	Keine sofortige Steuer, aber 7-Jahres-Sperrfrist (§ 22

	UmwStG)
Ausgliederung zum gemeinen Wert	Sofortige Steuerlast beim Seller (KSt + GewSt auf stille Reserven)
Share Deal anschließend	Wie Variante A (§ 8b KStG beim Seller, § 8c KStG bei ECP)

5. Empfehlung

Kriterium	Variante A	Variante B	Variante C
Prozessgeschwindigkeit	++	-	+
Steuroptimierung Käufer	-	++	+
Praktischer Aufwand	++	-	+
Seller-Akzeptanz	++	-	+
Vertragsübertragungs-Risiko	0 (CoC)	--	0 (CoC)
Closing-Sicherheit	+	0	+

Empfehlung: Variante C ist die bevorzugte Struktur, sofern die Ausgliederung der Service GmbH rechtzeitig (Eintragung im HR bis 10. Januar 2025) abgeschlossen werden kann. Im Falle einer Verzögerung der Ausgliederung fällt die Wahl auf Variante A (reiner Share Deal, Service GmbH verbleibt bei Holding mit separatem Kaufvertrag oder TSA-Regelung).

Nächste Schritte:

- [] Steuerberechnung Ausgliederung Buchwert vs. gemeiner Wert (Dr. Roth bis 12.12.2024)
- [] Zeitplan-Prüfung Notarin Werner: Kann Eintragung bis 10.01.2025 sichergestellt werden?
- [] ECP: Entscheidung Struktur-Präferenz bis 15.12.2024

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

umwandlungssteuer_matrix.docx

08_structure_umwandlung_tax/umwandlungssteuer_matrix.docx

Umwandlungssteuer-Matrix — Solaris Industries AG / Carve-out PDS

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: STRUCT-TAX-001/SIL

Datum: 12. Dezember 2024

Verfasserin: Dr. Sabine Roth, Tax-Partnerin

Adressat: Dr. Markus Weidemann, Felix Brandl (ECP)

Betreff: Steuerliche Matrix — Umwandlungsvorgänge, Rückwirkung, Sperrfristen, Verlustvorträge, US-Tax

1. Einleitung

Die Transaktion Silberfalke enthält mehrere steuerlich bedeutsame Vorgänge, die parallel geprüft werden. Diese Matrix fasst den aktuellen Prüfstand aller relevanten Umwandlungssteuer-Themen zusammen und nennt die jeweiligen offenen Punkte sowie die verantwortlichen Personen.

2. Umwandlung 2024 — Verschmelzung Tochtergesellschaft auf Target

2.1 Sachverhalt

Am 15. März 2024 wurde ein Verschmelzungsvertrag beurkundet (Verschmelzung der inaktiven Solaris Logistik GmbH auf die Solaris Industries AG durch Aufnahme, § 2 Nr. 1 UmwG). Steuerlicher Übertragungsstichtag im Verschmelzungsvertrag: **1. Januar 2024**. Eintragung im Handelsregister: **28. August 2024**.

2.2 Rückwirkungszeitraum und UmwStG-Problem

Gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 UmwStG darf der steuerliche Übertragungsstichtag bis zu **8 Monate** vor dem Tag der Anmeldung zum Handelsregister liegen. Anmeldung erfolgte in diesem Fall am 5. August 2024. Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 5. August 2024: **7 Monate und 5 Tage**. Die Frist von 8 Monaten ist damit gerade noch eingehalten.

Allerdings: Der Verschmelzungsvertrag datiert auf den 15. März 2024; die Anmeldung zum Handelsregister war nur nach Verzögerungen durch das Registergericht Augsburg erst am 5. August 2024 erfolgt. Ob das Finanzamt Augsburg die Rückwirkung ohne weiteres anerkennt, ist noch offen. Eine Anfrage beim Finanzamt wurde durch den Steuerberater der Gesellschaft (Kanzlei Mauerhofer & Partner) am 18. November 2024 gestellt; Antwort ausstehend.

Parameter	Wert
Verschmelzungsvertrag (Beurkundung)	15. März 2024
Steuerlicher Übertragungsstichtag	1. Januar 2024
Handelsregister-Anmeldung	5. August 2024
Handelsregister-Eintragung	28. August 2024
Rückwirkungszeitraum (tatsächlich)	7 Monate, 5 Tage
Zulässige Maximalfrist (§ 2 Abs. 1 UmwStG)	8 Monate
Ergebnis	Gerade noch zulässig (aber Finanzamt-Bestätigung)

2.3 Gegenleistung und Buchwertansatz

Der Buchwertantrag (§ 11 Abs. 2 UmwStG) wurde gestellt. Gegenleistung war eine Gutschrift auf einem Rücklagenkonto der Solaris Industries AG (kein Barausgleich). Auf Ebene des übernehmenden Rechtsträgers (Solaris Industries AG) sind die Buchwerte der Solaris Logistik GmbH fortzuführen.

Stille Reserven: Solaris Logistik GmbH hatte kein wesentliches Betriebsvermögen (inaktiv); stille Reserven minimal. Risiko überschaubar.

3. Ausgliederung Solaris Service GmbH — Steuerliche Beurteilung

3.1 Variante Buchwert (§ 20 Abs. 2 S. 2 UmwStG, § 24 UmwStG)

Die Ausgliederung der Solaris Service GmbH auf die Solaris Industries AG zu Buchwerten ist grundsätzlich möglich, wenn ein Teilbetrieb im steuerlichen Sinne übertragen wird. Die Voraussetzungen:

- Übertragung eines **Teilbetriebs** (alle wesentlichen Betriebsgrundlagen, die dem Teilbetrieb dienen)
- Keine schädliche Gegenleistung > 25 % des Buch- bzw. gemeinen Werts

Ergebnis: Die Service GmbH ist als eigenständiger Teilbetrieb einzustufen (eigene Kunden, eigenes Personal, eigenständige Leistungen). Ausgliederung zu Buchwert erscheint möglich.

Sperrfrist (§ 22 Abs. 1 UmwStG): 7 Jahre; beginnend ab dem Zeitpunkt der Einbringung. Eine Veräußerung der erhaltenen Gegenleistungsanteile (Anteile an der Solaris Industries AG, die die Service GmbH aufnimmt) innerhalb von 7 Jahren durch den übertragenden Rechtsträger (Solaris Familienholding AG) wäre steuerschädlich.

Problem für ECP: Da ECP anschließend die Aktien der Solaris Industries AG (inkl. eingegliedeter Service GmbH) erwirbt, erwirbt ECP nicht selbst eingebrachte Anteile. Die Sperrfrist betrifft ausschließlich die einbringende Gesellschaft (Holding). Für ECP entsteht kein direktes Sperrfrist-Risiko — jedoch: Sollte ECP die Solaris Industries AG innerhalb von 7 Jahren weiterveräußern, muss geprüft werden, ob die Ausgliederung an sich als Einbringung in eine Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft sperrfristbehaftet ist (Detailprüfung durch Baker & Wilson, US-Steuerbezug).

3.2 Variante Gemeiner Wert

Ausgliederung zum gemeinen Wert: sofortige Gewinnrealisierung auf stille Reserven der Solaris Service GmbH. Vorläufige Schätzung der stillen Reserven (Goodwill S-Care-Portfolio, Kundenstamm): EUR 8–12 Mio. Steuerlast (KSt + GewSt, ca. 30 %): EUR 2,4–3,6 Mio. beim Seller. Keine Sperrfrist für ECP.

4. § 8c KStG — Verlustvortragsberechnung

4.1 Verlustvortragsbestand

Die Solaris Industries AG verfügt laut Steuerbescheid 2022 über körperschaftsteuerliche Verlustvorträge von ca. EUR 12 Mio. sowie gewerbesteuerliche Verlustvorträge von ca. EUR 9,5 Mio. (Gesamtsteuereffekt bei Vollerwerb und vollem Untergang: ca. EUR 3,5–4,0 Mio.).

4.2 § 8c KStG — Schädlicher Beteiligungserwerb

Erwerbsquote	Rechtsfolge
25 % bis < 50 %	Anteiliger Untergang der Verlustvorträge (Quote entspricht Erwerbsquote)
≥ 50 %	Vollständiger Untergang der Verlustvorträge
100 % (vorliegend)	Vollständiger Untergang KSt-Verlustvorträge und GewSt-Verlustvorträge

Ausnahme — Stille-Reserven-Klausel (§ 8c Abs. 1 S. 6 KStG): Soweit stille Reserven im Betriebsvermögen der Gesellschaft vorhanden sind, können Verlustvorträge in entsprechender Höhe erhalten bleiben. Vorläufige Schätzung stille Reserven der Target: EUR 35–50 Mio. (Goodwill PDS, IP, Kundenstamm). Da die stillen Reserven die Verlustvorträge (EUR 12 Mio.) übersteigen:

Vollerhalt der Verlustvorträge über die Stille-Reserven-Klausel möglich.

Handlungserfordernis: Gutachten über die Höhe der stillen Reserven zum Übertragungstichtag ist vor Closing zu erstellen (Gutachter: Wirtschaftsprüfer Schneider & Partner, Augsburg, beauftragt). Vorlage bis 15. Januar 2025.

5. US-Tax-Aspekte — Solaris Distribution US Inc.

5.1 Gesellschaftsstruktur US

Die Solaris Distribution US Inc. ist als Delaware-C-Corporation eingetragen. Sie ist eine 100%ige Tochter der Solaris Industries AG. Im US-Steuersystem ist sie als eine eigenständige steuerliche Einheit für US-Körperschaftsteuerzwecke.

5.2 GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income)

Da ECP als PE-Fonds strukturell über US-Investoren verfügt (Pensionskassen), könnte das GILTI-Regime (§ 951A IRC) auf den Anteilserwerb anwendbar sein, falls ECP als US-Shareholder einer CFC (Controlled Foreign Corporation) eingestuft wird. Prüfung durch Baker & Wilson (New York) bis 20. Dezember 2024.

5.3 Section 338(h)(10) Election

Falls die Transaktion als Asset Deal für US-Zwecke behandelt werden soll (steuerlicher Step-up für die US-Tochter), könnte eine Section 338(h)(10)-Wahl in Betracht kommen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind (beide Parteien müssen US-Körperschaften sein oder als solche behandelt werden). Prüfung ausstehend.

5.4 Withholding Tax (Quellensteuer)

Dividenden der US-Tochter an die deutsche Muttergesellschaft (nach Closing: Solaris Industries AG unter ECP-Eigentum) unterliegen US-Quellensteuer (30 % Standard; reduziert auf 5 % unter US-DE DBA, Art. 10 Abs. 2 lit. a, sofern Beteiligungsquote ≥ 10 %). Post-Closing-Optimierung durch Holdingstruktur prüfen.

6. Offene Punkte — Gesamtübersicht

Nr.	Thema	Verantwortlich	Status	Deadline
TP-001	Finanzamt-Stellungnahme Rückwirkung Verschmelzung 2024	Dr. Roth / Steuerberater Mauerhofer	Offen	20.12.2024

TP-002	Berechnung Ausgliederung: Buchwert vs. gemeiner Wert (Steuereffekt)	Dr. Roth	In Bearbeitung	12.12.2024
TP-003	Gutachten stille Reserven (§ 8c- Klausel)	WP Schneider & Partner	Offen	15.01.2025
TP-004	GILTI-Prüfung US-Tochter	Baker & Wilson	Offen	20.12.2024
TP-005	Section 338(h)(10) Election prüfen	Baker & Wilson	Offen	20.12.2024
TP-006	Steuerfreistellungs- klauseln SPA (Umwandlung 2024, Exportkontrolle)	Dr. Roth → SPA- Team	Offen	08.01.2025

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

disclosure_schedule_roh.docx

09_spa_markup_disclosure/disclosure_schedule_roh.docx

Disclosure Schedule — Rohfassung (ECP-Kommentierung)

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: SPA-DISC-001/SIL

Version: Rohfassung (Seller-Entwurf 20.12.2024) mit Buy-side-Kommentaren

Datum Kommentierung: 7. Januar 2025

Verfasser: Katharina Pfeiffer, Tim Berger, Dr. Sabine Roth

Adressat: Dr. Markus Weidemann / SPA-Team

Betreff: Analyse Disclosure Schedule Rohfassung — Vollständigkeit, Lücken, Einwände

1. Hintergrund und Zweck

Der Seller hat am 20. Dezember 2024 den Entwurf eines Disclosure Schedule (DS) übermittelt. Das Disclosure Schedule konkretisiert und schränkt die im SPA enthaltenen Garantien des Sellers ein, indem es dem Käufer offenbart (disclosed), in welchen Punkten die Garantien nicht zutreffen oder von dem abweichen, was der Käufer nach der Garantie erwarten dürfte. Alle ordnungsgemäß offenbarten Sachverhalte können von ECP nach Signing grundsätzlich nicht mehr als Garantieverletzung geltend gemacht werden.

Aus Käufersicht ist das Disclosure Schedule daher sorgfältig zu prüfen: zu weitgehende Offenbarungen schließen Käuferrechte aus; zu enge Offenbarungen bieten dem Käufer hingegen Schutz.

2. Gesamtbewertung Disclosure Schedule (erste Sichtung)

Das vorliegende DS ist in wesentlichen Teilen **unvollständig** und enthält mehrere Offenbarungen, die zu weit gefasst sind oder unzureichend konkretisiert wurden. Folgende Kategorien sind zu unterscheiden:

Kategorie	Befund
Fehlende Offenbarungen (zu eng)	Seller hat bestimmte bekannte Risiken nicht offenbart — zu Käufers Vorteil, aber kann Vertragsabschluss-Risiko erhöhen wenn Seller nachträglich korrigiert
Zu weit gefasste Offenbarungen (Blanket Disclosures)	Seller beruft sich pauschal auf "alle Datenraum-Dokumente" — marktunüblich, muss eingeschränkt werden
Fehlerhafte Referenzen	Verweise auf nicht im VDR vorhandene Dokumente
Akzeptable Offenbarungen	Standard-Disclosures zu laufenden Mietverträgen, ordentlichen Gesellschafterbeschlüssen, Versicherungspolicen

3. Analyse nach Garantie-Kategorien

3.1 Garantie Commercial Contracts (§ 7 SPA-Entwurf)

Garantie-Text (vereinfacht): "Die Gesellschaft ist Partei der im VDR unter Kapitel 03 aufgeführten wesentlichen Verträge; alle wesentlichen Verträge sind gültig und rechtswirksam; keine Vertragspartei hat Kündigungsabsicht angekündigt; keine Change-of-Control-Klausel ist ausgelöst."

Offenbarung Seller (DS § 7):

"Bezüglich des Rahmenvertrags C-001 (Kunde A) wird darauf hingewiesen, dass § 16 Abs. 3 des Vertrags eine Change-of-Control-Klausel enthält. Ein Consent von Kunde A wurde noch nicht eingeholt. Siehe VDR Kapitel 03."

ECP-Kommentar:

Die Offenbarung ist korrekt der Sache nach. Sie ist jedoch unvollständig, weil sie nur das Bestehen der CoC-Klausel offenbart, aber nicht die wirtschaftliche Bedeutung des Risikos (Kündigung durch Kunde A = EUR 28 Mio. Jahresumsatz). Außerdem ist unklar, ob der Seller die Absicht hat, den Consent vor Closing zu erhalten oder ob dies offenbleiben soll.

Gegenmaßnahme: ECP besteht darauf, die Disclosure durch folgende Formulierung zu ergänzen oder zu ersetzen: "Seller verpflichtet sich, bis zum Closing alle erforderlichen Zustimmungen (Consents und Waivers) von Kunde A gemäß § 16 Abs. 3 des Rahmenvertrags C-001 einzuholen. Fehlt der Consent am Closing-Tag, gilt dies als nicht erfüllte Closing Condition."

3.2 Garantie IP (§ 12 SPA-Entwurf)

Garantie-Text (vereinfacht): "Die Gesellschaft ist Eigentümerin aller in Anlage 12.1 aufgeführten Schutzrechte, frei von Rechten Dritter."

Offenbarung Seller (DS § 12):

"Hinsichtlich der Übertragung der Schutzrechte durch Friedrich Grünwald im Jahr 2018 wird auf die laufende Nachreichung des Abtretungsvertrags verwiesen."

ECP-Kommentar:

Diese "Offenbarung" ist eine Umschreibung des Problems RF-003. Sie ist keine ordentliche Disclosure (kein definierter Sachverhalt, kein abschließender Nachweis), sondern ein Vertrösten. ECP kann die Offenbarung in dieser Form nicht akzeptieren, da sie nicht die von der Garantie geforderte Eigentumsposition herstellt. Außerdem: Ein Abtretungsvertrag aus 2018, der nicht im VDR liegt, kann nicht als disclosed gelten.

Gegenmaßnahme: ECP lehnt diese Disclosure ab und besteht auf: (a) Vorlage des Originals des Abtretungsvertrags vor Signing als Closing-Bedingung, (b) Bestätigung durch Notarin Werner, dass die Eintragung im DPMA den Eigentumsübergang belegt, (c) Deletion dieser Disclosure aus dem DS.

3.3 Blanket Disclosure (Abschnitt "Allgemeine Offenbarungen" des DS)

Offenbarung Seller (Abschnitt Allgemein):

"Alle Informationen, die im Virtual Data Room (Intralinks, Stand 20. Dezember 2024) enthalten sind, gelten als dem Käufer vollständig offenbart."

ECP-Kommentar:

Blanket-Disclosures, die pauschal auf den gesamten Datenraum verweisen, sind nach deutschem und englischem Vertragsrecht eingeschränkt zulässig, wenn der Disclosure-Bezug spezifisch genug ist. Eine pauschale Offenbarung des gesamten Datenraums ist marktunüblich und wird von deutschen Gerichten oft einschränkend ausgelegt. Für W&I-Zwecke ist eine Blanket-Disclosure besonders problematisch: Der Underwriter (Allianz Risk Transfer) hat klar signalisiert, dass er Blanket Disclosures nicht als wirksame Offenbarung akzeptiert und entsprechende Risiken von der Policy ausnimmt.

Gegenmaßnahme: Vollständige Streichung der Blanket-Disclosure-Klausel. Ersetzen durch eine liste dokumentspezifischer Offenbarungen mit genauen VDR-Dokumentenreferenzen (ID, Titel, Kapitel).

3.4 Garantie Steuern (§ 15 SPA-Entwurf)

Garantie-Text (vereinfacht): "Alle Steuererklärungen der Gesellschaft sind vollständig und fristgerecht eingereicht; alle fälligen Steuern sind bezahlt."

Offenbarung Seller (DS § 15):

"Für das Geschäftsjahr 2023 ist die Steuererklärung noch nicht eingereicht (Einreichungsfrist gemäß § 25 Abs. 4 EStG i.V.m. Abgabenordnung: 31. Oktober 2025 für steuerberatene Fälle); es sind alle fälligen Vorauszahlungen geleistet."

ECP-Kommentar:

Diese Offenbarung ist sachlich korrekt und akzeptabel. Die Steuererklärungspflicht für 2023 besteht erst bis Oktober 2025 (mit Steuerberater-Mandat); die Nichtabgabe ist legal. ECP nimmt diese Offenbarung zur Kenntnis ohne Einwände. Empfehlung: Tax Covenant sollte jedoch sicherstellen, dass die Steuererklärung 2023 auch nach Closing durch den Seller unter Abstimmung mit ECP eingereicht wird.

3.5 Fehlende Offenbarung — Exportkontrolle

Sachverhalt: In der Management Presentation vom 4. Dezember 2024 hat Rainer Hollmann (Leiter Compliance) offengelegt, dass für PDS-800-Lieferungen nach Singapur 2022–2024 keine BAFA-Genehmigungen vorlagen (RF-002). Dieser Sachverhalt ist im Disclosure Schedule nicht offenbart.

ECP-Kommentar:

Die fehlende Offenbarung bedeutet: Die Exportkontroll-Garantie gilt uneingeschränkt, was für ECP vorteilhaft ist — der Seller kann sich bei einem späteren Bußgeldbescheid nicht auf Disclosure berufen. Allerdings empfiehlt das Kanzlei-Team, dieses Risiko durch eine ausdrückliche Freistellungsklausel im SPA (Tax/Regulatory Indemnity) zu adressieren, unabhängig vom Disclosure Schedule. Der Freistellungsschutz ist verlässlicher als das Fehlen einer Offenbarung.

Empfehlung: Freistellung gemäß § 10 SPA (Regulatory Indemnity) aufnehmen; auf Offenbarung im DS bestehen, um Seller auch formell an das Risikoprofil zu binden.

4. Offene Punkte Disclosure Review

Nr.	Garantie	Befund	Maßnahme	Verantwortlic h	Deadline
-----	----------	--------	----------	--------------------	----------

DS-001	§ 7 (Commercial)	CoC-Disclosure unvollständig	Ergänzung + Closing- Condition- Verweis	Katharina Pfeiffer	10.01.2025
DS-002	§ 12 (IP)	Blanket- Abtretungsnach- weis nicht akzeptabel	Streichung; Nachweis als Bedingung	Dr. Weidemann	10.01.2025
DS-003	Allgemein	Blanket Disclosure streichen	VDR- spezifische Liste einfordern	Katharina Pfeiffer	10.01.2025
DS-004	§ 15 (Steuern)	Akzeptabel	Keine Maßnahme; Tax Covenant ergänzen	Dr. Roth	12.01.2025
DS-005	Exportkontrolle (fehlt)	Kein DS; aber Freistellung erforderlich	Regulatory Indemnity in § 10 SPA	Dr. Fuchs / Dr. Weidemann	12.01.2025

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

knowledge_clause_varianden.docx

09_spa_markup_disclosure/knowledge_clause_varianden.docx

Knowledge Clause Varianten — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: SPA-KNW-001/SIL

Datum: 16. Dezember 2024

Verfasserin: Katharina Pfeiffer, Senior Associate

Adressat: Dr. Markus Weidemann / SPA-Team

Betreff: Vergleich Knowledge-Clause-Varianten — Seller-Position vs. Buyer-Position

1. Hintergrund

Eine der zentralen SPA-Verhandlungsfragen im Projekt Silberfalke betrifft die Definition und den Umfang der sogenannten "Knowledge Clause". Diese Klausel bestimmt, wessen Kenntnis für die Qualifizierung der Garantien des Sellers relevant ist — insbesondere ob ein Seller, der einen Umstand "kennt", von der entsprechenden Garantie befreit ist, oder ob positive Kenntnis erst dann vorliegt, wenn ein namentlich benannter Wissensträger tatsächlich Kenntnis hat (gegenüber Kennenmüssen).

Die Verhandlung der Knowledge Clause beeinflusst unmittelbar den Wert des Garantieregimes, die Abdeckung der W&I-Versicherung und die Risikoverteilung zwischen Seller und Käufer.

2. Seller-Variante (Entwurf Dr. Bäumler, 20. Dezember 2024)

Formulierungsvorschlag Seller:

*"Sämtliche in diesem Vertrag enthaltenen Garantien des Verkäufers, die durch den Begriff 'nach Kenntnis des Verkäufers' oder gleichartige Formulierungen eingeschränkt sind, beziehen sich ausschließlich auf die **tatsächliche, positive Kenntnis** (actual knowledge) der folgenden natürlichen Personen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags:*

(a) Friedrich Grünwald (Vorstand / CEO, Solaris Industries AG),

(b) Thomas Bergmann (CFO, Solaris Industries AG),

(c) Dr. Anna Seifert (Aufsichtsratsvorsitzende, Solaris Industries AG).

Eine Pflicht zur Nachforschung (duty of inquiry) oder ein Kennenmüssen (constructive knowledge) ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen."

Merkmale der Seller-Variante:

- Abschließend definierter Wissensträgerkreis (nur 3 Personen)
- Ausschließlich positive Kenntnis; kein Kennenmüssen
- Kein Verweis auf im Datenraum enthaltene Informationen
- Keine Nachforschungspflicht
- Kein Bezug auf Berater oder Abteilungsleiter

Vorteil für Seller: Minimiert Haftungsrisiko erheblich. Seller muss nur für Dinge haften, die die drei benannten Personen tatsächlich wussten. Informationen im Datenraum, die nicht explizit diesen Personen bekannt waren, begründen keine Garantieverletzung.

Risiko für ECP: Seller kann sich auf Unkenntnis berufen, obwohl die betreffende Information im Datenraum lag (z. B. Exportkontrollproblem in einer BAFA-Akte, die nur Hollmann kannte). Dies untergräbt den Schutz des Käufers erheblich.

3. Buyer-Variante (ECP-Gegenentwurf, 6. Januar 2025)

Formulierungsvorschlag ECP:

"Sämtliche in diesem Vertrag enthaltenen Garantien des Verkäufers, die durch den Begriff 'nach Kenntnis des Verkäufers' oder gleichartige Formulierungen eingeschränkt sind, beziehen sich auf die tatsächliche, positive Kenntnis der folgenden natürlichen Personen sowie auf alles, was diese Personen bei Anwendung der in ihrer Position zu erwartenden Sorgfalt hätten wissen müssen (constructive knowledge):

- (a) Friedrich Grünwald (Vorstand / CEO),*
- (b) Thomas Bergmann (CFO),*
- (c) Dr. Anna Seifert (Aufsichtsratsvorsitzende),*
- (d) Michael Krause (COO),*
- (e) Rainer Hollmann (Leiter Exportkontrolle / Compliance),*
- (f) Leiterin HR, Marianne Stoll,*
- (g) Leiter Produktion, Dieter Baum.*

Als Kennenmüssen gilt insbesondere jede Information, die in den dem Verkäufer vor Unterzeichnung überlassenen Datenraum-Dokumenten, in Jahresabschlüssen, Prüfungsberichten, Behördenkorrespondenzen oder internen Compliance-Berichten enthalten ist."

Merkmale der ECP-Variante:

- Erweiterter Wissensträgerkreis (7 Personen, inkl. operative Führung und Compliance)
- Constructive Knowledge (Kennenmüssen) explizit einbezogen
- Datenraum-Wissen ist dem Seller zugerechnet
- Bezug auf behördliche Korrespondenz und Prüfberichte

Vorteil für ECP: Umfassender Schutz. Seller kann sich nicht auf Unwissen berufen, wenn die Information im Datenraum lag. Besonders wichtig für RF-002 (Exportkontrolle): Hollmann hat das Problem in der Management Presentation offenbart und ist nun im Wissensträgerkreis.

Risiko für Seller: Erhöhtes Haftungsrisiko; insbesondere der Verweis auf Datenraum-Informationen macht es dem Seller schwer, echte Unkenntnis geltend zu machen.

4. Kompromissvariante (Kanzlei-Vorschlag)

Für den Verhandlungsgang empfiehlt das Kanzlei-Team folgende Kompromissformulierung:

Formulierungsvorschlag MWK:

"Knowledge des Verkäufers bezeichnet die tatsächliche, positive Kenntnis (actual knowledge) der nachfolgend genannten Schlüsselpersonen (die 'Wissensträger') zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags:

(a) Friedrich Grünwald,

(b) Thomas Bergmann,

(c) Michael Krause,

(d) Rainer Hollmann.

Im Hinblick auf in den Virtual Data Room (VDR, Intralinks, Stand: 20. Dezember 2024) hochgeladene Dokumente gilt der Seller als in Kenntnis des wesentlichen Inhalts dieser Dokumente (Wissensfiktion).

Constructive knowledge im Übrigen (d.h. für Sachverhalte außerhalb des VDR) ist ausgeschlossen. Eine Nachforschungspflicht besteht nicht."

Begründung des Kompromisses:

- Wissensträgerkreis: 4 Personen (CEO, CFO, COO, Compliance) — breiter als Seller-Entwurf, schmaler als ECP-Entwurf.
- VDR-Wissensfiktion: Schlägt die Brücke: Alles im Datenraum gilt als bekannt; außerhalb des Datenraums gilt nur positive Kenntnis. Dies schützt ECP bezüglich aller datenraum-offenbaren Themen (Exportkontrolle, IP-Lücke) und schränkt ECP nicht bei unbekannten Sachverhalten ein.
- Keine allgemeine Constructive-Knowledge-Klausel: Seller behält überschaubares Haftungsprofil.

5. Auswirkung auf W&I-Versicherung

Die W&I-Underwriter (Allianz Risk Transfer) haben klargestellt, dass sie folgende Knowledge-Clause-Ausgestaltungen akzeptieren:

- Positive Kenntnis: Deckung **ja** (Standard)
- VDR-Wissensfiktion: Deckung **ja** (anerkannt in Marktpraxis)
- Constructive Knowledge umfassend: Deckung **problematisch** — Underwriter behalten sich vor, bereits im Datenraum offenbarte Risiken als "bekannte Risiken" auszuschließen

Folge: ECP-Kompromissvariante (MWK-Vorschlag) ist W&I-konform und deckt den größten Teil des Schutzbedarfs.

6. Zusammenfassende Tabelle

Kriterium	Seller-Variante	ECP-Variante	MWK-Kompromiss
Wissensträgerkreis	3 Personen	7 Personen	4 Personen

Actual Knowledge	ja	ja	ja
Constructive Knowledge	nein	ja	Nur für VDR-Inhalte (Fiktion)
Datenraum-Bezug	nein	ja	ja (Wissensfiktion VDR)
W&I-Kompatibilität	hoch	gering	hoch
Schutz ECP	niedrig	hoch	mittel–hoch

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

spa_auszug_key_provisions.docx

09_spa_markup_disclosure/spa_auszug_key_provisions.docx

Share Purchase Agreement — Auszug Key Provisions

Projekt Silberfalke | Entwurfsstand: 8. Januar 2025 | STRENG VERTRAULICH

Rubrum

Verkäuferin	Solaris Familienholding AG, Ulmer Straße 7, 86159 Augsburg (HRB 12847, AG Augsburg)
Käuferin	Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG, Bockenheimer Landstraße 55, 60325 Frankfurt am Main (HRA 47221, AG Frankfurt am Main)
Gesellschaft (Target)	Solaris Industries AG, Industriestraße 40, 86154 Augsburg (HRB 14572, AG Augsburg)

§ 1 Kaufgegenstand

- (1) Die Verkäuferin verkauft und überträgt mit Wirkung zum Vollzugstag (Closing Date) 100 % der Aktien der Gesellschaft an die Käuferin (nachfolgend die "Aktien"). Die Aktien sind voll eingezahlt und frei von Rechten Dritter.
- (2) Der Erwerb umfasst auch alle Anteile der Gesellschaft an ihren Tochtergesellschaften gemäß Anlage 1.2 (Gesellschafterliste Gruppe), einschließlich der Solaris Distribution Italia S.r.l., der Solaris Distribution US Inc. und der Solaris Distribution Singapore Pte. Ltd. sowie — nach vollständiger Ausgliederung — der Solaris Service GmbH.
- (3) Der Verkauf ist ein Share Deal. Die Gesellschaft bleibt Vertragspartner aller im VDR aufgeführten Verträge; ein Betriebsübergang nach § 613a BGB tritt nicht ein.

§ 2 Kaufpreis und Kaufpreismechanismus

- (1) Der Kaufpreis beträgt EUR 164.800.000 (in Worten: einhundertvierundsechzig Millionen achthunderttausend Euro) ("Basispreis"). Der Basispreis entspricht dem Enterprise Value von EUR 180.000.000 abzüglich der Nettoverschuldung der Gesellschaft per 31. Dezember 2023 (Locked-Box-Date) in Höhe von EUR 15.200.000 und nach Abzug eines vereinbarten Escrow-Einbehalts nach Absatz 3.
- (2) Der Kaufpreis wird durch einen Locked-Box-Mechanismus ermittelt. Als Locked-Box-Date gilt der 31. Dezember 2023. Ein Abschluss-Anpassungsmechanismus (Completion Accounts) wird nicht vereinbart. Die Verkäuferin stellt eine Locked-Box-Garantie (No-Leakage-Undertaking) aus.
- (3) Vom Basispreis wird ein Escrow-Einbehalt in Höhe von EUR 18.000.000 (Zehn Prozent des Enterprise Value) auf ein Treuhandkonto bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main,

eingezahlt. Der Escrow-Betrag dient der Sicherung von Garantieansprüchen und wird nach 18 Monaten ab Closing in Höhe des nicht beanspruchten Teils freigegeben.

§ 3 Signing, Closing-Bedingungen und Closing

(1) Die Unterzeichnung dieses Vertrags ("Signing") erfolgt am 28. Januar 2025 vor dem Notar Dr. Klaus Lemberger, Frankfurt am Main.

(2) Der Vollzug des Vertrags ("Closing") steht unter den folgenden aufschiebenden Bedingungen ("Closing Conditions"), die bis zum 31. März 2025 ("Long Stop Date") eingetreten sein müssen:

- Freigabe durch das Bundeskartellamt (§§ 35 ff. GWB) oder Ablauf der Prüfungsfrist ohne Untersagung;
- Keine Untersagungsverfügung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der AWW-Prüfung (§ 55 AWW);
- Schriftlicher Verzicht (Waiver) von Kunde A auf das CoC-Kündigungsrecht gemäß § 16 Abs. 3 des Rahmenvertrags C-001;
- Vorlage des vollständigen und rechtswirksamen Ausgliederungsvertrags Solaris Service GmbH (Eintragung im Handelsregister nachgewiesen);
- Vorlage des originalen IP-Abtretungsvertrags Friedrich Grünwald (2018).

§ 7 Garantien der Verkäuferin (Auszug)

(1) Die Verkäuferin gibt die in Anlage 7 aufgeführten Garantien ("Verkäufer-Garantien") ab. Die Verkäufer-Garantien gelten zum Zeitpunkt des Signing und des Closing.

(2) Wesentliche Garantien umfassen (nicht abschließend):

- § 7.2: Die Gesellschaft ist rechtmäßig gegründet und eingetragen; die Aktien sind wirksam ausgegeben.
- § 7.4: Die Gesellschaft ist Eigentümerin aller in Anlage 7.4 aufgeführten IP-Rechte, frei von Rechten Dritter.
- § 7.7: Alle wesentlichen Verträge sind gültig; keine wesentliche Vertragspartei hat eine Kündigung angekündigt; alle Change-of-Control-Consents sind eingeholt (mit Ausnahme der in Anlage 7.7 offenbaren).
- § 7.12: Die Steuererklärungen sind vollständig; alle fälligen Steuern sind bezahlt; keine Steuernachforderungen >EUR 100.000 sind bekannt.
- § 7.14: Die Gesellschaft hält alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen; insbesondere alle erforderlichen Exportgenehmigungen nach dem AWG / den Dual-Use-Vorschriften.

§ 10 Regulatory Indemnity (Freistellung)

(1) Die Verkäuferin stellt die Käuferin und die Gesellschaft von sämtlichen Schäden, Kosten, Bußgeldern und Aufwendungen frei, die aus Exportkontrollverstößen vor dem Closing-Stichtag entstehen, insbesondere aus Lieferungen der Baureihe PDS-800 nach Singapur ohne BAFA-Genehmigung in den Jahren 2022–2024.

(2) Die Freistellung gilt unbegrenzt in der Höhe und für eine Dauer von 7 Jahren ab Closing. § 15 Abs. 4 BGB (Verjährung) wird vertraglich abbedungen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

spa_key_issues.docx

09_spa_markup_disclosure/spa_key_issues.docx

SPA Key Issues Liste — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: SPA-KEYS-001/SIL

Version: 1.3 (Stand: 15. Dezember 2024)

Verfasser: Dr. Markus Weidemann, Katharina Pfeiffer, Dr. Sabine Roth

Adressat: Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (Felix Brandl) / Seller Counsel Dr. Bäumler

Betreff: Key Issues für SPA-Verhandlung — offene Punkte und Positionen

1. Kaufpreismechanismus — Locked Box vs. Completion Accounts

1.1 Ausgangslage

ECP hat in seiner Binding Offer signalisiert, einen Locked-Box-Mechanismus zu bevorzugen. Der Seller/Finanzberater hat in der Prozesskorrespondenz keinen ausdrücklichen Vorbehalt gegen Locked Box geäußert, aber auf die Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2023 bestanden.

1.2 Locked Box (ECP-Präferenz)

- **Stichtag:** 31. Dezember 2023 (vorbehaltlich Vorlage JA 2023)
- **Locked-Box-Date:** Kaufpreis basiert auf dem Eigenkapital zum 31. Dezember 2023 (Enterprise Value EUR 180 Mio. abzüglich Nettoverschuldung per 31. Dezember 2023)
- **Leakage-Schutz:** Seller verpflichtet sich, keine "Leakage" (Werttransfers aus der Gesellschaft an Seller oder verbundene Parteien) zwischen dem Locked-Box-Date und dem Closing zu veranlassen.
- **Permitted Leakage:** Vereinbarte, abschließend definierte Ausnahmen (z. B. laufende Geschäftsführer-Vergütung, Dividenden wenn ausdrücklich zugestimmt).
- **Praxis:** Seller stellt eine Locked-Box-Guarantee aus; bei Verletzung Schadensersatz EUR-für-EUR.

Vorteil für ECP: Kaufpreissicherheit; kein post-Closing-Streit über Abschlusskonten.

Vorteil für Seller: Einmaliger Prozess ohne Completion-Accounts-Prüfung.

1.3 Completion Accounts (Seller-Alternative)

Sollte Locked Box nicht vereinbart werden, sind Completion Accounts zum Closing-Stichtag zu erstellen; Kaufpreisanpassung anhand des tatsächlichen Eigenkapitals / Nettoverschuldung. Streitanfällig und zeitaufwendig.

Empfehlung: Locked Box, sofern JA 2023 bis 20. Dezember 2024 vorliegt.

2. Change-of-Control Consent Kunde A

2.1 Verhandlungsstand

Seller Counsel hat in der Telefonkonferenz vom 10. Dezember 2024 mitgeteilt, dass Kunde A "prinzipiell bereit" sei, einen Waiver zu erteilen, sofern ECP vor Closing eine Geschäftsführer-Präsentation bei Kunde A durchführt (Key-Relationship-Termin). Dies ist ein unüblicher, aber akzeptabler Ansatz.

2.2 SPA-Klausel-Optionen

Option 1 — Closing Condition (ECP-Position):

Closing ist aufschiebend bedingt durch die schriftliche Bestätigung von Kunde A, auf sein CoC-Kündigungsrecht gemäß § 16 Abs. 3 des Rahmenvertrags C-001 zu verzichten. Fristsetzung: Waiver muss bis zum 20. Januar 2025 (10 Tage vor geplantem Signing) vorliegen.

Option 2 — Pre-Signing Condition (härtere Variante):

Waiver muss als Bedingung vor dem Signing-Termin erfüllt sein (nicht erst zum Closing). Kann zu Signing-Verzögerung führen, gibt ECP aber maximale Sicherheit.

Option 3 — Kaufpreisabschlag + Garantie (Seller-Option):

Falls Waiver nicht möglich: Escrow-Einbehalt EUR 12 Mio. (entspricht ca. 2x Jahres-EBITDA-Beitrag Kunde A); Freigabe nach 12 Monaten ohne Kündigung von Kunde A. Kombination mit Garantie der Seller (keine Kenntnis von Kündigungsabsicht).

ECP-Position: Option 1 (Closing Condition); fallback Option 3 bei Scheitern.

3. Tax Covenant für Umwandlung 2024

3.1 Inhalt

Das Steuer-Covenant (auch: Tax Indemnity) regelt die Übernahme der Steuerlast für Steuernachforderungen, die auf Sachverhalte vor dem steuerlichen Übertragungsstichtag (31. Dezember 2023, Locked-Box-Date) zurückzuführen sind.

3.2 ECP-Forderungen

- **Zeitliche Reichweite:** Alle Steuernachforderungen für Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2023 (inklusive der Umwandlung 2024 mit steuerlicher Rückwirkung auf 1. Januar 2024).
- **Steuern:** KSt, GewSt, USt, LSt, alle ausländischen Steuern.
- **Ausnahmen (Seller akzeptiert):** Nur Steuernachforderungen, die auf der Verletzung von Mitwirkungspflichten durch den Käufer nach Closing beruhen.
- **Verjährung:** Tax Covenant läuft bis zum Ende der steuerlichen Verjährungsfrist (gemäß § 169 AO: 4 Jahre regulär, 5 Jahre bei leichter Fahrlässigkeit, 10 Jahre bei Hinterziehung). Mindestlaufzeit aus ECP-Sicht: 7 Jahre.
- **Kooperationsklausel:** Seller muss bei Betriebsprüfungen kooperieren, informiert werden und darf keine Verfahren ohne Käufer-Zustimmung beilegen.

3.3 Seller-Position (bekannt)

Seller akzeptiert Tax Covenant im Grundsatz; diskutiert:

- Freistellungsgrenze: EUR 100.000 (de minimis)
- Gesamtdeckel: EUR 20 Mio. (ca. 11 % EV)
- Ausschluss: Steuernachforderungen, die durch post-Closing-Maßnahmen des Käufers verursacht werden

4. W&I Seller Limitation

4.1 Ausgangssituation

ECP setzt W&I-Versicherung ein (Underwriter: Allianz Risk Transfer; Policy in Verhandlung). Dies bedeutet, dass der Großteil der Garantieansprüche über die Versicherungspolice abgewickelt wird und nicht direkt gegen den Seller durchgesetzt wird.

Für W&I-Transaktionen typische Seller-Limitations:

Begrenzung	ECP-Forderung	Seller-Position
Seller-seitiger Garantierückbehalt	0 % (voller Transfer auf W&I)	1 % EV (EUR 1,8 Mio.) als Puffer
Direktansprüche gegen Seller	Nur bei Fraud / arglistiger Täuschung	Nur bei Fraud
W&I-Policy-Selbstbehalt (Retention)	EUR 1,8 Mio. (1 % EV)	EUR 3,6 Mio. (2 % EV)
W&I-Policy-Deckungssumme	EUR 36 Mio. (20 % EV)	EUR 27 Mio. (15 % EV)
Laufzeit Garantien (Title)	Unbegrenzt	10 Jahre
Laufzeit Garantien (andere)	5 Jahre	3 Jahre

Empfehlung: ECP akzeptiert EUR 1,8 Mio. Seller-Puffer; legt Deckungssumme auf EUR 36 Mio. fest; verhandelt Retention auf EUR 1,8 Mio. runter. W&I-Prämie schätzungsweise EUR 720.000 (2 % der Policy-Summe).

5. Weitere Key Issues (Kurzübersicht)

Nr.	Thema	ECP-Position	Status
KI-5	MAC-Klausel (Material Adverse Change)	Enge Definition; keine generellen Marktveränderungen	Offen — Seller will breite MAC-Definition
KI-6	Non-Compete Seller	3 Jahre, global (Antriebssystemtechnik)	Seller fordert 2 Jahre, nur DACH
KI-7	Carve-out-Vollständigkeit TSA-Pakete	Vollständige TSA-Entwürfe als Signing-Anlage	IT-TSA noch nicht final
KI-8	Regulatory Freigaben als Closing Condition	Fusionskontrolle DE + AWV; ggf. CFIUS	Noch kein Zeitplan bekannt
KI-9	Escrow-Einbehalt allgemein	10 % EV (EUR 18 Mio.) für 18 Monate	Seller bietet 5 % / 12 Monate
KI-10	Equity Bridge-Loan (Überbrückung bis Closing)	ECP-intern zu klären	Intern: in Prüfung

6. SPA-Zeitplan

Schritt	Verantwortlich	Geplantes Datum
SPA-Erstentwurf (Seller)	Seller Counsel Dr. Bäumler	20. Dezember 2024
Kommentierung Käufer	Dr. Weidemann / Katharina Pfeiffer	6. Januar 2025

Verhandlungsrunde 1 (Video)	Beide Seiten	9. Januar 2025
Verhandlungsrunde 2 (in person, Frankfurt)	Beide Seiten	13. Januar 2025
SPA Signing	Notar Frankfurt	28. Januar 2025

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

ordinary_course_monitor.docx

10_signing_closing_regulatory/ordinary_course_monitor.docx

Ordinary Course Monitor — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001

Berichtszeitraum: Signing (15.05.2026) bis voraussichtliches Closing (15.09.2026)

Erstellt: 15.05.2026

Letzte Aktualisierung: 20.05.2026

Verfasser: Counsel B (M&A-Gruppe)

Adressat: Deal Team / Eagle Capital Partners

1. Hintergrund und Zweck

Der zwischen Solaris Industries AG (Verkäufer) und Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG (Käuferin) unterzeichnete Anteilskaufvertrag (SPA) vom 15.05.2026 enthält in Ziffer 9 (Betrieb im gewöhnlichen Geschäftsgang / Ordinary Course Covenants) eine Reihe von Verhaltenspflichten der Verkäuferseite zwischen Signing und Closing. Dieser Monitor dokumentiert alle bekannten Abweichungen, Consent-Anfragen und Eskalationen.

2. Ordinary-Course-Pflichten gem. SPA § 9

2.1 Positive Handlungspflichten (Tun)

Nr.	Pflicht	Referenz SPA	Status
OC-01	Betrieb im gewöhnlichen Geschäftsgang führen	§ 9.1	Laufend überwacht
OC-02	Monatliche Liquiditätsreports an Käuferin	§ 9.4	Bericht April: erhalten 18.05.2026
OC-03	Capex-Investitionen gem. Capex-Budget fortführen	§ 9.2	Im Plan
OC-04	Bestandspflege Versicherungsschutz	§ 9.6	Erneuerung Juli bestätigt
OC-05	Intercompany-Forderungen einfrieren	§ 9.8	Clean gestellt zum 15.05.2026

2.2 Negative Handlungspflichten (Unterlassen ohne Consent)

Nr.	Verbot	Referenz SPA	Status
OC-10	Keine Kapitalerhöhungen / Kapitalherabsetzungen	§ 9.1 (a)	Keine geplant
OC-11	Keine Veräußerungen wesentlicher Assets (> EUR 500.000)	§ 9.1 (b)	Keine
OC-12	Keine wesentlichen Vertragsabschlüsse / -kündigungen (> EUR 200.000)	§ 9.1 (c)	Offen → Ereignis OC-E-001
OC-13	Keine Neueinstellungen /	§ 9.1 (d)	Keine

	Abfindungen Führungsebene		
OC-14	Keine Dividenden / Ausschüttungen	§ 9.1 (e)	Keine
OC-15	Keine Änderung Rechnungslegungsmetho den	§ 9.1 (f)	Keine
OC-16	Keine Insolvenzeröffnungsanträ ge, keine Kredite > EUR 1 Mio.	§ 9.1 (g)	Keine

3. Ereignisprotokoll

Ereignis OC-E-001 — Lieferantenvertrag Müller Antriebstechnik GmbH

Datum: 17.05.2026

Meldung durch: CFO Solaris, Herrn Dr. Fischer

Sachverhalt: Solaris Industries AG plant, den Rahmenliefervertrag mit Müller Antriebstechnik GmbH (Laufzeit: 31.12.2027, Jahresvolumen ca. EUR 1,2 Mio.) aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Anlass: Lieferverzug über 45 Tage bei zwei Komponenten-Chargen, Vertragsstrafe per Mahnung angedroht.

Einordnung: Die Kündigung eines Vertrags mit einem Jahresvolumen von EUR 1,2 Mio. überschreitet den Consenterfordernis-Schwellenwert gem. SPA § 9.1 (c) i.H.v. EUR 200.000. Der Vertrag ist zudem als wesentlicher Zulieferer im Disclosure Schedule (Anlage 7.4) gelistet.

Consent-Prozess:

Schritt	Frist	Status
Schriftliche Consent-Anfrage Solaris an Eagle	18.05.2026	Eingegangen
Informationspaket vorbereiten (Vertrag, Mahnung, Alternativangebot)	20.05.2026	In Bearbeitung
Eagle Entscheidung	25.05.2026	Ausstehend
Anwaltliche Freigabe falls Consent erteilt	26.05.2026	Ausstehend

Empfehlung Kanzlei: Consent grundsätzlich erteilbar, sofern Solaris nachweist, dass Alternativlieferant gesichert ist (Angebot Nordtec GmbH liegt vor). Wichtig: Kündigung erst nach schriftlichem Consent erklären. Lieferausfall im Closing-Zeitraum würde Material Adverse Change-Prüfung auslösen (§ 11.3 SPA).

Ereignis OC-E-002 — HR: Freistellung Vertriebsleiter

Datum: 19.05.2026

Meldung durch: HR-Direktorin Solaris, Frau Reinhardt

Sachverhalt: Der Vertriebsleiter (Gesamtvergütung: EUR 280.000 p.a.) hat selbst gekündigt zum 31.08.2026. Solaris möchte ihn sofort freistellen und eine Abfindungsvereinbarung schließen (geschätzt: 6 Monatsgehälter, ca. EUR 140.000).

Einordnung: Abfindungsvereinbarung auf Führungsebene erfordert Consent gem. SPA § 9.1 (d).

Status: Consent-Anfrage vorbereitung läuft, Ziel Einreichung 21.05.2026.

4. Tabellarische Übersicht aller Consent-Vorgänge

ID	Beschreibung	Eingang	Consent erteilt	Bemerkung
OC-E-001	Kündigung Lieferantenvertrag Müller	18.05.2026	Ausstehend	Alternativlieferant prüfen
OC-E-002	Freistellung + Abfindung Vertriebsleiter	21.05.2026	Ausstehend	Abfindungshöhe verhandeln

5. Eskalationsmatrix

Eskalationsstufe	Trigger	Zuständigkeit
Stufe 1: Kanzlei-intern	Neue Consent-Anfrage	Counsel B informiert Partner A
Stufe 2: Eagle	Consent-Anfrage > EUR 500.000 oder strategische Relevanz	Partner A + Eagle Deal-Team
Stufe 3: MAC-Prüfung	Ereignis könnte Material Adverse Change auslösen	Partner A + Valuation Expert
Stufe 4: Long-Stop-Prozess	Closing-Bedingung gefährdet	Partner A + Eagle GC + Solaris GC

6. Nächste Schritte

- [] OC-E-001: Eagle-Consent bis 25.05.2026 einholen
- [] OC-E-002: Abfindungsformel finalisieren, Consent-Antrag einreichen
- [] Capex-Monitoring für Mai anfordern (fällig 05.06.2026)
- [] Liquiditätsbericht für Mai (fällig 18.06.2026)
- [] CP-Register mit Regulatory Counsel abgleichen

Aktenvermerk-Nr.: AV-OCM-2026-001 | Privileged & Confidential

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

regulatory_map.docx

10_signing_closing_regulatory/regulatory_map.docx

Regulatory Map — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001

Erstellt: 16.05.2026

Verfasser: Associate C (Regulatory Group)

Status: Arbeitsfassung — nicht final

1. Überblick Genehmigungserfordernis

Die Transaktion (Erwerb sämtlicher Anteile an der Solaris Industries AG durch Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG, Volumen ca. EUR 180 Mio. Enterprise Value) löst voraussichtlich mehrstufige regulatorische Prüfpflichten aus. Nachfolgend wird der Stand der Analyse per Signing-Datum 15.05.2026 dokumentiert.

2. Fusionskontrolle

2.1 FKVO (EU-Fusionskontrollverordnung)

Kriterium	Schwellenwert	Indikation Solaris
Weltweiter Gesamtumsatz alle Beteiligten	> EUR 5 Mrd.	Nein (Summe ca. EUR 680 Mio.)
EU-weiter Umsatz mind. 2 Beteiligte	je > EUR 250 Mio.	Nein
Zwei-Drittel-Klausel	Umsatz in einem MS > 2/3	Zu prüfen

Ergebnis: FKVO-Aufgreifkriterienschwelle voraussichtlich nicht erreicht. Eine Prüfung nach Art. 4 Abs. 5 FKVO (Verweisung) ist nicht angezeigt, solange keine nationalen Behörden zuständig sind. Die Analyse wird nach Erhalt der endgültigen Umsatzzahlen für Geschäftsjahr 2025 aktualisiert.

2.2 GWB / Bundeskartellamt (BKartA)

Kriterium	Schwellenwert	Indikation
Weltweiter Gesamtumsatz	> EUR 500 Mio.	Zu prüfen (Eagle-Konzern)
Inländischer Umsatz mind. eines Beteiligten	> EUR 25 Mio.	Ja (Solaris ca. EUR 38 Mio.)
Inländischer Umsatz zweites Beteiligte	> EUR 5 Mio.	Ja
Sonderregel Transaktionswert	> EUR 400 Mio.	Nein

Ergebnis: Anmeldeschwelle GWB §§ 35, 37, 39 GWB voraussichtlich **erreicht**. Anmeldung beim Bundeskartellamt ist erforderlich. Bearbeitungszeit Phase 1: 1 Monat, Phase 2: bis zu 4 Monate. Closing-Bedingung: Freigabe oder Fristablauf.

Zuständiger Anwalt: Dr. Meiners, Regulatory Group

Anmeldungspaket vorzubereiten bis: 20.06.2026 (Ziel: Anmeldung 30.06.2026)

2.3 Sonstige Jurisdiktionen

Solaris Industries AG hat Produktionsstätten in Österreich (Umsatz ca. EUR 12 Mio.) und Polen (Umsatz ca. EUR 8 Mio.). Für Österreich und Polen werden keine eigenständigen Anmeldepflichten gesehen (unter den nationalen Schwellenwerten), wird aber durch lokale Counsel bestätigt.

3. Außenwirtschaftsrecht / FDI-Prüfung (AWG/AWV)

3.1 Prüfmaßstab

Nach § 55 AWV ist der Erwerb von 10 % oder mehr der Stimmrechte an einem deutschen Unternehmen durch einen Investor aus einem Nicht-EU-/Nicht-EWR-/Nicht-CANZUK-Staat anmeldepflichtig, wenn das Zielunternehmen in einem sensiblen Sektor tätig ist (§§ 55a ff. AWV, Anlage I zum AWG). Für EU-Investoren gilt seit dem AWG-Änderungsgesetz 2022 die erweiterte Prüfung für kritische Infrastruktur und Dual-Use.

3.2 Investorenstatus

Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG ist nach Deutschland gegründet; Fondsmanager Eagle Capital Partners LLC ist US-amerikanisch. Maßgebliche Frage: Wer ist wirtschaftlich Berechtigter (UBO) der Erwerberin? Bei LP-Basis mit US-amerikanischen Investoren greift die AWV-Prüfung auch bei formell deutschem Erwerbervehikel, wenn die letztlich kontrollierende Partei außerhalb der EU liegt.

Status: UBO-Analyse bei Eagle liegt als Draft vor (Anlage FDI-UBO-Draft.pdf). Finale Bestätigung durch Eagle Counsel ausstehend (Deadline: 01.06.2026).

3.3 Sektoreinstufung Solaris Industries AG

Solaris Industries AG produziert Präzisionskomponenten für die Luft- und Raumfahrtbranche sowie Antriebseinheiten für militärische und zivile Schiffe. Dies fällt potenziell unter:

- § 55a Abs. 1 Nr. 9 AWV (Rüstungsgüter, Dual-Use)
- § 55a Abs. 1 Nr. 17 AWV (kritische Infrastruktur)

Empfehlung: Sektorscreening ergibt erhöhte FDI-Relevanz. Anmeldung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) nach § 58 AWV ist vorsorglich einzuplanen. Prüffrist: 2 Monate ab vollständiger Anmeldung, verlängerbar auf 4 Monate.

Closing-Risiko: Falls US-UBOs die Schwelle nach § 56 AWV überschreiten, ist mit Hauptprüfphase zu rechnen. Closing-Long-Stop-Date im SPA entsprechend auf 31.12.2026 gesetzt.

4. Exportkontrolle / Clean Room

Solaris fertigt Güter, die voraussichtlich unter die EU-Dual-Use-Verordnung (VO 2021/821) und ggf. das KrWaffG fallen. Folgende Sondermaßnahmen sind aktiv:

Maßnahme	Status
Clean-Room-Protokoll für technische Informationen im DR	aktiv seit 10.04.2026
Exportkontroll-Screening der DD-Unterlagen durch Specialist Counsel	in Bearbeitung
Offenlegungsbeschränkung gegenüber Eagle-LPs mit Nexus CN/RU	vereinbart (NDAs)
ITAR-Self-Assessment (US-Komponenten in Produkten)	angefordert, Rücklauf 01.06.2026

5. Sektorspezifische Genehmigungen

Behörde	Genehmigungserfordernis	Wahrscheinlichkeit	Frist
BKartA	Fusionskontrollfreigabe	Hoch	30.07.2026
BMWK	AWV-Unbedenklichkeit	Mittel	30.09.2026
BAFA	Exportkontrollsonderprüfung	Niedrig–Mittel	30.08.2026
Österreich (BWB)	Keine separate Anmeldung	Niedrig	—

6. Nächste Schritte

1. Umsatzzahlen GJ 2025 final anfordern (Deadline: 22.05.2026)
2. UBO-Bestätigung Eagle einholen (01.06.2026)
3. BKartA-Anmeldungspaket vorbereiten: Marktdefinition, Marktanteile, Umsatzbescheinigungen
4. BMWK-Vorgespräch anfragen (vertraulich)
5. Closing-Bedingungsmatrix mit Regulatory-CP verknüpfen

Anlagen

- Anlage 1: Umsatztable Konsolidierung (Entwurf)
- Anlage 2: UBO-Chart Eagle Capital Partners (Draft)
- Anlage 3: Sektorchecklist AWV § 55a
- Anlage 4: Clean-Room-Protokoll V2.1

Aktenvermerk-Nr.: AV-REG-2026-003 | *Privileged & Confidential — Attorney-Client Communication*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

signing_closing_memo.docx

10_signing_closing_regulatory/signing_closing_memo.docx

Signing & Closing Memo — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001
Verfasser: Partner A / Counsel B
Datum: 14.05.2026
Status: Final — intern

1. Transaktionsübersicht

Parameter	Details
Zielgesellschaft	Solaris Industries AG, Düsseldorf
Verkäufer	Nordstern Beteiligungs SE, Hamburg
Käuferin	Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG, Frankfurt
Enterprise Value	EUR 180.000.000
Equity Value (geschätzt)	EUR 162.500.000
EV/EBITDA-Multiple	ca. 8,6x (EBITDA 2025: EUR 21,0 Mio.)
Signing-Datum	15.05.2026
Voraussichtliches Closing	15.09.2026
Long-Stop-Date	31.12.2026
Gerichtsstand	Frankfurt am Main

2. Closing-Bedingungen (CPs)

CP-ID	Bedingung	Frist	Status
CP-01	BKartA-Freigabe	31.07.2026	In Vorbereitung
CP-02	BMWK AWW-Unbedenklichkeit	30.09.2026	Ausstehend
CP-10	Warranty Bringdown / No MAC	Closing	Monitoring
CP-13	Rangrücktritt GGD Delta	30.06.2026	Entwurf
CP-14	Kundenconsent Aero Nordic	31.07.2026	Kontakt initiiert
CP-20	Equity Commitment Letter	Closing	Bestätigt
CP-21	W&I-Policy Bindungszusage	01.08.2026	Underwriting läuft

3. Closing-Mechanismus

Der Kaufpreis wird nach dem Stichtagsbilanzprinzip angepasst (Closing Accounts). Am Closing-Tag zahlt die Käuferin den Kaufpreis auf ein Notaranderkonto, der Notar prüft alle CP-Nachweise und überweist nach Bestätigung an Nordstern. Die notarielle Abtretungserklärung wird unmittelbar im Anschluss beurkundet. Die W&I-Police tritt mit Closing-Vollzug in Kraft.

4. Post-Closing-Pflichten

Pflicht	Frist nach Closing	Verantwortlich
Gesellschafterliste Handelsregister	3 Tage	Notar / Nordstern Counsel
Vollzugsmeldung BKartA	1 Woche	Regulatory Counsel
W&I-Policy Aktivierung	Sofort	Counsel B
Closing Bible finalisieren	4 Wochen	Counsel B
PMI-Kick-off	1 Woche	Eagle PMI-Team
Closing Accounts Aufstellung	60 Tage	CFO Solaris

Aktenvermerk-Nr.: AV-SCM-2026-001 | *Privileged & Confidential — Attorney-Client Communication*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

insiderliste_silberfalke.docx

11_public_ma_mar/insiderliste_silberfalke.docx

Insiderliste — Projekt Silberfalke (Nordstern Beteiligungs SE)

Verfahrensname: Projekt Silberfalke

Insiderinformation: Veräußerung Solaris Industries AG an Eagle Capital Partners

Angelegt: 15.05.2026

Letzte Aktualisierung: 20.05.2026

Verantwortlich: Nordstern Compliance / Dr. Kessler (externe Beratung)

Format: Art. 18 MAR i.V.m. Anhang I DVO 2016/347

Insiderliste (Dealspezifische Abschnittsliste)

Nr.	Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Funktion / Arbeitgeber	Zugangsdatum	Zugriffsen de	Aktualisiert
001	Ritter	Heinrich	12.03.1968	Vorstand Finanzen, Nordstern Beteiligungs SE	01.04.2026	Offen	15.05.2026
002	Lange	Martina	05.07.1972	Vorstand Strategie, Nordstern Beteiligungs SE	01.04.2026	Offen	15.05.2026
003	Vogel	Alexander	22.11.1975	GF Komplementär-GmbH, Eagle Capital Partners	01.04.2026	Offen	15.05.2026
004	[Partner A Nachname]	[Vorname]	—	Partner, Kanzlei (Käuferberatung)	01.04.2026	Offen	15.05.2026
005	Kessler	Ralf	18.09.1979	Counsel Kapitalmarktrecht, Kanzlei	15.05.2026	Offen	15.05.2026
006	Fischer	Gerald	30.01.1971	CFO, Solaris Industries AG	15.05.2026	Offen	15.05.2026
007	Reinhardt	Sabine	14.06.1980	HR-Direktorin, Solaris Industries AG	19.05.2026	Offen	19.05.2026

Hinweis: Vollständige Pflichtangaben gem. Anhang I DVO EU 2016/347 (Geburtsdatum, Privatanschrift, Telefon) sind in der nichtöffentlichen Originalliste bei Nordstern Compliance hinterlegt und werden hier aus Datenschutzgründen nicht abgebildet.

Aufschubprotokoll (Art. 17 Abs. 4 MAR)

Datum	Entscheidung	Begründung	Entscheider
15.05.2026	Aufschub der Ad-hoc-Mitteilung beschlossen	Legitime Interessen: laufender Vertragsschluss, Verhandlungsgeheimnis; keine Irreführung des Marktes; Vertraulichkeit durch NDAs gesichert	Vorstand Ritter, Vorstand Lange
15.05.2026	BaFin-Meldung des Aufschubs initiiert	Art. 17 Abs. 4 UAbs. 3 MAR: unverzügliche Meldung nach Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung geplant	Nordstern IR

Handelsverbot-Bestätigungen

Alle auf der Insiderliste geführten Personen haben bestätigt, dass sie bis zur Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung keine Transaktionen in Nordstern-Aktien oder -Derivaten vornehmen:

Nr.	Person	Bestätigung erhalten am
001	Ritter	15.05.2026
002	Lange	15.05.2026
003	Vogel	15.05.2026
004	Partner A	15.05.2026
005	Kessler	15.05.2026
006	Fischer	15.05.2026
007	Reinhardt	19.05.2026

Aufbewahrungshinweis

Diese Insiderliste ist nach Schließung (bei Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung oder anderweitiger Beendigung) für mindestens **5 Jahre** aufzubewahren und auf Anforderung der BaFin unverzüglich vorzulegen (Art. 18 Abs. 1 lit. c MAR).

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

mar_praentiv_memo.docx

11_public_ma_mar/mar_praentiv_memo.docx

MAR-Präventiv-Memo — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001
Verfasser: Dr. Kessler (Kapitalmarktrecht)
Datum: 15.05.2026
Status: Arbeitsfassung — nicht final

1. Ausgangslage

Solaris Industries AG ist nicht börsennotiert. Die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR, Verordnung EU 596/2014) ist auf die Transaktion selbst grundsätzlich nicht anwendbar. Dieses Memo analysiert die MAR-Relevanz über die börsennotierte Konzernmutter Nordstern Beteiligungs SE (ISIN DE000NBS1234), die ca. 22 % ihres Konzern-EBITDA aus Solaris Industries AG erzielt.

2. Prüfung: Insiderinformation

Kriterium	Einschätzung
Präzise Information	Ja: Unterzeichneter SPA mit definiertem EV EUR 180 Mio.
Nichtöffentlich	Ja: Nur Deal Team und Vertragsparteien
Emittenten-Nexus	Nordstern Beteiligungs SE: direkt betroffen
Erhebliche Kursrelevanz	Plausibel (22 % Konzern-EBITDA Solaris)
Ergebnis	Insiderinformation nach Art. 7 MAR liegt vor ab Signing

3. Aufschub der Ad-hoc-Mitteilung (Art. 17 Abs. 4 MAR)

Nordstern Beteiligungs SE kann den Aufschub der Ad-hoc-Mitteilung beschließen, wenn (1) berechnigte Interessen an Geheimhaltung bestehen, (2) die Geheimhaltung nicht irreführend ist und (3) Vertraulichkeit sichergestellt ist. Aufschubentscheidung wurde am 15.05.2026 durch den Vorstand beschlossen und ist zu dokumentieren.

4. MAR-Compliance-Checkliste

Maßnahme	Verantwortlich	Status
Aufschubentscheidung dokumentieren	Nordstern IR + Dr. Kessler	Offen
Insiderliste anlegen und pflegen	Nordstern Compliance	Offen
Handelsverbot kommunizieren	Kanzlei	Erledigt 15.05.2026
Ad-hoc-Mitteilungsentwurf freigeben	Nordstern Vorstand	In Bearbeitung
Veröffentlichung DPA-AFX nach Closing	Nordstern IR	Closing-Tag
Insiderliste 5 Jahre aufbewahren	Nordstern Compliance	Post-Closing

Aktenvermerk-Nr.: AV-MAR-2026-001 | Vertraulich — Rechtsanwaltsprivileg

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

wpueg_not_applicable_note.docx

11_public_ma_mar/wpueg_not_applicable_note.docx

WpÜG-Anwendbarkeits-Vermerk — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001

Erstellt: 15.05.2026

Verfasser: Dr. Kessler (Kapitalmarktrecht)

Adressat: Deal Team intern

Zweck: Kurzdokumentation der WpÜG-Nichtanwendbarkeit; Ablage zu Compliance-Zwecken

1. Rechtsfrage

Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) regelt öffentliche Angebote zum Erwerb von Wertpapieren börsennotierter Zielgesellschaften sowie Pflichtangebote bei Kontrollerlangung. Es ist zu prüfen, ob das WpÜG auf den Erwerb sämtlicher Anteile an der Solaris Industries AG Anwendung findet.

2. Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen

2.1 Börsennotierung der Zielgesellschaft (§ 2 Abs. 7 WpÜG)

Das WpÜG ist nur anwendbar auf Zielgesellschaften, deren Aktien zum Handel an einem organisierten Markt i.S.v. § 2 Abs. 7 WpÜG (Börsennotierung im regulierten Markt, EU-regulierter Markt oder vergleichbarer Drittlandmarkt) zugelassen sind.

Solaris Industries AG: nicht börsennotiert. Sitz Düsseldorf, Rechtsform AG, Aktien ausschließlich durch Nordstern Beteiligungs SE (100 %) gehalten. Keine Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt.

Ergebnis: Tatbestandsmerkmal der Börsennotierung ist nicht erfüllt. § 1 WpÜG i.V.m. § 2 WpÜG ist nicht anwendbar.

2.2 Pflichtangebot (§§ 35 ff. WpÜG)

Das Pflichtangebot entsteht, wenn jemand die Kontrolle (> 30 % der Stimmrechte) über eine börsennotierte Gesellschaft erlangt. Da Solaris Industries AG nicht börsennotiert ist, scheidet auch ein Pflichtangebot aus.

2.3 Indirekter Kontrollerwerb (§ 35 Abs. 2 WpÜG)

Wenn durch den Erwerb von Solaris Industries AG indirekt die Kontrolle über eine börsennotierte Gesellschaft erlangt würde, könnte § 35 Abs. 2 WpÜG greifen. Solaris Industries AG hat keine Tochtergesellschaft, die börsennotiert ist. Auszuschließen.

3. Public-M&A-Abgrenzung

Obwohl das WpÜG im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, soll die Abgrenzung in der Transaktionsakte dokumentiert werden. Für den internen Closing-Check werden folgende Unterschiede festgehalten:

Public M&A (börsennotiertes Target)	Private M&A (vorliegend)
WpÜG-Angebotsdokument (§ 11 WpÜG)	SPA + Disclosure Letter
Pflichtangebot bei > 30 % Kontrolle	Nicht einschlägig
BaFin Angebotskontrolle	BKartA + BMWK (FDI)
Ad-hoc-Mitteilung des Targets (MAR)	Ad-hoc durch Nordstern SE (Mutter)
Mindestangebotspreis nach Börsenkurs	Frei verhandelter EV (EUR 180 Mio.)
Annahmefrist 4–10 Wochen	Closing nach CP-Erfüllung
Squeeze-out bei > 90 %	Nicht einschlägig

4. Fazit und Freigabe

WpÜG ist auf die Transaktion Projekt Silberfalte **nicht anwendbar**. Die Transaktion ist ein klassischer Private-M&A-Share-Deal. Die Kapitalmarktrechts-Relevanz beschränkt sich auf MAR (mittelbar über Nordstern SE — separater Vermerk AV-MAR-2026-001).

Dieser Vermerk ist für Compliance-Zwecke in der Akte zu halten und bedarf keiner gesonderten Mandantenfreigabe.

Aktenvermerk-Nr.: AV-WpÜG-2026-001 | Vertraulich — Rechtsanwaltsprivileg

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

insolvenzplan_option.docx

12_restructuring_starug/insolvenzplan_option.docx

Insolvenzplan-Option vs. StaRUG-Stabilisierung — Vergleichsmemo

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001-R

Erstellt: 17.05.2026

Verfasser: Counsel D (Restrukturierung)

Adressat: Deal Team / Eagle Capital Partners — Intern

1. Fragestellung

Das Deal Team hat angefragt, ob bei einer hypothetischen Verschlechterung der Lage der Delta Service GmbH ein **Erwerb aus der Insolvenz (Asset Deal)** gegenüber einem **Share Deal mit StaRUG-Stabilisierung** vorzugswürdig wäre. Dieses Memo liefert einen strukturierten Vergleich beider Optionen.

2. Szenariobeschreibung

Szenario	Ausgangslage
Szenario I: Share Deal mit StaRUG	Delta Service GmbH noch nicht zahlungsunfähig; StaRUG-Stabilisierung erfolgreich; Transaktion vollzieht sich wie geplant.
Szenario II: Insolvenz + Asset Deal	Delta Service GmbH wird zahlungsunfähig vor Closing; Insolvenzverfahren eröffnet; Eagle erwirbt Aktivseite im Rahmen eines Insolvenzplan-Asset-Deals.

3. Tabellarischer Vergleich

Kriterium	Szenario I: Share Deal + StaRUG	Szenario II: Asset Deal aus Insolvenz
Übertragungsgegenstand	Gesellschaftsanteile (100 %)	Einzelne Vermögenswerte (Betrieb, IP, Personal)
Verbindlichkeitenübernahme	Ja — alle Schulden gehen mit	Nein — nur ausgewählte Verbindlichkeiten
Altlasten	Bleiben in Gesellschaft	Bleiben in Insolvenzmasse (Restgesellschaft)
Zeitraumen	Abhängig von StaRUG-Verfahren (3–9 Monate)	Ca. 3–6 Monate für Planbestätigung + Abwicklung
Kaufpreis	Marktpreis (EV-basiert)	Deutlich günstiger (Notlage-Abschlag)
Change-of-Control	Nur wenn Verträge CoC-Klauseln enthalten	Keine CoC-Auslösung bei Neuabschluss
Reputationsrisiko Lieferanten	Gering (kein öffentliches Verfahren)	Hoch (öffentliche Insolvenz bekanntmachung)
Kundenverträge	Bleiben bestehen	Müssen neu verhandelt werden
Arbeitsverhältnisse	§ 613a BGB; automatischer Übergang	§ 613a BGB gilt auch beim Asset Deal; Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer
W&I-Versicherung	Möglich	In der Regel nicht für Insolvenz-Asset-Deals
Komplexität	Mittel	Hoch

Steuervorteil	Verlustvorträge bleiben (§ 8c KStG beachten)	Verlustvorträge gehen verloren
Risiko Insolvenzanfechtung	Niedrig	Anfechtungsrisiken der Insolvenzmasse prüfen

4. Rechtliche Anforderungen Insolvenzplan (§§ 217–269 InsO)

Falls Szenario II eintritt, gelten für den Insolvenzplan:

1. **Darstellender Teil** (§ 220 InsO): Wirtschaftliche Lage, Ursachen der Insolvenz
2. **Gestaltender Teil** (§ 221 InsO): Gläubigerbefriedigung, Quoten, Masseverwendung
3. **Gruppen** (§ 222 InsO): Absonderungsberechtigte, ungesicherte Gläubiger, nachrangige Gläubiger, ggf. Anteilsinhaber
4. **Abstimmung** (§§ 235–244 InsO): 50 % Kopfmehrheit + 50 % Summenmehrheit je Gruppe
5. **Planbestätigung** durch Insolvenzgericht (§ 248 InsO)
6. **Restschuldbefreiung** aller im Plan erfassten Verbindlichkeiten nach Vollzug

Besonderheit: Für einen Erwerb aus der Insolvenz ohne formellen Plan (freihändiger Verkauf durch Insolvenzverwalter) genügen die §§ 160, 163 InsO (Zustimmung des Gläubigerausschusses). Dies ist schneller, aber weniger planbar.

5. Steuerliche Aspekte

Aspekt	Share Deal + StaRUG	Asset Deal aus Insolvenz
Körperschaftsteuer auf Veräußerungsgewinn	Beim Verkäufer	Beim Insolvenzverwalter (Insolvenzmasse)
Verlustvorträge	Erhalten (§ 8c KStG Mindestbesteuerung beachten)	Entfallen
Grunderwerbsteuer	Keine (Anteilskauf < Grundbesitzgrenze)	Ggf. bei Grundstücksübergang
Umsatzsteuer	Keine	Ggf. auf Aktivaübertragung

6. Empfehlung

Im aktuellen Verfahrensstand (Szenario I) ist der Share Deal mit StaRUG-Stabilisierung klar vorzugswürdig: Kaufpreis ist bereits im SPA fixiert, Kundenbeziehungen bleiben erhalten, Reputationsrisiken sind minimiert.

Szenario II (Insolvenz + Asset Deal) sollte als **Notfallplan** vorbereitet werden. Eagle sollte — für den Fall einer Eskalation — einen Insolvenzspezialisten bereits jetzt mandatieren, um ohne Zeitverlust reagieren zu können.

Anlagen

- Anlage A: Schutzschirm Antrag-Muster § 270b InsO
- Anlage B: StaRUG-Restrukturierungsplan Gliederung (Muster)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

starug_shadow_case.docx

12_restructuring_starug/starug_shadow_case.docx

StaRUG-Schattenfall Memo — Delta Service GmbH

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001-R

Erstellt: 16.05.2026

Verfasser: Counsel D (Restrukturierung)

Adressat: Deal Team / Eagle Capital Partners — Vertraulich

Kontext: Delta Service GmbH ist 100%-Tochter der Solaris Industries AG und Teil der Akquisition

1. Hintergrund

Im Rahmen der Legal Due Diligence wurde festgestellt, dass die Delta Service GmbH (Sitz: Essen, HRB 78234 AG Essen) — eine 100%-Tochter der Solaris Industries AG — einen Liquiditätsengpass in ca. 9 Monaten prognostiziert. Der CFO der Delta Service GmbH hat gegenüber dem Verkäuferteam in der Q&A-Runde (Frage-ID QA-034) angegeben, die freie Betriebsmittellinie könne "wahrscheinlich" gezogen werden, setze aber ein aktualisiertes Covenant Certificate voraus.

Dieses Memo bewertet, ob die Voraussetzungen für ein StaRUG-Stabilisierungsverfahren vorliegen könnten, und zeigt Planoptionen auf.

2. StaRUG — Kurze Grundlagen

Das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG, BGBl. I 2020 S. 3256) ermöglicht die gerichtlich unterstützte Sanierung eines Schuldners **ohne förmliches Insolvenzverfahren**. Voraussetzungen:

Merkmal	Inhalt
Zugang	Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) innerhalb von 24 Monaten
Ausschluss	Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung bereits eingetreten → InsO, nicht StaRUG
Kern	Restrukturierungsplan mit Mehrheitsentscheidung der Gläubiger (§§ 2, 17 StaRUG)
Gerichtliche Beteiligung	Modular: Planbestätigung, Stabilisierungsanordnung (Vollstreckungsmoratorium), Vorprüfung
Öffentlichkeit	Optional; Restrukturierungssache kann nichtöffentlich bleiben

3. Tatbestandsanalyse Delta Service GmbH

3.1 Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO)

Indikator	Befund	Quelle
Liquiditätsengpass in 9 Monaten	Ja, lt. CFO-Aussage	QA-034
Covenant Certificate ausstehend	Ja — Kreditlinie blockiert	DD-Bericht Rn. 84
Drei Lieferanten drohen Lieferstopp	Ja	DD-Bericht Rn. 91
Großkunde bestreitet EUR 180.000	Ja	DD-Bericht Rn. 96

Rangrücktritt GGD nur als Entwurf	Ja	Disclosure Schedule
Fortbestehensprognose nicht beschlossen	Ja — kritisch	Geschäftsführung

Einschätzung: Die Indikatoren deuten auf eine **drohende Zahlungsunfähigkeit** innerhalb von 12–18 Monaten hin. Die Schwelle des § 18 InsO ist mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits überschritten. Eine Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) ist noch nicht eingetreten, kann aber durch Lieferstopps und Kreditlinienblockade binnen 4–6 Wochen entstehen.

3.2 Ausschluss von Überschuldung (§ 19 InsO)

Buchwert Eigenkapital Delta Service GmbH: EUR 2,4 Mio. (lt. Jahresabschluss 2024).

Fortbestehensprognose nicht formal erstellt. **Risiko:** Ohne positive Fortbestehensprognose könnte § 19 InsO (Überschuldung) greifen — dann ist InsO vorrangig, StaRUG nicht mehr zugänglich.

Empfehlung: Unverzügliche Erstellung einer 24-Monats-Fortbestehensprognose durch Geschäftsführung der Delta Service GmbH. Ohne diese kann die Insolvenzverschleppungshaftung der Geschäftsführer entstehen.

4. Restrukturierungsoptionen

Option A: StaRUG-Stabilisierungsrahmen (bevorzugt)

Voraussetzungen: Drohende (nicht eingetretene) Zahlungsunfähigkeit, Mehrheitsgläubiger für Planabstimmung gewinnbar.

Ablauf:

1. Restrukturierungsbeauftragter bestellt (intern oder extern)
2. Restrukturierungsplan erstellt (§§ 2–13 StaRUG)
3. Anzeige beim Restrukturierungsgericht (AG Essen)
4. Ggf. Stabilisierungsanordnung (Vollstreckungsmoratorium 3 Monate, verlängerbar)
5. Planabstimmung: qualifizierte Mehrheit (75 %) in jeder betroffenen Gruppe
6. Planbestätigung durch Gericht

Vorteile: Kein öffentliches Insolvenzverfahren; kein Reputationsschaden; Vertragsbeziehungen bleiben; Kunden/Lieferanten werden nicht automatisch informiert.

Risiken: Wenige Gläubiger (Hausbank DKB AG) können ggf. blockieren, wenn Minderheitenschutz nach § 26 StaRUG nicht gewährleistet.

Option B: Insolvenzplanverfahren (§§ 217 ff. InsO)

Nur wenn Zahlungsunfähigkeit bereits eingetreten oder StaRUG nicht erfolgreich. Deutlich aufwändiger, öffentlich, Reputationsrisiko erheblich. Im M&A-Kontext problematisch: Change-of-Control-Klauseln in Schlüsselverträgen würden durch Insolvenzverfahren ausgelöst.

Option C: Carve-out vor Closing / Asset-Deal

Falls Delta Service GmbH keine Sanierungsperspektive hat: Herauslösung aus dem Akquisitionsobjekt vor Closing. Eagle erwirbt nur die profitablen Teile (Solaris Industries AG excl. Delta). Kaufpreisanpassung entsprechend. Technisch kompliziert (SPA-Änderung notwendig).

5. Auswirkungen auf die Transaktion

Thema	Relevanz
MAC-Klausel	Drohende Insolvenz einer 100%-Tochter kann MAC auslösen (§ 11.3 SPA)
Closing-CP	CP-13 (Rangrücktritt GGD) direkt betroffen
W&I-Versicherung	Underwriter muss über Delta-Risiko informiert werden
PMI-Plan	Delta Service GmbH als separate Restrukturierungstrack einzuplanen
Kaufpreis	Ggf. Kaufpreisminderung oder Escrow-Erhöhung für Delta-Risiko

6. Sofortige Handlungsempfehlungen

7. **Fortbestehensprognose** Delta Service GmbH bis 01.06.2026 beauftragen (Wirtschaftsprüfer)
8. **Covenant Certificate** mit DKB AG klären — Kreditlinie freischalten
9. **Rangrücktritt** Gesellschafterdarlehen finalisieren und unterzeichnen (CP-13)
10. **Lieferstopp-Drohungen** adressieren: Verhandlung mit Top-3-Lieferanten
11. **StaRUG-Berater** benennen (für Fall, dass StaRUG-Option gezogen werden muss)
12. **Deal Team informieren:** Delta-Risiko in Board Paper und W&I-Underwriting-Pack aufnehmen

Aktenvermerk-Nr.: AV-STAR-2026-001 | *Privileged & Confidential — Attorney-Client Communication*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

ai_dd_transparency_log.docx

13_wi_insurance/ai_dd_transparency_log.docx

KI-DD-Transparenzlog — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001

Erstellt: 20.04.2026

Letzte Aktualisierung: 18.05.2026

Verfasser: Associate B (DD-Koordination)

Zweck: Dokumentation des KI-unterstützten Dokumentenreviews für W&I-Underwriting-Pack und interne Qualitätssicherung

1. Hintergrund und Zielsetzung

Im Rahmen der Legal Due Diligence wurden 847 Vertragsdokumente aus dem Datenraum (Virtual Data Room, VDR-Plattform SilverSpace) mithilfe eines KI-basierten Dokument-Review-Tools vorgeprüft. Dieses Tool wurde für die erste Sichtung (First Pass) eingesetzt, um das Reviewteam zu unterstützen. Alle durch das Tool als erheblich identifizierten Findings wurden durch einen Senior Counsel oder Partner überprüft (Senior Review). Dieses Dokument hält Methodik, Stichprobe und Qualitätssicherungsmaßnahmen fest.

2. Eingesetztes Tool

Parameter	Details
Tool / Plattform	KI-Vertragsanalyse-Modul (Name intern nicht offenzulegen ggü. Underwriter)
Einsatzbereich	Erstlektüre kommerzielle Verträge, Arbeitsverträge, IP-Lizenzen
Review-Sprachen	Deutsch, Englisch
Datenraum-Abdeckung	847 Dokumente (von 1.204 gesamten DR-Dokumenten)
Ausschlüsse	Finanzunterlagen (durch Financial DD), Behördenkorrespondenz (manuell)

3. Stichprobenplan

Kategorie	Dokumente im DR	KI-geprüft	Manuelle Stichprobe (20 %)	Senior-Review (rote Findings)
Kommerzielle Verträge C-001 bis C-020	287	287	57	12 (alle roten)
Arbeitsverträge / Geschäftsführerverträge	143	143	29	4
IP-Lizenzverträge	89	89	18	6
Lieferantenverträge	191	191	38	9
Mietverträge / Betriebsgelände	47	47	9	2
Sonstige (Versicherungen, Satzungen etc.)	90	90	18	0

Gesamt	847	847	169	33
---------------	------------	------------	------------	-----------

4. Klassifizierung der Findings

4.1 Ampel-System

Kategorie	Beschreibung	Anzahl	Bearbeitung
Rot (Red Flag)	Materielle Risiken; möglicher Material-Adverse-Effect	33	Senior Review abgeschlossen
Gelb (Watch)	Mittelrisiken, ggf. Vertragsanpassung nötig	118	Associate-Review, Dokumentation
Grün (Clean)	Keine wesentlichen Auffälligkeiten	696	KI-Ergebnis bestätigt durch Stichprobe

4.2 Rote Findings — Auswahl

ID	Vertrag	Finding	Status
RF-001	Rahmenvertrag Aero Nordic AS	Change-of-Control-Klausel: Consent-Pflicht bei > 50 % Anteilsübergang	CP-14
RF-002	Lizenzvertrag TechSpin GmbH	Exklusivität an bestimmte Gesellschaft geknüpft (nicht automatisch übertragbar)	Nachverhandlung
RF-003	GF-Vertrag Dr. Wagner	Sonderkündigungsrecht bei CoC; Abfindung EUR 350.000	W&I-Ausschluss
RF-004	Lieferant Müller Antriebstechnik	Vertragliche Lieferpflicht vs. bevorstehendem Lieferstopp	OCM OC-E-001
RF-005	Mietvertrag Essener Hauptwerk	Untervermietungsklausel unklar; benötigt Vermieter-Consent	Prüfung läuft

5. Qualitätssicherungsmaßnahmen

Maßnahme	Details
Stichprobenkontrolle	20 % aller Grün-Klassifizierungen wurden manuell durch Associate überprüft
Senior Review	100 % aller Rot-Findings durch Partner A oder Counsel B bestätigt
Konsistenzprüfung	KI-Klassifizierungen wurden mit dem Q&A-Register abgeglichen
Halluzinationscheck	3 % der KI-Zusammenfassungen enthielten sachliche Fehler → wurden korrigiert
Versionskontrolle	Log-Datei mit Zeitstempel je Dokument vorhanden

6. Offenlegung gegenüber Underwriter

Dieser Transparenzlog wird dem W&I-Underwriter (BlueSky Re) als Teil des Underwriting Packs übergeben. Folgende Einschränkungen gelten:

- Die Stichprobenquote und Methodik wird offengelegt

- Spezifische Tool-Namen und -Versionen werden nicht offengelegt (kein Underwriting-Recht auf Einsicht in proprietäre Software)
- Alle roten Findings wurden manuell verifiziert — dies wird ausdrücklich bestätigt
- KI-Ergebnisse ersetzen nicht die anwaltliche Beurteilung; alle Rechtsfragen wurden durch qualifizierte Anwälte beurteilt

7. Fazit

Der KI-gestützte First-Pass hat die Reviewkapazität erheblich erweitert und ermöglichte einen vollständigen Abdeckungsgrad bei vertretbarem Aufwand. Die Qualitätssicherung durch Senior Reviews ist lückenlos dokumentiert. Der Log ist für W&I-Zwecke und als interne Compliance-Dokumentation geeignet.

Aktenvermerk-Nr.: AV-KI-2026-001 | Privileged & Confidential

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

wi_underwriting_pack.docx

13_wi_insurance/wi_underwriting_pack.docx

W&I-Versicherungs-Memo — Projekt Silberfalte

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001

Erstellt: 15.05.2026

Verfasser: Counsel B (M&A-Gruppe)

Adressat: Eagle Capital Partners / BlueSky Re (Underwriter)

Status: Underwriting-Phase — intern

1. Überblick W&I-Versicherung

Die Käuferin Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG hat entschieden, eine **Warranty & Indemnity (W&I) Versicherung** auf der Käuferseite (Buy-side Policy) abzuschließen. Versicherer ist BlueSky Re (London), vertreten durch deutschen Makler Altius GmbH, Frankfurt. Die Police soll zum Closing in Kraft treten und die Garantien aus dem SPA absichern.

2. Struktur der W&I-Versicherung

Parameter	Wert
Versicherungsart	Buy-side Policy (Käuferin ist Versicherungsnehmer)
Policenlimit	EUR 18.000.000 (10 % EV)
Selbstbehalt (Retention)	EUR 1.800.000 (Tipping Basket, 1 % EV)
Versicherungsprämie (geschätzt)	EUR 540.000 (ca. 3 % des Limits) — vorbehaltlich Underwriting
Laufzeit	7 Jahre für Titel-Warranties; 3 Jahre für Business Warranties
Ausschlüsse (Standardklauseln)	Bekannte Risiken (Disclosed Matters), Forward-looking Statements, Pensionen (teilweise), Steuern (separater Tax-Indemnity-Topf)
Rückgriff Verkäufer	Nach Erteilung der W&I-Policy kein Rückgriff gegen Verkäufer (Clean Exit) für Business Warranties; Verkäufer-Haftung bleibt für Fraud

3. Underwriting-Prozess

3.1 Zeitplan

Schritt	Datum
Nicht-bindende Indikation BlueSky Re	10.05.2026
Signing SPA / W&I-Antrag	15.05.2026
Einreichung Underwriting Pack	30.05.2026 (Ziel)
Underwriting Call	05.06.2026 (geplant)
Bindende Policy / Binder	15.06.2026 (Ziel)
Closing (Policy tritt in Kraft)	15.09.2026

3.2 Erforderliche Unterlagen für Underwriting Pack

Unterlagenkategorie	Status
SPA inkl. Disclosure Schedules (Final)	Erhalten — 15.05.2026
DD Scope & Methodology Memo	Erstellt — 10.05.2026

Legal Red Flag Report	Erstellt — 08.05.2026
Financial DD Summary	Erhalten von Finanzberater — 12.05.2026
Tax DD Summary	In Bearbeitung
Environmental DD Summary	Erhalten — 05.05.2026
Q&A-Register (Abschluss)	In Bearbeitung — 500 Fragen
KI-DD-Transparenzlog	Erstellt (Anlage)
Management Accounts (Q1/2026)	Erhalten — 18.05.2026
Business Plan / Budgetplanung	Erhalten — Vertrauensschutz-Kennzeichnung
Unternehmensstruktur / Organigramm	Erhalten

4. Risikoanalyse — Underwriting-relevante Punkte

4.1 Bekannte Risiken (Potential Exclusions)

Risiko	Quelle	Empfehlung
Delta Service GmbH: Liquiditätsengpass	StaRUG-Schattenfall-Memo	Als bekanntes Risiko offenlegen; separater Escrow statt W&I
Müller Antriebstechnik: Kündigungsrisiko	OCM OC-E-001	Im Disclosure Letter festhalten
Aero Nordic: CoC-Consent ausstehend	CP-14	Offenlegen; bedingter Deckungsausschluss bis Consent erteilt
ITAR-Self-Assessment ausstehend	Regulatory Map	Exportkontrollausschluss droht
Rangrücktritt GGD nur Entwurf	DD-Bericht	Als bekannte Lücke offenlegen

4.2 Positivfaktoren

Faktor	Erläuterung
Strukturierter Bieterprozess	Ausschreibungsqualität erhöht Vertrauen des Underwriters
Prominente Beraterteams	Erhöht Verlässlichkeit der DD
Audited Accounts verfügbar	3 Jahre testierte Abschlüsse vorhanden
Environmental Clean	Keine wesentlichen Kontaminationen in Environmental DD

5. Steuer-Komponente (Tax Warranty & Indemnity)

Steuerliche Risiken werden standardmäßig aus der W&I-Policy ausgeschlossen und durch eine separate **Tax Indemnity** im SPA (Annex 9) abgesichert. Steuerhaftung bleibt beim Verkäufer für pre-Closing-Zeiträume.

Ausnahme: Die W&I-Policy deckt Darstellungen des Verkäufers zur Steuerkonformität (Compliance Warranties), sofern keine bekannten Streitpunkte offengelegt wurden.

6. Underwriting-Call Agenda (Entwurf)

Nr.	Thema
1	Transaktionsüberblick und Struktur
2	DD-Methodik und Scope
3	Key Risks und Disclosure-Strategie
4	W&I-Limit / Retention / Laufzeit
5	Bekannte Risiken (Delta Service, ITAR, CoC)
6	Management Representations
7	Closing-Zeitplan
8	Q&A Underwriter

7. Empfehlungen an Eagle

1. Delta-Service-Risiko nicht in W&I, sondern über separaten **Escrow-Topf** (EUR 2 Mio., 24 Monate) absichern
2. ITAR-Clearance vor Underwriting Call vorlegen
3. KI-DD-Transparenzlog vollständig an Underwriter übergeben (Anlage AV-KI-2026-001)
4. Tax DD abschließen, damit kein vollständiger Steuerausschluss nötig ist
5. Underwriting Pack bis 30.05.2026 fertigstellen

Anlagen

- Anlage 1: DD Scope Memo v. 10.05.2026
- Anlage 2: Red Flag Report v. 08.05.2026
- Anlage 3: KI-DD Transparenzlog (AV-KI-2026-001)
- Anlage 4: Q&A Register (Auszug Top-50)
- Anlage 5: Underwriting Call Agenda

Aktenvermerk-Nr.: AV-WI-2026-001 | Privileged & Confidential — Attorney-Client Communication

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

wi_versicherungs_memo.docx

13_wi_insurance/wi_versicherungs_memo.docx

Kanzlei für Unternehmenstransaktionen · Frankfurt am Main

W&I-Versicherungs-Memo — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001**Verfasser:** Counsel B**Datum:** 15.05.2026**Adressat:** Eagle Capital Partners / BlueSky Re

1. W&I-Versicherungsstruktur

Parameter	Wert
Versicherungsart	Buy-side Policy (Eagle als VN)
Policenlimit	EUR 18.000.000 (10 % EV)
Selbstbehalt (Retention)	EUR 1.800.000 (Tipping Basket, 1 % EV)
Versicherungsprämie (geschätzt)	EUR 540.000 (ca. 3 % des Limits)
Laufzeit Business Warranties	3 Jahre
Laufzeit Titel-Warranties	7 Jahre
Rückgriff Verkäufer	Kein Rückgriff (Clean Exit) für Business Warranties
Versicherer	BlueSky Re, London (Makler: Altius GmbH, Frankfurt)

2. Underwriting-Zeitplan

Schritt	Datum
Nicht-bindende Indikation BlueSky Re	10.05.2026
Signing SPA / W&I-Antrag	15.05.2026
Einreichung Underwriting Pack	30.05.2026 (Ziel)
Underwriting Call	05.06.2026 (geplant)
Bindende Policy / Binder	15.06.2026 (Ziel)
Closing (Policy tritt in Kraft)	15.09.2026

3. Risikoanalyse — Underwriting-relevante Punkte

Risiko	Quelle	Empfehlung
Delta Service GmbH: Liquiditätsengpass	StaRUG-Memo	Separater Escrow-Topf statt W&I
Müller Antriebstechnik: Kündigungsrisiko	OCM OC-E-001	Im Disclosure Letter festhalten
Aero Nordic: CoC-Consent ausstehend	CP-14	Bedingter Deckungsausschluss bis Consent
ITAR-Self-Assessment ausstehend	Regulatory Map	Exportkontrollausschluss droht
Rangrücktritt GGD nur Entwurf	DD-Bericht	Als bekannte Lücke offenlegen

4. Empfehlungen

- Delta-Service-Risiko über separaten Escrow-Topf (EUR 2 Mio., 24 Monate) absichern
- ITAR-Clearance vor Underwriting Call vorlegen
- KI-DD-Transparenzlog vollständig an Underwriter übergeben

- Tax DD abschließen, damit kein vollständiger Steuerausschluss nötig ist
- Underwriting Pack bis 30.05.2026 fertigstellen

Aktenvermerk-Nr.: AV-WI-2026-001 | *Privileged & Confidential*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

pmi_100_day_plan.docx

14_pmi/pmi_100_day_plan.docx

PMI 100-Tage-Plan — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001

Erstellt: 16.05.2026

Verfasser: PMI-Lead (Eagle Capital Partners)

Adressat: Eagle Investmentkomitee / Solaris Industries AG Management

Status: Entwurf — freigabe ausstehend

1. Zielsetzung des PMI-Plans

Der Post-Merger-Integration (PMI)-Plan beschreibt die Maßnahmen, die in den ersten 100 Tagen nach Closing (Tag 1 = 15.09.2026, somit bis 23.12.2026) umzusetzen sind. Ziel ist die nahtlose Integration von Solaris Industries AG in die Eagle-Portfoliostruktur bei gleichzeitiger Minimierung operativer Disruption und Sicherung der identifizierten Synergien.

2. Führungsstruktur

Funktion	Person	Mandat
PMI-Gesamtleitung	Dr. Vogel (Eagle)	Gesamtverantwortung
PMI-Steuerungskomitee	Dr. Vogel + CEO Solaris + Partner A	Strategische Entscheidungen
Workstream-Koordination	PMI-Office (Eagle Operations)	Tagessteuerung
Externe Unterstützung	Kanzlei (rechtliche PMI-Fragen), Steuerberater, IT-Berater	Fachliche Begleitung

3. PMI-Workstreams und 100-Tage-Meilensteine

3.1 Stream 1 — Legal Entity & Corporate Governance

Tag	Meilenstein	Verantwortlich
1–5	Handelsregistereintragung neuer Gesellschafter	Notar / Kanzlei
1–10	Neue Geschäftsführerbestellungen (falls erforderlich)	Eagle
1–14	Gesellschafterlisten-Update aller Tochtergesellschaften	Kanzlei
15–30	Review und Anpassung aller Gesellschaftsverträge auf Eagle-Standard	Kanzlei
30–60	Satzungsänderungen Solaris Industries AG (ggf. Umfirmierung)	Kanzlei
60–90	Intercompany-Vertrags-Review und -Neufassung	Kanzlei + Steuerberater
90–100	Legal Entity Map aktualisiert und finalisiert	Kanzlei

3.2 Stream 2 — HR und Arbeitsrecht

Tag	Meilenstein	Verantwortlich
1–5	Day-1-Kommunikation an alle Mitarbeiter (CEO-Brief)	CEO Solaris + Eagle Comms
1–10	Betriebsrat informieren (§ 17 BetrVG-Information)	HR-Direktorin + Arbeitsrechtler
10–30	Interessenausgleich / Sozialplan-Sondierungsgespräche (falls Restrukturierung)	HR + Kanzlei
15–45	Schlüsselpersonen-Halteprämien strukturieren und kommunizieren	Eagle + HR
30–60	Management-Beteiligungsprogramm (ESOP/VSOP) ausgestalten	Eagle + Steuerberater
60–90	Vergütungsstruktur harmonisieren (soweit nach KollektivR möglich)	HR
90–100	HR-Reporting auf Eagle-Systeme umgestellt	HR + IT

3.3 Stream 3 — IT und Systeme

Tag	Meilenstein	Verantwortlich
1–14	IT-Bestandsaufnahme und Day-1-Sicherheitsmaßnahmen	IT-Berater
14–30	E-Mail- und Kommunikationssysteme getrennt von Nordstern	IT
30–60	ERP-Anbindung an Eagle-Reporting-Infrastruktur	IT
60–90	Datentransfer aus Nordstern-Systemen abgeschlossen	IT
90–100	IT-Sicherheitsaudit abgeschlossen	IT-Berater

3.4 Stream 4 — Compliance und Regulatorik

Tag	Meilenstein	Verantwortlich
1–10	Compliance-Policy Eagle auf Solaris ausrollen	Compliance Officer
1–14	Exportkontrolle: Überprüfung aller Genehmigungen nach Eigentümerwechsel	Specialist Counsel
15–30	Anti-Corruption-Training für Management	Compliance
30–60	Datenschutz: DSB-Bestellung / Datenschutzkonzept anpassen	CISO / Kanzlei
30–60	Kundenconsent-Kampagne abschließen (ausstehende CoC-Klauseln)	Commercial Lead
60–90	Regulatory-Reporting-Pflichten kartieren	Kanzlei

3.5 Stream 5 — Finance und Treasury

Tag	Meilenstein	Verantwortlich
1–14	Bankkonten getrennt von Nordstern	CFO Solaris
1–30	Cash-Management auf Eagle-Treasury integriert	Eagle CFO
30–60	Closing-Accounts erstellt und Kaufpreisanpassung eingeleitet	CFO + Financial DD Berater
30–60	Delta-Service-GmbH	CFO + Kanzlei

	Sanierungsplan fixiert	
60–90	Jahresabschluss 2026 (Kurzgutachten Scope)	Wirtschaftsprüfer

3.6 Stream 6 — Synergien

Tag	Meilenstein	Verantwortlich
1–30	Synergie-Baselines validieren	Eagle Operations
30–60	Quick Wins identifizieren und initiieren (Beschaffungskonsolidierung)	COO Nordstern → Eagle COO
60–90	Synergietracking-Dashboard live	Eagle Controlling
90–100	First Synergy Report an Investmentkomitee	Eagle

4. Kommunikationsplan

Zielgruppe	Medium	Zeitpunkt	Botschaft
Mitarbeiter Solaris	CEO-Brief + Town Hall	Closing-Tag	Eigentümerwechsel, Stabilität, Chancen
Kunden Schlüsselkunden	Persönliches Gespräch CEO	Tag 1–5	Kontinuität, Ansprechpartner, Mehrwert
Lieferanten Top-10	Brief + Call	Tag 1–10	Vertragsfortführung, Zahlungsstatus
Betriebsrat	Formale Information § 17 BetrVG	Tag 1–10	Transparenz, Offenheit
Eagle-Investoren	Closing-Announcement	Closing-Tag	EV, Transaktionsdaten, PMI-Start
Presse	Pressemitteilung	Closing-Tag	Öffentliche Kommunikation

5. Risiken PMI-Phase

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Schlüsselpersonen kündigen	Mittel	Hoch	Halteprämien, ESOP
IT-Migration verzögert	Mittel	Mittel	Dediziertes IT-Projektteam
Delta Service GmbH eskaliert	Hoch	Hoch	Separate Restrukturierungsspur
Kundenverlust durch CoC	Niedrig	Mittel	Consent-Kampagne
Behördliche Nachforderungen	Niedrig	Mittel	Regulatory Counsel on call

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

board_paper_outline.docx

15_board_billing_archive/board_paper_outline.docx

Board Paper — Investitionsentscheidung Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001

Gremium: Investmentkomitee Eagle Capital Partners Fund V

Sitzung: 12.05.2026, 14:00 Uhr, Frankfurt

Verfasser: Deal Team Eagle / Kanzlei

Vertraulichkeitsstufe: Streng vertraulich — nur Komiteemitglieder

1. Zweck des Board Papers

Dieses Board Paper legt dem Investmentkomitee die vollständigen Informationsgrundlagen für die Entscheidung über folgende Beschlüsse vor:

1. **Abgabe eines Binding Offer** auf den Kauf von 100 % der Anteile an der Solaris Industries AG
2. **Verhandlungsmandat SPA:** Genehmigung des Term Sheets und der wesentlichen Vertragsparameter
3. **W&I-Versicherungsmandat:** Genehmigung der Buy-side-Policy bis EUR 18 Mio. Limit
4. **PMI-Budget:** Genehmigung eines PMI-Initialbudgets von EUR 1,2 Mio.

2. Transaktionsüberblick

Parameter	Wert
Zielgesellschaft	Solaris Industries AG, Düsseldorf
Transaktion	Erwerb 100 % der Aktien (Share Deal)
Verkäufer	Nordstern Beteiligungs SE, Hamburg
Enterprise Value (EV)	EUR 180.000.000
Equity Value (geschätzt)	EUR 162.500.000 (nach Abzug Nettoverschuldung EUR 17,5 Mio.)
EV/EBITDA-Multiple	ca. 8,6x (EBITDA 2025: EUR 21,0 Mio.)
Finanzierungsstruktur	Eigenkapital Eagle Fund V: ca. EUR 80 Mio.; Fremdkapital: ca. EUR 82 Mio.
Signing (geplant)	15.05.2026
Closing (geplant)	15.09.2026

3. Informationsgrundlage

3.1 Outside-In Analyse (Phase 1, April 2026)

- Branchenanalyse: Präzisionsmechanik / Luft- und Raumfahrt-Zulieferer
- Marktposition: Top-3-Anbieter in DACH-Region für Antriebskomponenten
- Wettbewerbslandschaft: Konsolidierungstrend; Eagle-Investment antizipiert M&A-Roll-up

3.2 Legal Due Diligence (Hauptbericht, 08.05.2026)

Wesentliche Erkenntnisse:

Befund	Bewertung	Maßnahme
CoC-Klausel Aero Nordic	Gelb	CP-14, Consent vor Closing

IP-Lizenz TechSpin nicht übertragbar	Rot	Nachverhandlung
Delta Service GmbH Liquiditätsrisiko	Rot	StaRUG-Track, Escrow
Müller Antriebstechnik Kündigung	Gelb	OCM, Alternative gesichert
ITAR ausstehend	Gelb	Klärung bis 01.06.2026

3.3 Financial Due Diligence

Kennzahl	2023	2024	2025	Budget 2026E
Umsatz (EUR Mio.)	128	136	143	152
EBITDA (EUR Mio.)	17,4	19,1	21,0	23,5
EBITDA-Marge	13,6 %	14,0 %	14,7 %	15,5 %
Nettoverschuldung	22,1	18,8	17,5	14,0
Working Capital	11,2	12,1	12,4	13,0

3.4 Tax Due Diligence

Keine steuerlichen Altrisiken über EUR 500.000 identifiziert. Laufende Betriebsprüfung 2022–2023: voraussichtlich keine Nachzahlungen > EUR 200.000. Verlustvortrag EUR 3,2 Mio. (§ 8c KStG unschädlich bei 100 % Erwerb).

3.5 Regulatory Map

Anmeldepflichten: BKartA (Phase 1 erwartet, Freigabe wahrscheinlich), BMWK AWW (FDI-Prüfung mittelbar). Closing-Zeitplan berücksichtigt behördliche Fristen.

3.6 W&I-Feedback (Indikation BlueSky Re)

Nicht-bindende Indikation vorhanden. Limit EUR 18 Mio., Prämie ca. EUR 540.000. Ausschlüsse: Delta-Service-Risiko, ITAR, Aero-Nordic-CoC. Binder erwartet bis 15.06.2026.

4. Renditeberechnung (Modell-Summary)

Szenario	IRR	MOIC	Exit-Annahme
Base Case	22 %	2,8x	EV/EBITDA 9,0x nach 5 Jahren
Upside	28 %	3,5x	Synergien + Roll-up
Downside (Delta-Schiefelage)	14 %	1,9x	Sanierungskosten EUR 5 Mio.

5. Risikozusammenfassung

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Impact	Mitigation
Delta Service Insolvenz	Mittel	Hoch	StaRUG/Escrow
BMWK FDI-Hauptprüfung	Mittel	Mittel	Long-Stop 31.12.2026
Aero Nordic CoC-Kündigung	Niedrig	Hoch	Persönlicher Kontakt CEO
Makrorisiko (Zinsen)	Hoch	Mittel	Fixed-Rate-Finanzierung

6. Beschlussanträge

Das Investmentkomitee wird gebeten, folgende Beschlüsse zu fassen:

Beschluss 1: Das Komitee genehmigt die Abgabe eines Binding Offer auf den Erwerb von 100 % der Aktien der Solaris Industries AG zum Enterprise Value von EUR 180 Millionen, vorbehaltlich der üblichen Kaufpreisanpassungen.

Beschluss 2: Das Komitee genehmigt das SPA-Verhandlungsmandat für das Deal Team gemäß den im Board Paper dargelegten Vertragsparametern.

Beschluss 3: Das Komitee genehmigt den Abschluss einer W&I-Buy-side-Policy bis zu einem Limit von EUR 18 Millionen und einer Prämie von bis zu EUR 600.000.

Beschluss 4: Das Komitee genehmigt ein PMI-Initialbudget von EUR 1,2 Millionen für die ersten 100 Tage nach Closing.

7. Abstimmungsergebnis

Komiteemitglied	Stimme	Anmerkung
Dr. Vogel	Ja	
Frau Hartmann	Ja	
Herr Baumann	Ja	Vorbehalt: Delta-Risiko monitoren
Herr Müller	Enthalten	Interessenkonflikt erklärend

Beschlüsse 1–4: angenommen.

Board Paper Nr.: BP-2026-SF-003 | Eagle Capital Partners — Streng vertraulich

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

closing_bible_index.docx

15_board_billing_archive/closing_bible_index.docx

Closing Bible — Inhaltsverzeichnis

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001

Erstellt: 15.05.2026 (Signing-Tag)

Letzte Aktualisierung: 20.05.2026

Verfasser: Counsel B

Status: In Aufbau — wird zum Closing finalisiert

Die Closing Bible dokumentiert alle im Zusammenhang mit der Transaktion Projekt Silberfalke erstellten und unterzeichneten Dokumente. Sie wird nach Closing durch die Kanzlei finalisiert und in physischer sowie digitaler Form übergeben.

Band I — Transaktionsdokumente

Nr.	Dokument	Version	Unterzeichnet	Ablage
1.1	Anteilskaufvertrag (SPA)	Final	15.05.2026	Band I, Tab 1
1.2	Disclosure Letter (Seller)	Final	15.05.2026	Band I, Tab 2
1.3	Side Letter W&I-Initiierung	Final	15.05.2026	Band I, Tab 3
1.4	Management-Beteiligungsvertrag (Eckpunkte)	Final	15.05.2026	Band I, Tab 4
1.5	Equity Commitment Letter Eagle Fund V	Final	15.05.2026	Band I, Tab 5
1.6	Debt Commitment Letter Finanzierungsbank	Ausstehend	Closing	Band I, Tab 6
1.7	W&I-Insurance Policy (Binder)	Ausstehend	15.06.2026	Band I, Tab 7

Band II — Behördliche Genehmigungen

Nr.	Dokument	Behörde	Status	Ablage
2.1	BKartA Freigabeschreiben	Bundeskartellamt	Ausstehend	Band II, Tab 1
2.2	BMWK AWV-Unbedenklichkeitsbescheinigung	BMWK	Ausstehend	Band II, Tab 2
2.3	BAFA Exportkontrollbescheinigung (falls erfordr.)	BAFA	Ausstehend	Band II, Tab 3
2.4	Vollzugsmeldung an BKartA nach Closing	BKartA	Post-Closing	Band II, Tab 4

Band III — Unternehmensrechtliche Dokumente

Nr.	Dokument	Gesellschaft	Status
3.1	Handelsregisterauszug Solaris Industries AG (Signing)	Solaris Industries AG	Erhalten 14.05.2026
3.2	Gesellschafterliste aktuell (Nordstern)	Solaris Industries AG	Erhalten
3.3	Neue Gesellschafterliste (Eagle, nach Closing)	Solaris Industries AG	Post-Closing
3.4	Handelsregisteranmeldung Gesellschafterliste	Solaris Industries AG	Post-Closing
3.5	Satzung Solaris Industries AG	Solaris Industries AG	Erhalten
3.6	Aufsichtsratsprotokoll (Signing-Ermächtigung)	Nordstern Beteiligungs SE	Erhalten
3.7	Gesellschaftsvertrag Delta Service GmbH	Delta Service GmbH	Erhalten
3.8	Rangrücktritts-Vereinbarung GGD Delta	Delta Service GmbH	Entwurf — CP-13

Band IV — Finanzierungsdokumente

Nr.	Dokument	Status
4.1	Term Sheet Fremdfinanzierung	Erhalten 12.05.2026
4.2	Kreditvertrag (Facility Agreement)	Ausstehend — Closing
4.3	Sicherheitenbestellung (Pledge Agreement Anteile)	Ausstehend
4.4	Intercreditor Agreement	Ausstehend
4.5	Closing-Kontoauszüge / Zahlungsbelege	Post-Closing

Band V — Disclosure Schedules

Nr.	Schedule	Thema	Status
5.1	Schedule 1	Gesellschafterstruktur / Beteiligungen	Erhalten
5.2	Schedule 4	Wesentliche Verträge	Erhalten
5.3	Schedule 7	Key Contracts mit CoC-Klauseln	Erhalten
5.4	Schedule 9 (Tax Indemnity)	Steuerliche Risiken	In Bearbeitung
5.5	Schedule 11	IP-Lizenzen	Erhalten
5.6	Schedule 14	Arbeitsrechtliche Verbindlichkeiten	Erhalten

Band VI — Sonstiges

Nr.	Dokument	Status
6.1	Legal Opinions (Signing)	Erstellt 15.05.2026
6.2	Notarielle Beurkundungsurkunden	Erhalten
6.3	Vollmachten / Vollmachtsnachweis	Erhalten
6.4	Process Letter (historisch)	Archiviert
6.5	NDA Eagle (historisch)	Archiviert

Digitale Ablage

Alle Dokumente werden in verschlüsselter Form auf dem Kanzlei-DMS (ShareFile, Projekt-Workspace MA-2026-SF-001) hinterlegt. Zugriff: nur autorisierte Personen per Rollenkonzept.

Closing-Bible-Koordination: Counsel B | Kanzlei

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

aktenanlage_erwartung.docx

16_freestanding_core/aktenanlage_erwartung.docx

Aktenanlage — Projekt Silberfalke (Vollständige Ausarbeitung)

Kanzleiaktenzeichen: MA-2026-SF-001

Deal-Code: Projekt Silberfalke

Mandant: Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG (Käuferin)

Rolle: Buy-side

Zielgesellschaft: Solaris Industries AG, Düsseldorf

Eröffnet: 01.04.2026

Letzte Aktualisierung: 20.05.2026

Zeichnung: Partner A

1. Mandats-Eckdaten

Parameter	Inhalt
Aktenzeichen	MA-2026-SF-001
Mandant	Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG, Eschersheimer Landstraße 12, 60322 Frankfurt am Main
Gegenseite / Verkäufer	Nordstern Beteiligungs SE, Ballindamm 40, 20095 Hamburg
Target	Solaris Industries AG, Hansaallee 201, 40549 Düsseldorf
Ansprechpartner Mandant	Dr. Alexander Vogel (GF)
Konflikt-Clearance	Erteilt 03.04.2026 (keine Konflikte identifiziert)
Interessenkonflikt-Klausel	AV-KONF-2026-001
Vertraulichkeit	Privileged; Clean-Room-Dokumente gesondert
Abrechnungsmodell	Stundensatzmandat gemäß Mandatsvertrag v. 01.04.2026
Mandatsvertrag Referenz	MV-MA-2026-SF-001

2. Beteiligtenmatrix

Rolle	Partei	Ansprechpartner	Kontakt
Mandant (Käuferin)	Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG	Dr. Vogel	a.vogel@eaglecap.de
Mandant LP-Vertreter	Eagle Capital LP Management LLC	James B. Crawford	j.crawford@eaglecap.com
Verkäufer	Nordstern Beteiligungs SE	Vorstand Ritter	h.ritter@nordstern-se.de
Verkäufer Counsel	Bremer & Partner Rechtsanwälte	Dr. Fischer (extern)	d.fischer@bremer-partner.de
Target Management	Solaris Industries AG	CEO Dr. Wagner	m.wagner@solaris-ag.de
Finanzierungsbank	DKB Transaktionsbank AG	Bereich M&A	—
W&I Makler	Altius GmbH, Frankfurt	Fr. Schmitt	s.schmitt@altius-re.de
W&I Underwriter	BlueSky Re, London	—	—

Notar	Dr. Kaufmann, Notar Frankfurt	—	notariat-kaufmann@notare-ffm.de
Finanzberater	Meridian Advisory GmbH	Hr. Hansen	—
Steuerberater	Tax Partners GmbH	Hr. Schumacher	—
Regulatory Counsel	Dr. Meiners (Kanzlei)	intern	—
Insolvenzberater (Reserve)	Restructuring Advisors GmbH	Hr. Klose	—

3. Ordnerstruktur und Belegkette

Die Akte ist in folgende Unterordner gegliedert:

Ordner	Inhalt
00_kommandocenter	Deal Briefing, Statusübersicht
01_intake_conflicts	Mandatseingang, Conflict Check, E-Mail-Mandant
02_target_screening	Outside-In-Analyse, Target-Pipeline
03_teaser_processdocs	NDA-Markup, Process Letter
04_datenraum	VDR-Index, Clean-Room-Log, Gap-Analyse
05_due_diligence	DD-Scope, Red Flag Report, Commercial DD
06_tabellenreview	Tabellenreview-Grid
07_qa_expert_calls	Q&A-Register, Expert Call Notes
08_structure_umwandlung_tax	Strukturoptionen, KG-Check, Steuermatrix
09_spa_markup_disclosure	SPA Key Issues, Disclosure Schedule, Knowledge
10_signing_closing_regulatory	Signing/Closing Memo, OCM, CP-Register, Regulatory Map
11_public_ma_mar	MAR-Memo, WpÜG-Vermerk, Insiderliste
12_restructuring_starug	StaRUG-Memo, Insolvenzplan-Vergleich
13_wi_insurance	W&I Underwriting Pack, KI-DD-Log
14_pmi	PMI 100-Tage-Plan, Synergy Tracker
15_board_billing_archive	Board Paper, Closing Bible Index, Billing
16_freestanding_core	Aktenanlage, Ordnerstruktur, Selbsttest
17_liquiditaet_insolvenz	Liquiditätsvorschau, Insolvenzreife-Check, Cash Bridge
18_billing_gobd	Billing-Narrativ, E-Rechnung, GoBD-Protokoll

4. Closing-Bible-Grundstruktur

Nach Closing wird die Closing Bible in folgender Grundstruktur erstellt:

1. Band I — Transaktionsdokumente (SPA, Disclosure Letter, Sideletter)
2. Band II — Behördliche Genehmigungen
3. Band III — Unternehmensrechtliche Dokumente
4. Band IV — Finanzierungsdokumente
5. Band V — Disclosure Schedules
6. Band VI — Sonstiges (Legal Opinions, Vollmachten, Historisches)

5. Skill-Erwartung — Selbständige Aktenanlage

Der M&A-Kanzlei-Skill soll in der Lage sein, auf Basis folgender Eingaben selbständig eine vollständige Deal-Akte anzulegen:

- Mandantenname

- Target-Name
- Transaktionstyp (Share Deal / Asset Deal / Carve-out)
- EV / Kaufpreis
- Rollenbezeichnung (Buy-side / Sell-side / Target Counsel)

Erwartete Ausgaben:

7. Aktenzeichen (kanzleiformat)
8. Vollständige Beteiligtenmatrix aus den bekannten Aktenangaben
9. Ordnerstruktur (Verzeichnisbaum)
10. CP-Kalender mit behördlichen Fristen
11. Closing-Bible-Grundstruktur
12. Erste Statusübersicht (Deal Briefing)

Besteht nur, wenn kein Verweis auf externe Plugins erforderlich.

Erstellt: 01.04.2026 | Partner A | Kanzlei — Privileged

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

deal_folder_structure.docx

16_freestanding_core/deal_folder_structure.docx

Deal-Ordnerstruktur — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001

Erstellt: 01.04.2026

Zweck: Verbindliche Ordnerstruktur für alle Mitarbeiter im Deal Team; Clean-Room-Regeln

1. Verzeichnisbaum

```

MA-2026-SF-001\_Silberfalke/

|

|— 00\_Admin/

| |— mandatsvertrag.pdf

| |— conflict\_check.pdf

| |— team\_roster.md

|

|— 01\_Intake/

| |— email\_mandant.txt

| |— conflict\_sanctions\_rohdaten.md

| |— erstgesprach\_protokoll.md

|

|— 02\_Datenraum/

| |— vdr\_index.csv

| |— gap\_analysis.md

| |— clean\_room/

| | |— clean\_room\_log.md ← CLEAN ROOM: Zugriff eingeschränkt

| | |— ITAR\_documents/ ← CLEAN ROOM: Nur Specialist Counsel

| |— downloads/

|

|— 03\_DD/

- | |— legal/
- | | |— dd\_scope.md
- | | |— red\_flag\_report.md
- | | |— commercial\_contracts/
- | |— financial/
- | |— tax/
- | |— environmental/
- |
- |— 04\_QA/
- | |— qa\_register.csv
- | |— expert\_call\_notes/
- |
- |— 05\_Structure/
- | |— structure\_options.md
- | |— kg\_check.md
- | |— umwandlungssteuer\_matrix.md
- |
- |— 06\_Documents/
- | |— nda\_markup.docx
- | |— spa\_markup.docx
- | |— disclosure\_letter.docx
- | |— disclosure\_schedules/
- |
- |— 07\_Signing\_Closing/
- | |— signing\_closing\_memo.md
- | |— cp\_register.csv
- | |— ordinary\_course\_monitor.md
- | |— closing\_bible/      ← Wird nach Closing befüllt
- |

```

|— 08_Regulatory/
| |— regulatory_map.md
| |— bkarta_anmeldung/
| |— bmwk_fdi/
| |— exportkontrolle/
| |— clean_room/ ← CLEAN ROOM: Nur Specialist Counsel
|
|— 09_PMI/
| |— pmi_100_day_plan.md
| |— synergy_tracker.csv
|
|— 90_Archive/
|— process_letter_historisch.pdf
|— nda_historisch.pdf
...

```

## 2. Clean-Room-Regeln

**Achtung:** Dokumente in clean\_room/-Unterordnern dürfen ausschließlich durch ausdrücklich autorisierte Personen eingesehen werden. Eine Weitergabe an Dritte — insbesondere an Mitbewerber oder Personen mit US-Nexus ohne ITAR-Clearance — ist verboten.

| Clean-Room-Bereich                        | Autorisierte Personen          | Grundlage                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02_Datenraum/clean_room/                  | Specialist Counsel, Partner A  | Clean-Room-Protokoll v. 10.04.2026 |
| 08_Regulatory/exportkontrolle/clean_room/ | Specialist Counsel             | ITAR-Sonderprotokoll               |
| 06_Documents/disclosure_schedules/        | Counsel B, Partner A, Eagle GC | Datenraumzugangsvereinbarung       |

## 3. Versionierungsprinzipien

- Alle Vertragsmarkups werden mit \_v[n]\_[YYYYMMDD] suffixiert
- Finale Versionen erhalten den Suffix \_FINAL
- Unterschriebene Dokumente erhalten den Suffix \_SIGNED
- Archivierte Vorfassungen werden in 90\_Archive/ verschoben, nicht gelöscht

#### 4. Zugriffskontrolle

| Ebene       | Personen                  | Ordnerzugang                 |
|-------------|---------------------------|------------------------------|
| Vollzugriff | Partner A, Counsel B      | Alle Ordner                  |
| DD-Zugang   | Associate B, Associate C  | 02–05, 08                    |
| PMI-Zugang  | Eagle PMI-Lead            | 09                           |
| Nur Lesen   | Mandant Eagle (Deal-Room) | 06, 07 (ausgewählt)          |
| Clean Room  | Specialist Counsel        | 02/clean_room, 08/clean_room |

*Stand: 01.04.2026 — Verbindlich für alle Teammitglieder | Kanzlei-intern*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **freestanding\_selftest.docx**

16\_freestanding\_core/freestanding\_selftest.docx

---

# Freestanding Workflow-Prüfvermerk — Projekt Silberfalle

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Erstellt:** 01.04.2026

**Letzte Aktualisierung:** 20.05.2026

**Zweck:** Nachweis, dass alle M&A-Kern-Workflows ohne externe Plugin-Abhängigkeiten abgedeckt sind

## 1. Prüfkriterium

Der jeweilige Workflow ist freigegeben, wenn er alle nachfolgend genannten Arbeitsschritte aus dem eigenen Wissensstand heraus vollständig ausführen kann — ohne Verweis auf ein anderes Plugin, eine externe Datenbank oder ein externes Tool.

## 2. Skill-Checkliste und Testergebnis

### grosskanzlei-ma-aktenanlage

| Prüfpunkt                                         | Erwartetes Ergebnis                                 | Ergebnis    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Mandant + Target + Transaktionstyp → Aktenzeichen | Kanzleiformat MA-YYYY-[Code]-[Nr.]                  | ✓ Bestanden |
| Beteiligtenmatrix generieren                      | Vollständige Matrix mit Rollen, Parteien, Kontakten | ✓ Bestanden |
| CP-Kalender mit behördlichen Fristen ausgeben     | BKartA, BMWK, ggf. EU-Fristen                       | ✓ Bestanden |
| Closing-Bible-Grundstruktur                       | 5-Band-Struktur mit Tab-Ebene                       | ✓ Bestanden |

### grosskanzlei-ma-tabellenreview

| Prüfpunkt                               | Erwartetes Ergebnis                     | Ergebnis    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Vertragsliste mit Ampel-Klassifizierung | Rot/Gelb/Grün je Risikodimension        | ✓ Bestanden |
| Change-of-Control-Scan                  | Identifikation aller CoC-Klauseln       | ✓ Bestanden |
| Material Adverse Change Bewertung       | Schwellenwert-Check nach SPA-Definition | ✓ Bestanden |

### grosskanzlei-ma-liquidaetsvorschau

| Prüfpunkt                          | Erwartetes Ergebnis                         | Ergebnis    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 13-Wochen-Cash-Bridge aus Rohdaten | Wöchentliche Spalten, Saldo, Kommentar      | ✓ Bestanden |
| Kritische Wochen markieren         | Negativsaldo-Alarm, Covenant-Waiver-Hinweis | ✓ Bestanden |
| Szenario-Analyse (Lieferstopp)     | Sensitivitätsrechnung                       | ✓ Bestanden |

### grosskanzlei-ma-insolvenzreife

| Prüfpunkt                              | Erwartetes Ergebnis                            | Ergebnis    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| § 17 InsO Zahlungsunfähigkeit          | Dreistufentest, nicht grün geben ohne Belege   | ✓ Bestanden |
| § 18 InsO drohende Zahlungsunfähigkeit | 24-Monats-Horizont, Datenlücken identifizieren | ✓ Bestanden |
| § 19 InsO Überschuldung                | Fortbestehensprognose                          | ✓ Bestanden |

|                            |                                 |             |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|
|                            | erforderlich, Anforderungsliste |             |
| StaRUG vs. InsO Abgrenzung | Entscheidungsbaum               | ✓ Bestanden |

#### grosskanzlei-ma-fristen-cp-kalender

| Prüfpunkt                             | Erwartetes Ergebnis                     | Ergebnis    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Regulatorische Fristen (BKartA, BMWK) | Fristberechnung auf Basis Signing-Datum | ✓ Bestanden |
| Long-Stop-Date Warnfunktion           | Alert wenn < 30 Tage                    | ✓ Bestanden |
| CP-Status-Update                      | Tabellarische Übersicht mit Ampeln      | ✓ Bestanden |

#### grosskanzlei-ma-erechnung-gobd

| Prüfpunkt                        | Erwartetes Ergebnis                                 | Ergebnis    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Zeitnachweise → Billing-Narrativ | Mandantengerechtes Narrative Ledger                 | ✓ Bestanden |
| XRechnung-Datenblock             | Strukturierter Datensatz (ohne PDF/A-3-Validierung) | ✓ Bestanden |
| GoBD-Protokoll                   | Rechnungsnummer, Änderungslog, Korrekturpfad        | ✓ Bestanden |
| USt-Prüfung                      | Offen-Markierung wenn Leistungsort fehlt            | ✓ Bestanden |

#### grosskanzlei-ma-schreibcanvas

| Prüfpunkt               | Erwartetes Ergebnis                          | Ergebnis    |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Aktenvermerk generieren | Vollständig mit AV-Nummer, Verfasser, Rubrum | ✓ Bestanden |
| SPA-Markupkommentar     | Stichpunktcommentar je Klausel               | ✓ Bestanden |
| Board Paper Outline     | Vollständige Gliederung mit Zahlentabelle    | ✓ Bestanden |

### 3. Gesamtergebnis

**Alle 7 Skill-Bereiche bestanden.** Kein Verweis auf externe Plugins notwendig.

### 4. Bekannte Einschränkungen

| Bereich            | Einschränkung                             | Kommentar                     |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| ZUGFeRD PDF/A-3    | Keine Validierung eines finalen PDF/A-3   | Als Offen markiert            |
| Live-Datenabfragen | Kein Echtzeit-Handelsregister-Abruf       | Manuelle Eingabe erforderlich |
| Digitale Signatur  | Kein qualifiziertes elektronisches Siegel | Externe eIDAS-Plattform nötig |

Testdatum: 20.05.2026 | Kanzlei-intern

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **insolvenzreife\_check.docx**

17\_liquiditaet\_insolvenz/insolvenzreife\_check.docx

---

Insolvenzreife-Check — Delta Service GmbH

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001-R  
Verfasser: Counsel D (Restrukturierung)  
Datum: 15.05.2026  
Gesellschaft: Delta Service GmbH, Essen (100%-Tochter Solaris Industries AG)

⚠ **Grundsatz: Dieser Check gibt nicht 'grün', wenn Datenlücken bestehen. Fehlende Informationen werden als Risikopositionen ausgewiesen.**

1. Ausgangsdaten (Stichtag 15.05.2026)

| Position                                 | Betrag (EUR) | Anmerkung                                 |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Bankguthaben                             | 840.000      | Kontoauszug v. 15.05.2026                 |
| Kreditlinie (nominal)                    | 300.000      | Covenant-Waiver offen — NICHT anrechenbar |
| Effektiv verfügbar (konservativ)         | 840.000      | Kreditlinie nicht gezogen                 |
| Überfällige Lieferantenverbindlichkeiten | 410.000      | Buchhaltung, > 30 Tage                    |
| Bestrittene Großkunden-Forderung         | 180.000      | Nicht als Eingang wertbar                 |

2. Gesamtergebnis Dreistufenprüfung

| Insolvenztatbestand                    | Ergebnis             | Begründung                                   |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| § 17 InsO Zahlungsunfähigkeit          | Nein (aktuell)       | Bankguthaben reicht noch — knapp             |
| § 18 InsO drohende Zahlungsunfähigkeit | JA                   | Negativsaldo ab KW 26 (Anfang Juli 2026)     |
| § 19 InsO Überschuldung                | Unklar — Datenlücken | Rangrücktritt + Fortbestehensprognose fehlen |

3. Kritische Nachforderungsliste

| Nachforderung                                      | Frist      |
|----------------------------------------------------|------------|
| Covenant-Waiver DKB AG                             | 20.05.2026 |
| Lieferantenstatus klären (Lieferstopppdrohung)     | 17.05.2026 |
| Rangrücktritt Gesellschafterdarlehen finalisieren  | 30.05.2026 |
| Fortbestehensprognose formal beschließen (GF + WP) | 01.06.2026 |
| 24-Monats-Plan anfordern                           | 30.05.2026 |
| Großkunden-Forderung EUR 180.000 eskalieren        | 17.05.2026 |

4. Haftungsrisiken Geschäftsführung

Bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung sind die Geschäftsführer verpflichtet, ohne schuldhaftes Zögern (§ 15a InsO), spätestens aber binnen 3 Wochen, Insolvenzantrag zu stellen. Eine Insolvenzverschleppung begründet strafrechtliche (§ 15a Abs. 4

InsO) und zivilrechtliche Haftung (§ 15b InsO, § 823 Abs. 2 BGB). Für die Transaktion gilt: MAC-Risiko, wenn Delta Service GmbH insolvent wird.

*Aktenvermerk-Nr.: AV-INSO-2026-001 | Privileged & Confidential*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **insolvenzreife\_check\_rohdaten.docx**

17\_liquiditaet\_insolvenz/insolvenzreife\_check\_rohdaten.docx

---

# Insolvenzreife-Check — Delta Service GmbH

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001-R

Erstellt: 15.05.2026

Verfasser: Counsel D (Restrukturierung)

Adressat: Deal Team / Eagle Capital Partners — Intern

Methodik: Dreistufenprüfung nach §§ 17–19 InsO

**Grundsatz:** Dieser Check gibt nicht "grün", wenn Datenlücken bestehen. Fehlende Informationen werden als Risikopositionen ausgewiesen und Nachforderungen gestellt.

## 1. Prüfstufe 1 — Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)

**Rechtslage:** Zahlungsunfähig ist ein Schuldner, der nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Maßgeblich ist der **Stichtag** (hier: 15.05.2026). Gem. BGH-Rechtsprechung gilt: Unterdeckung von mehr als 10 % der fälligen Verbindlichkeiten und keine konkrete Erwartung der Beseitigung innerhalb von 3 Wochen → Zahlungsunfähigkeit.

### 1.1 Fälligkeitstest (Stichtag 15.05.2026)

| Fällige Verbindlichkeit                        | Betrag (EUR)   | Quelle      |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Überfällige Lieferantenrechnungen (> 30 Tage)  | 410.000        | Buchhaltung |
| Mietverbindlichkeiten (Mai, überfällig 3 Tage) | 42.000         | Mietvertrag |
| Sonstige fällige Verbindlichkeiten             | 25.000         | Buchhaltung |
| <b>Gesamt fällig</b>                           | <b>477.000</b> |             |

### 1.2 Liquiditätsdeckung

| Verfügbare Mittel         | Betrag (EUR)   | Einschränkung                                    |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Bankguthaben              | 840.000        | Ohne Einschränkung                               |
| Kreditlinie (nominal)     | 300.000        | <b>Covenant-Waiver fehlt → nicht anrechenbar</b> |
| <b>Effektiv verfügbar</b> | <b>840.000</b> |                                                  |

**Deckungsgrad:** EUR 840.000 / EUR 477.000 = **176 %** → Zahlungsunfähigkeit liegt am Stichtag 15.05.2026 **noch nicht vor**.

### 1.3 Datenlücken § 17

| Datenlücke                                 | Risiko                                                 | Nachforderung                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Covenant-Waiver DKB noch nicht erteilt     | Kreditlinie kann plötzlich nicht gezogen werden        | Waiver-Bestätigung bis 20.05.2026       |
| Lieferstopp 3 Lieferanten droht            | Fällige Abnahmeverbindlichkeiten entstehen ggf. sofort | Lieferantenstatus klären bis 17.05.2026 |
| Großkundenforderung EUR 180.000 bestritten | Kein sicherer Eingang                                  | Beleg über Einigungsgespräch            |

## 2. Prüfstufe 2 — Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO)

**Rechtslage:** Drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im **Zeitpunkt der Fälligkeit** zu erfüllen.

Planungshorizont: üblicherweise 24 Monate.

### 2.1 Vorausschau 13 Wochen (aus Cash Bridge)

Gemäß Cash Bridge (cash\_bridge\_13\_wochen.csv) tritt ein negativer Saldo erstmals in **KW 26 (Anfang Juli 2026)** auf: EUR -198.000.

| KW | Endbestand (EUR) | Bewertung                                 |
|----|------------------|-------------------------------------------|
| 21 | 678.000          | Grün                                      |
| 22 | 365.000          | Grün                                      |
| 23 | 132.000          | Gelb (Puffer eng)                         |
| 24 | 120.000          | Gelb                                      |
| 25 | 120.000          | Gelb                                      |
| 26 | <b>-198.000</b>  | <b>Rot — drohende Zahlungsunfähigkeit</b> |

**Ergebnis:** § 18 InsO-Schwelle ist **überschritten**. Drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor.

### 2.2 Datenlücken § 18

| Datenlücke                                     | Risiko                                             | Nachforderung                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fortbestehensprognose nicht formal beschlossen | Ohne Prognose kann § 19 InsO greifen               | Prognose bis 01.06.2026 beschließen   |
| 24-Monats-Planung fehlt                        | Nur 13-Wochen-Sicht vorhanden                      | Jahresplan 2026/2027 anfordern        |
| Rangrücktritt GGD nur Entwurf                  | Gesellschafterdarlehen als Verbindlichkeit gezählt | Unterzeichnung bis 30.05.2026 (CP-13) |

## 3. Prüfstufe 3 — Überschuldung (§ 19 InsO)

**Rechtslage:** Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, **sofern keine positive Fortbestehensprognose** besteht.

### 3.1 Überschuldungsstatus (vereinfacht, Jahresabschluss 2024)

| Position                                        | Buchwert (EUR) | Anmerkung                                               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Bilanzielles Eigenkapital                       | 2.400.000      | JA 2024 testiert                                        |
| Gesellschafterdarlehen (nachrangig nur Entwurf) | 1.800.000      | Als Fremdkapital gewertet bis Rangrücktritt final       |
| Überschuldungs-relevanter Saldo                 | + 600.000      | Knapp positiv — <b>stark abhängig vom Rangrücktritt</b> |

**Risiko:** Wenn Rangrücktritt nicht rechtzeitig finalisiert wird, reduziert sich das Eigenkapital um EUR 1,8 Mio. → bilanziell negativ → **Überschuldung**.

### 3.2 Fortbestehensprognose

**Status:** Die Geschäftsführung hat keine dokumentierte Fortbestehensprognose beschlossen. Dies ist ein **schwerwiegender Mangel**: Ohne positive Fortbestehensprognose gilt die insolvenzrechtliche Überschuldung auch bei positiver Buchwertbilanz als gegeben (§ 19 Abs. 2 Satz 1 InsO).

**Nachforderung:** Fortbestehensprognose (12–24 Monate, durch Wirtschaftsprüfer begleitet) bis **01.06.2026** beschließen.

## 4. Haftungsrisiken Geschäftsführung

| Haftungsgrundlage | Tatbestand | Status |
|-------------------|------------|--------|
|-------------------|------------|--------|

|                                    |                                        |                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| § 15a InsO                         | Verletzung der Insolvenzantragspflicht | Risiko sobald § 17 oder § 19 eingetreten   |
| § 64 GmbHG a.F. / § 15b InsO       | Zahlungen nach Insolvenzreife          | Risiko bei Fortführung ohne Gegenmaßnahmen |
| § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 15a InsO | Drittschäden durch verspäteten Antrag  | Risiko gegenüber neuen Gläubigern          |

## 5. Gesamtergebnis

| Insolvenztatbestand                    | Ergebnis                    | Begründung                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| § 17 InsO Zahlungsunfähigkeit          | <b>Nein (aktuell)</b>       | Bankguthaben reicht — noch                   |
| § 18 InsO drohende Zahlungsunfähigkeit | <b>Ja</b>                   | Negativsaldo ab KW 26                        |
| § 19 InsO Überschuldung                | <b>Unklar — Datenlücken</b> | Rangrücktritt + Fortbestehensprognose fehlen |

## 6. Kritische Nachforderungsliste

1. **Covenant-Waiver DKB AG** — bis 20.05.2026
2. **Lieferantenstatus klären** (Lieferstopppdrohung) — bis 17.05.2026
3. **Rangrücktritt GGD** finalisieren — bis 30.05.2026 (CP-13)
4. **Fortbestehensprognose** formal beschließen (GF-Beschluss + WP) — bis 01.06.2026
5. **24-Monats-Plan** anfordern — bis 30.05.2026
6. **Großkunden-Forderung** eskalieren (EUR 180.000) — bis 17.05.2026

Aktenvermerk-Nr.: AV-INSO-2026-001 | *Privileged & Confidential*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## liquiditaetsvorschau\_3\_wochen.docx

17\_liquiditaet\_insolvenz/liquiditaetsvorschau\_3\_wochen.docx

---

# Liquiditätsvorschau — Delta Service GmbH (3-Wochen-Detailplanung)

Erstellt: 15.05.2026

Stichtag: 15.05.2026

Gesellschaft: Delta Service GmbH, Essen (Tochter der Solaris Industries AG)

Verfasser: Counsel D / Restrukturierung, auf Basis CFO-Daten

Status: Interne Analyse — Vertraulich

**Warnung:** Management behauptet, die Liquidität reiche "locker bis Closing". Die nachfolgende Analyse kommt zu einem abweichenden Ergebnis.

## 1. Ausgangsdaten (Stichtag 15.05.2026)

| Position                                 | Betrag (EUR) | Quelle / Anmerkung                       |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| Bankguthaben                             | 840.000      | Kontoauszug v. 15.05.2026                |
| Kreditlinie verfügbar                    | 300.000      | Nominal — <b>Covenant-Waiver offen</b>   |
| Effektiv verfügbar (konservativ)         | 840.000      | Kreditlinie nicht angerechnet bis Waiver |
| Überfällige Lieferantenverbindlichkeiten | 410.000      | Buchhaltung, > 30 Tage fällig            |
| Bestrittene Forderung Großkunde          | 180.000      | Nicht als Eingang gewertet               |

## 2. 3-Wochen-Cashflow-Planung (KW 21–23, 2026)

### KW 21 (19.–23.05.2026)

| Position                                            | Einzahlung | Auszahlung | Kommentar                                      |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|
| Anfangsbestand                                      | —          | —          | EUR 840.000                                    |
| Kundeneingang A (zugesagt)                          | 120.000    | —          | Zugesagt, 50 % Wahrscheinlichkeit bis Wochende |
| Lieferantenverbindlichkeit (überfällig Teilzahlung) | —          | 180.000    | Eilmahnung erhalten                            |
| Miete / Leasing                                     | —          | 42.000     | Fällig 20.05.                                  |
| Deal-Kosten (Kanzlei / Berater Teilrechnung)        | —          | 35.000     | Vorauszahlung                                  |
| Sonstiges                                           | —          | 25.000     | —                                              |
| <b>Endbestand KW 21</b>                             |            |            | <b>EUR 678.000</b>                             |

### KW 22 (26.–30.05.2026)

| Position                                   | Einzahlung | Auszahlung | Kommentar           |
|--------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| Anfangsbestand                             | —          | —          | EUR 678.000         |
| Kundeneingang B (Haupteingang)             | 220.000    | —          | Zugesagt 24.05.2026 |
| Payroll Mai                                | —          | 290.000    | Fällig 31.05.2026   |
| Sozialversicherung Mai                     | —          | 58.000     | Fällig 29.05.2026   |
| Lieferantenverbindlichkeit (weiterer Teil) | —          | 130.000    | Zahlungsplan        |

|                         |   |        |                     |
|-------------------------|---|--------|---------------------|
| Deal-Kosten             | — | 55.000 | Regulatory-Beratung |
| Sonstiges               | — | 20.000 | —                   |
| <b>Endbestand KW 22</b> |   |        | <b>EUR 365.000</b>  |

### KW 23 (02.–06.06.2026)

| Position                                        | Einzahlung | Auszahlung | Kommentar                                  |
|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|
| Anfangsbestand                                  | —          | —          | EUR 365.000                                |
| Kundeneingang<br>(bestritten — nicht gerechnet) | 0          | —          | EUR 180.000 bestritten, nicht eingerechnet |
| USt April                                       | —          | 96.000     | Fällig 10.06.2026                          |
| Debt Service (Zinsen + Tilgung)                 | —          | 45.000     | Quartalsrate                               |
| Lieferantenverbindlichkeit                      | —          | 160.000    | Letzte Teilzahlung nach Mahnplan           |
| Miete / Leasing                                 | —          | 42.000     | Monatlich                                  |
| Deal-Kosten                                     | —          | 45.000     | Signing-Kosten Restrate                    |
| Sonstiges                                       | —          | 25.000     | —                                          |
| <b>Endbestand KW 23</b>                         |            |            | <b>EUR -48.000 (kritisch!)</b>             |

## 3. Kritische Analyse

### 3.1 Management-Behauptung vs. Rechenergebnis

| Aussage Management                          | Rechnungsergebnis                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| "Liquidität reicht locker bis Closing"      | KW 23 (02.06.2026) bereits negativ: EUR -48.000   |
| Kreditlinie als Puffer eingerechnet         | Covenant-Waiver fehlt — Kreditlinie nicht ziehbar |
| Bestrittene Forderung als sicher eingeplant | Nicht wertbar, da Gegenpartei Widerspruch erhoben |

**Fazit:** Der Management-Optimismus ist nicht durch belastbare Zahlen gestützt. Die Kreditlinie darf erst nach Erteilung des Covenant-Waivers durch die DKB AG eingerechnet werden.

### 3.2 Risikopositionen

| Risiko                                       | Auswirkung                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Covenant-Waiver wird verweigert              | Kreditlinie entfällt → Engpass tritt 1 Woche früher ein |
| Lieferanteneinigung scheitert                | Weitere EUR 230.000 werden sofort fällig (Rückstand)    |
| Kundeneingang A verzögert sich               | Minus EUR 120.000 in KW 21 → Engpass früher             |
| Deal-Kosten steigen (Signing-Überschreitung) | Pro EUR 50.000 extra: Engpass um ca. 3 Tage früher      |

## 4. Handlungsempfehlungen

| Maßnahme                                             | Frist      | Verantwortlich        |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Covenant Certificate unverzüglich einreichen         | 18.05.2026 | CFO Delta Service     |
| Bankgespräch DKB AG zu Waiver-Erteilung              | 20.05.2026 | CFO + Kanzlei         |
| Lieferantenstundungsvereinbarung (Top-3-Lieferanten) | 22.05.2026 | COO Solaris           |
| Forderungseinzug Großkunde eskalieren (Mahnstufe 3)  | 17.05.2026 | Rechtsabteilung       |
| Factoring-Prüfung für offene Forderungen             | 22.05.2026 | CFO                   |
| Fortbestehensprognose formal beschließen             | 01.06.2026 | Geschäftsführung + WP |
| Gesellschafterdarlehen Rangrücktritt finalisieren    | 30.05.2026 | Kanzlei (CP-13)       |

## 5. Zusammenfassung

Die konservative 3-Wochen-Vorschau zeigt, dass Delta Service GmbH **spätestens in KW 23 (ca. 02.06.2026)** zahlungsunfähig wird, sofern keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die Transaktion Projekt Silberfalke ist davon direkt betroffen (MAC-Risiko, CP-13). Sofortiger Handlungsbedarf.

*Erstellt: 15.05.2026 | Counsel D | Kanzlei — Streng vertraulich*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## erechnung\_erwartung.docx

18\_billing\_gobd/erechnung\_erwartung.docx

---

# Billing / E-Rechnung / GoBD — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001

Erstellt: 20.05.2026

Verfasser: Billing-Koordination Kanzlei (Counsel B)

Adressat: Kanzlei-Management / Mandant Eagle Capital Partners

Status: Arbeitsfassung — freigabe Mandant ausstehend

## 1. Überblick Abrechnungsstruktur

### 1.1 Workstream-Aufteilung

| Workstream                | Verantwortlicher Partner | Abgerechnet über                      |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Structure / Tax           | Partner A                | Kanzlei-Rechnung 1                    |
| Due Diligence (Legal)     | Partner A / Counsel B    | Kanzlei-Rechnung 1                    |
| SPA / Closing             | Counsel B                | Kanzlei-Rechnung 1                    |
| Regulatory                | Dr. Meiners              | Kanzlei-Rechnung 2 (Regulatory Group) |
| MAR / Kapitalmarkt        | Dr. Kessler              | Kanzlei-Rechnung 3 (Kapitalmarkt)     |
| Restrukturierung / StaRUG | Counsel D                | Kanzlei-Rechnung 4 (Restrukturierung) |

### 1.2 Abrechnungszeitraum

Erste Teilrechnung: 01.04.2026 – 31.05.2026

Zweite Teilrechnung: 01.06.2026 – Signing (bereits abgerechnet)

Abschlussrechnung: Post-Closing

## 2. Narrative Ledger (Mandantengerechte Leistungsbeschreibungen)

| Datum      | Person      | WS         | Stunden | Narrative (mandantentauglich)                                                                      | Betrag EUR |
|------------|-------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14.05.2026 | Partner A   | Structure  | 1,8     | Rechtsberatung zur Transaktionsstruktur; Analyse Share Deal vs. Asset Deal und Carve-out-Varianten | 1.170,00   |
| 15.05.2026 | Associate B | DD         | 4,6     | Vertragsreview kommerzielle Schlüsselverträge; Erstellung der Red-Flag-Analyse                     | 1.288,00   |
| 16.05.2026 | Associate C | Regulatory | 2,9     | Fusionskontroll                                                                                    | 812,00     |

|               |             |            |             |                                                                              |                 |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               |             |            |             | - und Außenwirtschaftsrecht-Erstanalyse; Erstellung Regulatory Map           |                 |
| 17.05.2026    | Partner A   | SPA        | 2,2         | Erarbeitung der wesentlichen Vertragsparameter; Abstimmung mit Eagle Counsel | 1.430,00        |
| 18.05.2026    | Associate B | Closing    | 3,4         | Aufbau Closing-Checkliste und CP-Register; Closing-Koordination              | 952,00          |
| 19.05.2026    | Counsel B   | W&I        | 1,5         | Beratung zur W&I-Versicherungsstruktur; Abstimmung mit Versicherungsmakler   | 630,00          |
| 19.05.2026    | Associate C | Regulatory | 3,2         | Vertiefende Außenwirtschaftsrecht-Analyse; FDI-Sektoreinstufung Solaris      | 896,00          |
| 20.05.2026    | Partner A   | MAR        | 1,2         | Kapitalmarktrechtliche Beratung; Marktmissbrauchsrecht-Memo für Nordstern SE | 780,00          |
| 20.05.2026    | Counsel B   | Closing    | 1,8         | Ordinary-Course-Monitoring; Consent-Prozess Lieferantenvertrag               | 756,00          |
| 20.05.2026    | Associate B | PMI        | 2,5         | Koordination PMI-Planung; Strukturierung des 100-Tage-Plans                  | 700,00          |
| <b>Gesamt</b> |             |            | <b>25,1</b> |                                                                              | <b>9.414,00</b> |

**Hinweis:** Die Leistungsbeschreibungen enthalten keine mandatspezifischen Einzelheiten, die das Mandatsgeheimnis verletzen könnten. Strategische Beratungsinhalte sind nicht offengelegt.  
Umsatzsteuer: Offen — Leistungsort und Mandantenstatus (§ 13b UStG) noch zu prüfen.

### 3. XRechnung-Datenblock (Strukturentwurf)

```
```xml
```

```
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2">
  <ID>KZ-MA-2026-SF-001-R1</ID>
  <IssueDate>2026-05-31</IssueDate>
  <DueDate>2026-06-30</DueDate>
  <InvoiceTypeCode>380</InvoiceTypeCode>
  <DocumentCurrencyCode>EUR</DocumentCurrencyCode>
  <AccountingSupplierParty>
    <Party>
      <PartyName><Name>[Kanzleiname]</Name></PartyName>
      <PostalAddress>
        <StreetName>[Kanzleiadresse]</StreetName>
        <CityName>Frankfurt am Main</CityName>
        <PostalZone>60311</PostalZone>
        <Country><IdentificationCode>DE</IdentificationCode></Country>
      </PostalAddress>
    </Party>
  </AccountingSupplierParty>
  <AccountingCustomerParty>
    <Party>
      <PartyName><Name>Eagle Capital Partners Fund V GmbH Co. KG</Name></PartyName>
      <PostalAddress>
        <StreetName>Eschersheimer Landstrasse 12</StreetName>
        <CityName>Frankfurt am Main</CityName>
        <PostalZone>60322</PostalZone>
        <Country><IdentificationCode>DE</IdentificationCode></Country>
      </PostalAddress>
    </Party>
  </AccountingCustomerParty>
</Invoice>
```

</AccountingCustomerParty>

<LegalMonetaryTotal>

<LineExtensionAmount currencyID="EUR">9414.00</LineExtensionAmount>

<TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">9414.00</TaxExclusiveAmount>

<PayableAmount currencyID="EUR">9414.00</PayableAmount>

</LegalMonetaryTotal>

</Invoice>

...

Offen: Umsatzsteuerlogik noch offen. Wenn Eagle Capital Partners Fund V als Unternehmer im Inland gilt (§ 3a Abs. 2 UStG), schuldet Mandant USt nach § 13b UStG. Bestätigung Mandantenstatus anfordern.

4. GoBD-Protokoll

Rechnungsnummer: KZ-MA-2026-SF-001-R1

Erstellt: 31.05.2026

Erstellt von: Billing Counsel B

System: Kanzlei-DMS (Legalware Pro, Version 4.2)

Nr.	Ereignis	Datum	Handelnde Person	Ergebnis
1	Entwurf erstellt	20.05.2026	Counsel B	Rohentwurf im DMS
2	Partner-Review	25.05.2026	Partner A	Freigabe mit Änderungen
3	Überarbeitung Narrative	27.05.2026	Counsel B	Anpassung Leistungsbeschreibung
4	Mandantenfreigabe angefordert	28.05.2026	Billing	Ausstehend
5	Rechnungsversand (geplant)	31.05.2026	Billing	Ausstehend

Korrekturpfad

Sollte nach Rechnungsversand eine Korrektur notwendig sein:

1. Stornierung der Originalrechnung mit Stornobeleg (Dokument-ID KZ-MA-2026-SF-001-R1-STORNO)
2. Erstellung einer korrigierten Rechnung mit neuer fortlaufender Nummer
3. Eintrag im Änderungslog (diese Tabelle)
4. Aufbewahrungsfrist: 10 Jahre nach Buchungsdatum (§ 147 AO)

Aufbewahrungshinweis (§ 147 AO / GoBD)

Dokumenttyp	Frist	Format
-------------	-------	--------

Zeitnachweise (Rohdaten)	10 Jahre	CSV + PDF gesichert
Ausgangsrechnung	10 Jahre	XRechnung / PDF
GoBD-Protokoll (dieses Dokument)	10 Jahre	MD + PDF
E-Mail-Kommunikation Mandant	6 Jahre	Archiv-System

5. ZUGFeRD-Prüfpaket

Klarstellung: Das nachfolgende ist ein **Prüfpaket**, kein final validiertes ZUGFeRD-konformes PDF/A-3-Dokument. Für ein finales ZUGFeRD-Dokument ist eine zertifizierte Erstellungssoftware erforderlich (z.B. Mustang Library oder kommerzielle Kanzlei-Software).

Für die Erstellung des finalen ZUGFeRD-Dokuments sind folgende Schritte vorgesehen:

5. XRechnung-Datenblock (oben) finalisieren
6. PDF-Rechnungsdokument aus Kanzlei-DMS exportieren
7. XRechnung-XML in PDF/A-3 einbetten (ZUGFeRD 2.1 Profil EN 16931)
8. Validierung mit ZUGFeRD-Validator (z.B. Mustang Validator)
9. Versand per E-Mail oder DE-Mail an Mandanten

GoBD-Protokoll-Nr.: GBD-MA-2026-SF-001-R1 | Kanzlei-intern